課程名稱：憲法憲法05

00:00:01 - 00:00:04
那我們今天要進到第二部分，就是我們前面已經花四堂課跟大家講解憲法訴訟這個概念

00:00:04 - 00:00:09
好，但我們今天要討論的是憲法這件事情，所以前面是在跟大家講說，如果對憲法有爭議的話，按照憲法訴訟，我們可以怎麼樣去找大法官進行憲法解釋

00:00:20 - 00:00:25
但我們今天第五堂課終於要進到憲法本身這個概念，這個部分這樣子

00:00:26 - 00:00:31
好，所以今天這堂課教的東西都會比較輕鬆一點，就比較不會這麼困難

00:00:31 - 00:00:34
好，我們先看第一頁的部分，我們今天講義的第二本的第一頁這樣子

00:00:35 - 00:00:42
好，來看一下講到第一頁，它叫我們現在第一頁講的是憲法的意義跟功能，所以我們要先理解到底為什麼需要憲法這個概念

00:00:42 - 00:00:48
那憲法概念其實非常非常簡單，就是要保障人權這件事情，為什麼要保障人權，其實還非常非常簡單嘛

00:00:48 - 00:00:51
我們思考一件事情，如果國家不保障人權的話會怎麼樣

00:00:52 - 00:00:53
一定會天下大亂嘛

00:00:53 - 00:01:00
很講一定會天下大亂，我說為什麼要保障人權，就是告訴大家說在這個國家裡面每一個人有一個最重要的權利就是基本人權

00:01:00 - 00:01:07
而在不侵犯，不合理的不侵的侵犯，就是要避免不合理的人權侵犯狀況底下

00:01:07 - 00:01:11
大家才能保有自己生活的自由這件事情

00:01:11 - 00:01:13
其實就憲法想要賦予給我們的

00:01:13 - 00:01:14
基本上就是這個樣子

00:01:14 - 00:01:18
所以憲法最主要的一個核心的意義就是保障人權

00:01:18 - 00:01:19
好，那我問大家

00:01:19 - 00:01:21
可是在憲法裡面其實分成兩大塊啊

00:01:21 - 00:01:24
前面會跟大家講說保障基本人權

00:01:24 - 00:01:27
可是後面要跟大家講什麼，國家的權力跟權力之間怎麼相互制衡跟監督嘛

00:01:29 - 00:01:29
這個目的是幹嘛

00:01:30 - 00:01:31
就國家為什麼要權力分立

00:01:32 - 00:01:33
有人可以理解為什麼國家要權力分立嗎

00:01:36 - 00:01:36
其實答案還是很簡單

00:01:36 - 00:01:38
國家權力分立只是一個手段，它的目的是要幹嘛

00:01:39 - 00:01:41
還是要保障人權嘛

00:01:41 - 00:01:44
為什麼，因為在民主國家裡面權力分立的意義是什麼

00:01:44 - 00:01:47
沒有任何一個人，沒有任何一個機關，沒有任何一個單位可以為所欲為

00:01:48 - 00:01:49
可是在威權會嗎

00:01:49 - 00:01:50
習近平可不可以為所欲為

00:01:50 - 00:01:54
習近平可以為所欲為，在制度上是可以為所欲為的

00:01:54 - 00:01:57
習近平不能為所欲為是來自非制度的制衡

00:01:58 - 00:01:58
大家聽懂這個意思嗎

00:01:59 - 00:01:59
賴清德

00:02:00 - 00:02:04
賴清德在我們國家裡面沒有辦法為所欲為的原因是因為制度。

00:02:05 - 00:02:09
反而他想要為所欲為，可能是在非制度狀況底下，他可能可以做一些事情。

00:02:09 - 00:02:11
可是在中國剛好是相反。

00:02:11 - 00:02:19
所以就說規則說清楚的狀況底下，我們才可以避免這個國家有任何一個人跟單位可以為所欲為，那這是基本上憲法最重要的一切事情。

00:02:22 - 00:02:32
所以我們接下來教的每一堂課都在學習一件事情，叫做國家怎麼樣的狀況底下對人民的權利限制是合理的，我們就學這件事情。

00:02:33 - 00:02:34
好，我們這邊先停一下喔。

00:02:35 - 00:02:35
來問大家。

00:02:36 - 00:02:43
我們會很常在網路上看到大家講說，在這個不管是臉書啊，或是推特下面啊，說幹我有人權啊，有沒有常看到這件事情？

00:02:44 - 00:02:45
有常看到嗎？

00:02:45 - 00:02:49
你學憲法就會知道說，幹我有人權這件事情叫做什麼？

00:02:49 - 00:02:50
叫做聽君一席話如聽一席話。

00:02:51 - 00:02:53
因為這為什麼，為什麼這叫聽君一席話如聽一席話？

00:02:53 - 00:02:54
因為這就是屁話。

00:02:54 - 00:02:55
因為每一個人都有人權。

00:02:55 - 00:02:57
可是我問大家，人權可不可以被限制？

00:02:58 - 00:02:58
可不可以被限制？

00:02:58 - 00:02:59
當然可以啊。

00:02:59 - 00:03:00
所以

00:03:00 - 00:03:02
學完憲法我們就理解什麼？

00:03:02 - 00:03:04
我們就理解一件事情就是對人權可以被限制。

00:03:05 - 00:03:08
可是什麼狀況底下人權被限制是合理的？

00:03:08 - 00:03:09
這就是我們要學的事情。

00:03:10 - 00:03:14
所以你跟別人的差別就是你爸媽或許只說出來說幹我有人權。

00:03:14 - 00:03:16
跟你可以講說，對，你有人權。

00:03:17 - 00:03:21
但是今天基於A理由、B案例、C事實、D判決。

00:03:21 - 00:03:26
所以你的這個權力在這個情況底下，可以被怎麼樣的限制是合理的，我們就可以討論這件事情。

00:03:27 - 00:03:29
這就是我們跟一般人的差別。

00:03:29 - 00:03:29
好。

00:03:30 - 00:03:33
所以記住一件事情，憲法最重要的核心價值，其實就是要保障人民的基本權利，其實就這件事情。

00:03:35 - 00:03:35
OK。

00:03:35 - 00:03:35
好。

00:03:36 - 00:03:37
可是呢,憲法有什麼樣的特性,我們快速的跑一下這樣子。

00:03:39 - 00:03:44
好,憲法的一個特性,第一個是什麼,最高性這個,這個,就這個概念,你有講義嗎?

00:03:46 - 00:03:47
你是不能,不能拿講義嗎?

00:03:48 - 00:03:49
好好好,那,那我盡量想辦法講的就是你

00:03:50 - 00:03:52
就算沒有講義也,也聽得懂這樣子,好,感謝哈,好,來。

00:03:55 - 00:03:57
第一個就是憲法一個很重要的特性就是最高性。

00:03:57 - 00:03:58
什麼叫最高性？

00:04:00 - 00:04:02
幹以前這邊都講一個很爛的笑話,

00:04:02 - 00:04:06
就是說哪一個法律是最最最開心的，就是憲法，因為它最高興。

00:04:06 - 00:04:07
幹超爛，我後來覺得這真的是超爛的。

00:04:07 - 00:04:09
但是有一年在臺中大家笑超開心的,

00:04:09 - 00:04:13
害我因此信心爆棚，但是這是爛笑話，爛透了。

00:04:13 - 00:04:14
好，為什麼憲法最高興？

00:04:14 - 00:04:18
就基本上是國家根本的大法，就是就是憲法嘛。

00:04:18 - 00:04:19
所以它憲法是最高的。

00:04:19 - 00:04:21
我們在前面幾堂課已經跟大家講過了嘛，

00:04:21 - 00:04:22
對不對？畫一個三角形，

00:04:22 - 00:04:23
來，最高是什麼？

00:04:23 - 00:04:24
憲法，

00:04:24 - 00:04:25
再來是什麼？法律，

00:04:25 - 00:04:27
再來是什麼？其他？

00:04:27 - 00:04:30
用「其他」會比較合理，因為不一定只有行政命令。

00:04:31 - 00:04:35
行政命令、行政規則、地方自治規則、地方自治條例可能都是第三階的。

00:04:35 - 00:04:39
因為他們都不是法律或憲法，所以用「其他」來劃分，我認為會比較好。

00:04:39 - 00:04:39
OK。

00:04:39 - 00:04:40
好，可是我問大家，

00:04:40 - 00:04:43
來，在我們國家裡面憲法是不是絕對最高的？

00:04:43 - 00:04:44
是不是？

00:04:44 - 00:04:45
不是。

00:04:45 - 00:04:47
如果搖頭的話你就非常好，為什麼？

00:04:47 - 00:04:50
憲法上面還有更重要、更重要的價值叫什麼？

00:04:50 - 00:04:52
自由民主憲政秩序。

00:04:52 - 00:04:55
自由民主憲政秩序才是我們憲法核心中的價值。

00:04:55 - 00:05:11
所以憲法即便最高，

00:05:11 - 00:05:25
但憲法也不能抵觸

00:05:25 - 00:05:41
自由民主憲政秩序。

00:05:41 - 00:05:41
OK。

00:05:41 - 00:05:42
這個大家一定要記起來,

00:05:42 - 00:05:43
好，第二個，

00:05:43 - 00:05:45
來，憲法具有抽象跟開放性，

00:05:46 - 00:05:49
好，為什麼憲法具有抽象跟開放性，因為憲法不能講太死，

00:05:49 - 00:05:51
憲法不能講太具體。

00:05:51 - 00:05:54
因為憲法如果講太具體，大家都要聽，大家都要

00:05:54 - 00:05:56
你看，你想一件事情，憲法就已經是最高興了

00:05:56 - 00:05:59
憲法如果在最高興的狀況底下又寫得超級具體

00:06:00 - 00:06:01
婚姻制度長什麼樣子

00:06:01 - 00:06:02
不是一夫一妻

00:06:02 - 00:06:07
叫做只要兩個人能建立什麼，親密性、永久性跟排他性就是婚姻。

00:06:07 - 00:06:10
所以你看，婚姻的制度馬上就做出改變。

00:06:10 - 00:06:14
所以憲法本身就需要高度的抽象性，讓社會可以去改變它。

00:06:14 - 00:06:14
好。

00:06:14 - 00:06:16
好，第三個，政治性。

00:06:16 - 00:06:17
走。

00:06:17 - 00:06:20
這就是我經常最被罵的一件事情。

00:06:20 - 00:06:22
老師上課講，講政治，沒辦法。

00:06:22 - 00:06:25
因為憲法本來就有高度的政治性。

00:06:25 - 00:06:25
為什麼？

00:06:25 - 00:06:29
來我問大家，第一，大法官提名這件事情政不政治？

00:06:29 - 00:06:31
非常的政治。

00:06:31 - 00:06:32
總統提名。

00:06:32 - 00:06:39
總統會不會提名？總統會提名的人，我基本上會預設一件事，他一定會提名跟他怎麼樣，意識形態相類似的人。

00:06:39 - 00:06:40
這很正常。

00:06:40 - 00:06:42
這是一個非常正常的一件事情。

00:06:42 - 00:06:46
所以賴清德提名他喜歡的人，正不正常？

00:06:46 - 00:06:47
很正常。

00:06:47 - 00:06:48
賴清德會提名一個，幹我超討厭他的？

00:06:48 - 00:06:50
會不會？

00:06:50 - 00:06:50
現在可能會過。

00:06:50 - 00:06:56
因為已經被擋了兩次，他可能就要開始討厭，可能要提名一些他可能沒那麼喜歡的人才可能會過，

00:06:56 - 00:06:57
這是另外一個政治困境。

00:06:57 - 00:07:02
但我要講的事情是，當一個職位是總統提名，立法院同意，它超級政治。

00:07:02 - 00:07:03
對，這是第一件事情。

00:07:03 - 00:07:07
第二，大法官所做出來的解釋跟判決，具不具有政治性？

00:07:07 - 00:07:08
絕對具有政治性啊。

00:07:08 - 00:07:10
我舉個例子喔。

00:07:10 - 00:07:11
來，我們看到，我們就以同性婚姻。

00:07:11 - 00:07:14
同性婚姻是2017年4748號做出來的。

00:07:14 - 00:07:22
可是你知道同性戀申請這個憲法釋字，這件事情是第一次嗎？

00:07:22 - 00:07:24
錯，他申請過很多次。

00:07:24 - 00:07:26
啊以前都會怎麼樣，你知道嗎？

00:07:26 - 00:07:27
都被裁定不受理。

00:07:27 - 00:07:29
為什麼裁定不受理？

00:07:29 - 00:07:31
很簡單嘛，兩個可能性。

00:07:31 - 00:07:35
第一，以前大法官就認為說，幹有什麼好討論的。

00:07:35 - 00:07:36
對，這有什麼好討論的。

00:07:36 - 00:07:40
來問大家，30年前以前的大法官，你覺得他支持同性婚姻嗎？

00:07:40 - 00:07:43
他一定不支持，他一定覺得那個很糟糕。

00:07:43 - 00:07:46
為什麼？因為他世界裡面沒有想過這件事情。

00:07:46 - 00:07:53
因為在我們現在這個世代，同性戀超級稀鬆平常，就是你甚至不會覺得這是一個特殊的一件事情。

00:07:53 - 00:07:57
可是你看在我爸那個年代，同性戀對他來講是一個，哇,

00:07:57 - 00:07:59
欸，他是gay欸。

00:07:59 - 00:08:00
的。

00:08:00 - 00:08:00
對不對？

00:08:00 - 00:08:10
那現在那個時代的人碰到gay說他是gay，現在我們就是，所以呢，對，所以時代有差異嘛，為什麼時代會有差異？

00:08:10 - 00:08:13
時代差異性的想法的改變不就是一種政治嗎？

00:08:13 - 00:08:15
它就是一種政治嘛，對不對？

00:08:15 - 00:08:15
甚至我們可以思考一件事情，來。

00:08:15 - 00:08:19
大法官釋字第80幾號，我已經忘記了，就講一個釋字，來快速想一下。

00:08:21 - 00:08:27
來，大家知不知道一件事情，我們國家的勞動基準法裡面有規定一件事情。

00:08:27 - 00:08:35
如果男生要上晚上10點到隔天早上6點這一段時間的工作。

00:08:35 - 00:08:36
OK，隨便。

00:08:37 - 00:08:39
但女生原則上是不行。

00:08:39 - 00:08:42
除非工會同意。

00:08:43 - 00:08:44
或勞資會議同意。

00:08:44 - 00:08:48
或公司有提供住宿或交通。

00:08:49 - 00:08:51
否則女生是不能打半夜的工的。

00:08:52 - 00:08:52
來，大家知道為什麼？

00:08:54 - 00:08:55
來，大家知道原因是什麼？

00:08:56 - 00:08:56
因為你是要弱嗎？

00:08:58 - 00:09:03
不是，是因為當時的法律預設了一件事情是女生的身體需要被好好保護，喔，聽起來很溫馨嘛。

00:09:05 - 00:09:07
對不對，但是你知道背後的價值是什麼嗎？

00:09:08 - 00:09:09
是因為為什麼女生身體要好好被保護？

00:09:10 - 00:09:11
大家知道，有人知道為什麼嗎？

00:09:12 - 00:09:15
因為他預設一件事情是女人要來幹嘛的？

00:09:15 - 00:09:16
要生小孩的。

00:09:16 - 00:09:19
哇，一聽就覺得，你現在聽就覺得怎麼樣，超噁心的。

00:09:19 - 00:09:20
對不對？

00:09:20 - 00:09:22
但是20年前的意識形態可能會認為說什麼，暖男。

00:09:24 - 00:09:24
對不對？

00:09:25 - 00:09:26
我不知道，我現在跟大家，順便跟大家討論。

00:09:26 - 00:09:30
因為我就會覺得一些男生很愛保護女朋友這件事情，我就超噁心的。

00:09:30 - 00:09:31
因為這件事情。

00:09:31 - 00:09:35
預設一件事情就是他比較弱，所以我要保護他，我要扮演一個很強悍的男子，幹人家真的需要你保護嗎？

00:09:37 - 00:09:37
對不對？

00:09:37 - 00:09:39
我就覺得我很需要被我女朋友保護啊。

00:09:39 - 00:09:40
對不對？

00:09:40 - 00:09:44
我跟你講，我每一次下課都是我女朋友來接我的。

00:09:45 - 00:09:46
他開車來接我的。

00:09:46 - 00:09:47
因為他有車，我沒有車。

00:09:48 - 00:09:48
對不對？

00:09:49 - 00:09:50
而且他開車能力比我好。

00:09:50 - 00:09:55
而且我女朋友年紀比我大很多，所以他開車的這個技術各方面就比我好，所以永遠都是他在載我的。

00:09:56 - 00:09:58
他問我說要不要換你開，我就會說不要。

00:10:00 - 00:10:04
好，我就喜歡就是被載的感覺這樣子，其實也是因為我真的開得沒有太好這樣子，我在開車的時候他就會覺得

00:10:06 - 00:10:07
幹，怎麼開這麼爛。

00:10:08 - 00:10:14
你看，所以就沒有任何一個性別應該被預設怎麼樣，所有的任何性別做每件事情都應該保有自己的自由。

00:10:15 - 00:10:18
所以你看啊，這個制度在當初要設立的時候不會有人覺得有問題啊。

00:10:18 - 00:10:21
你現在回頭一看覺得幹嘛噁心的要死。

00:10:21 - 00:10:24
女人要不要生小孩她自己決定啊，關國家屁事。

00:10:24 - 00:10:28
對不對，所以是釋字我忘記80幾號了，後來就被大法官宣告違憲。

00:10:28 - 00:10:32
因為這個這個背後就有這個性別平權的概念嘛。

00:10:32 - 00:10:39
所以你會發現一件事情，大法官解釋具有高度的政治性，憲法具有高度的政治性，他會與時俱進。

00:10:39 - 00:10:44
那我先問大家，其實以這個角度來講，你覺得臺灣的政治這件事情。

00:10:44 - 00:10:47
跟世界各國比起來，我們就以大法官的視角來講。

00:10:47 - 00:10:48
你覺得走得算前面還是後面？

00:10:50 - 00:10:53
其實我覺得超級前面，我覺得有點走，有點小快。

00:10:54 - 00:10:54
好。

00:10:54 - 00:10:55
為什麼？

00:10:55 - 00:10:59
其實大法官在我們國家做出了非常多前瞻性的東西。

00:11:00 - 00:11:01
我們例如把通姦罪判為違憲。

00:11:02 - 00:11:03
同性婚姻合法化，這其實都是非常具有前瞻性的事情。

00:11:03 - 00:11:11
就是理論上這東西應該是要經過民主的審慎思辨，但我們大法官跳過這件事情，自己先做一個價值的判斷。

00:11:11 - 00:11:13
這件事情有好有壞，好的地方在於

00:11:13 - 00:11:16
精英透過對的方式引領國家前進，錯的就叫做什麼？

00:11:16 - 00:11:21
沒有透過民主審慎思辨，我們會有，我們可能會有副作用。

00:11:21 - 00:11:24
好，所以我再講一次，大法官做的事情是具有政治性的。

00:11:24 - 00:11:27
但是我要講一個很重要的，很重要的結論。

00:11:28 - 00:11:32
大法官具有高度的政治性，大法官解釋憲法判決都具有高度政治性。

00:11:32 - 00:11:36
但是不代表每一個解釋的政治性含量都一樣。

00:11:38 - 00:11:38
這樣大家可以理解嗎？

00:11:39 - 00:11:43
以去年來講，大法官做出具有高度政治性的東西。

00:11:43 - 00:11:44
我覺得就兩號啊。

00:11:45 - 00:11:48
113憲判8，死刑合憲性解釋，13憲判9。

00:11:49 - 00:11:51
國會調查違憲。

00:11:51 - 00:11:54
剩下的事情，稅啊、公然侮辱。

00:11:54 - 00:11:55
它政治含量都是低的。

00:11:56 - 00:12:00
所以我覺得它具有政治性，但不具有絕對性。

00:12:00 - 00:12:00
的政治性,

00:12:01 - 00:12:02
大家要區別出來,

00:12:02 - 00:12:03
好,

00:12:03 - 00:12:03
最後,

00:12:04 - 00:12:04
固定性,

00:12:04 - 00:12:07
我們國家的憲法是高度固定性的,

00:12:07 - 00:12:12
我們的修憲是史上所有國家裡面數一數二困難的。

00:12:13 - 00:12:14
然後我們看一下,

00:12:14 - 00:12:15
我們看一下你就知道多困難,

00:12:15 - 00:12:16
我們看一下這個法條。

00:12:16 - 00:12:18
這個法條說憲法增修條例第12條說什麼？

00:12:18 - 00:12:21
憲法的修改需經立法院立法委員四分之一提議，

00:12:21 - 00:12:24
四分之三出席及四分之三決議，

00:12:24 - 00:12:26
提出憲法修正案並經公告半年之後，

00:12:26 - 00:12:28
經中華民國自由地區選舉人投票複決。

00:12:28 - 00:12:29
有效同意票

00:12:30 - 00:12:32
有效同意票過選舉人總額之半數即通過

00:12:32 - 00:12:33
來

00:12:33 - 00:12:35
有效同意票過選舉人總額之半數

00:12:35 - 00:12:36
這個要幫我畫線

00:12:36 - 00:12:36
為什麼？

00:12:37 - 00:12:37
因為這句話最重要。

00:12:38 - 00:12:39
這句話就是門檻。

00:12:39 - 00:12:41
這是多大的一個門檻？

00:12:41 - 00:12:43
是絕對二分之一門檻。

00:12:43 - 00:12:45
什麼叫絕對二分之一門檻？

00:12:45 - 00:12:46
那我們思考一件事情，

00:12:46 - 00:12:46
來，

00:12:47 - 00:12:48
有沒有投過修憲公投？

00:12:49 - 00:12:49
有沒有投過？

00:12:50 - 00:12:50
來,

00:12:50 - 00:12:52
其實我們有一次修憲公投是什麼時候？

00:12:52 - 00:12:53
三年前,

00:12:53 - 00:12:55
2022年的地方選舉的時候,

00:12:55 - 00:12:56
我們有綁一個公投大選

00:12:57 - 00:12:57
好,

00:12:58 - 00:12:58
講更精確一點,

00:12:59 - 00:13:01
修憲公投。

00:13:01 - 00:13:02
這個修憲公投是說什麼？

00:13:03 - 00:13:09
我們國家的選舉這件事情需不需要從20歲的歲數下修到18歲？

00:13:09 - 00:13:10
就討論這件事情嘛,

00:13:11 - 00:13:11
對不對？

00:13:11 - 00:13:13
這我在課堂上也跟大家分享過嘛,

00:13:13 - 00:13:16
我覺得選舉不能一直保持在20歲,

00:13:16 - 00:13:17
不能下修到18歲,

00:13:17 - 00:13:18
是個愚蠢的一件事情。

00:13:19 - 00:13:20
因為所有人都會講說，

00:13:20 - 00:13:21
啊這個年紀太小，

00:13:21 - 00:13:22
不適合討論政治。

00:13:23 - 00:13:25
請問年紀大的人就適合討論政治嗎？

00:13:26 - 00:13:27
年紀大的人蠢的更多吧？

00:13:27 - 00:13:28
對不對？

00:13:28 - 00:13:29
所以你用這件事情討論這樣，

00:13:29 - 00:13:31
而且我要講一個重點是什麼你知道嗎？

00:13:31 - 00:13:33
你覺得18歲跟20歲會差非常多嗎？

00:13:34 - 00:13:35
這其實根本還好嘛,

00:13:35 - 00:13:37
那個目標都只是整齊劃一,

00:13:37 - 00:13:40
很多人就會預設一件事情是20歲跟18歲,

00:13:41 - 00:13:42
他就預設一件事情叫做,

00:13:42 - 00:13:42
哇,

00:13:42 - 00:13:43
18歲不夠成熟,

00:13:43 - 00:13:45
幹20歲瞬間就成熟了,

00:13:45 - 00:13:46
放你屁。

00:13:46 - 00:13:46
對不對?

00:13:47 - 00:13:47
大一跟大三,

00:13:47 - 00:13:49
你真的會差到非常非常多嗎？

00:13:49 - 00:13:50
根本就還好。

00:13:50 - 00:13:50
好，

00:13:50 - 00:13:50
好，

00:13:51 - 00:13:52
那我為什麼要特別講這個選舉人總數？

00:13:52 - 00:13:54
有效同意票過選舉人總數之半數

00:13:54 - 00:13:54
來

00:13:55 - 00:13:55
這邊非常非常重要

00:13:55 - 00:13:56
你幫我看下面框框

00:13:57 - 00:13:58
我要讓大家知道有多困難

00:13:58 - 00:13:59
因為這個什麼？

00:13:59 - 00:14:00
一

00:14:00 - 00:14:01
智慧卡。

00:14:01 - 00:14:01
來。

00:14:02 - 00:14:04
前面的幾個立委那個都很簡單。

00:14:04 - 00:14:05
你幫我看一下，

00:14:05 - 00:14:05
來，

00:14:05 - 00:14:07
我們以2016年的總統大選來講，

00:14:07 - 00:14:10
當時的選舉人數是1878萬，

00:14:10 - 00:14:13
所以1878萬的一半出來投票。

00:14:14 - 00:14:16
並且投資及早才會過。

00:14:16 - 00:14:17
來，你知道這多困難了嗎？

00:14:17 - 00:14:20
來，這樣講你可能都沒有特別的感覺，

00:14:20 - 00:14:22
我舉一個例子，我們舉一個最簡單的例子，

00:14:22 - 00:14:23
來你幫我看這邊。

00:14:23 - 00:14:26
假設我們今天有一個地方，這個A這個國家好了，

00:14:27 - 00:14:29
他那邊的國家，整個國家裡面

00:14:30 - 00:14:32
的人，我隨便舉個例子，110人好了。

00:14:33 - 00:14:33
好，

00:14:34 - 00:14:35
110人是選舉人嗎？

00:14:35 - 00:14:36
不是。

00:14:36 - 00:14:36
為什麼？

00:14:37 - 00:14:39
因為未滿20歲的人在我們國家會被剃掉嘛。

00:14:39 - 00:14:41
所以我們假設好，他就只剩100人。

00:14:41 - 00:14:45
不要說什麼，100人是我們這個國家可以投票的人。

00:14:46 - 00:14:48
所以什麼樣修憲才會過？

00:14:48 - 00:14:52
修憲的門檻叫做必須要51個人出來,

00:14:53 - 00:14:57
就是必須要51個人投支持,

00:14:57 - 00:14:59
投同意,

00:15:01 - 00:15:02
才會過。

00:15:03 - 00:15:04
51個人投同意才會過,

00:15:04 - 00:15:06
來，這個門檻你覺得高不高？

00:15:07 - 00:15:10
這個門檻三個字形容，爆幹高。

00:15:10 - 00:15:11
為什麼？

00:15:11 - 00:15:11
來，第一，

00:15:12 - 00:15:14
你以為100個人都會出來投票嗎?

00:15:16 - 00:15:18
來投票率幾成算高,大家來猜猜看。

00:15:20 - 00:15:20
三成,

00:15:21 - 00:15:22
沒有，三成太少，真的太少,

00:15:22 - 00:15:25
三成那個國家可能真的太不熱衷於政治了。

00:15:26 - 00:15:27
日本我不知道有沒有這麼低。

00:15:28 - 00:15:29
六成,

00:15:29 - 00:15:35
六，我先講，臺灣跟世界各國比起來，算是愛投票的民族。

00:15:36 - 00:15:37
但是我覺得這個原因是什麼你知道嗎？

00:15:38 - 00:15:39
因為我們投票時間並沒有很久。

00:15:40 - 00:15:41
我們第一次能投總統是1996年

00:15:42 - 00:15:48
所以中華民國歷史上投票率最高的一次選舉是2000年的總統大選

00:15:48 - 00:15:49
史上最高

00:15:49 - 00:15:58
我想接下來除非臺灣發生一個超級爆炸性的事件，否則我覺得應該很難超過那個投票率，八成。

00:16:00 - 00:16:01
八成是天花板。

00:16:01 - 00:16:03
所以我就抓七成就就算高了。

00:16:04 - 00:16:06
七成就就算高喔。

00:16:06 - 00:16:07
我先抓七成就就算高。

00:16:07 - 00:16:07
所以表示什麼？

00:16:08 - 00:16:12
有30人，所以剛好跟你相反，只有30人可能基本上是不太會出來投票的。

00:16:13 - 00:16:16
所以70個人裡面，你要51個人投同意。

00:16:16 - 00:16:17
幹這超困難的。

00:16:18 - 00:16:20
這是非常非常困難的一件事情。

00:16:20 - 00:16:21
好。

00:16:21 - 00:16:23
所以你看喔，如果是70。

00:16:23 - 00:16:26
所以表示什麼？我們以藍綠的劃分，可能就是35藍35綠啊。

00:16:27 - 00:16:34
所以，所以以同意來講，那件事情他就是要其中一方再加上，再加上另外一方15他才會過。

00:16:35 - 00:16:39
所以它是一個需要國家高度共識才會過的東西。

00:16:39 - 00:16:42
沒關係沒關係，你可以大方地這個把它打開沒關係。

00:16:42 - 00:16:42
好。

00:16:43 - 00:16:45
紅牛最近有出一個新口味，好像還蠻好喝的。

00:16:46 - 00:16:46
不好喝嗎？

00:16:46 - 00:16:47
不好喝，好。

00:16:47 - 00:16:47
他。

00:16:49 - 00:16:51
我跟你講紅牛這個東西，我先跟大家分享一下。

00:16:51 - 00:16:54
紅牛這件事情跟法律有關係，為什麼？

00:16:54 - 00:16:55
我跟大家講。

00:16:56 - 00:16:58
因為紅牛是我唯一一個產品。

00:16:58 - 00:17:00
我跟你講紅牛這件事情其實在法律上也是有爭議。

00:17:00 - 00:17:02
因為它在有些國家是被認定為藥品。

00:17:03 - 00:17:06
所以它的成分就跟一般的飲料比起來。

00:17:06 - 00:17:09
它其實在有些國家被預設為藥品，意思就是。

00:17:09 - 00:17:13
它的成分影響到什麼？人民的生命身體權利比較多。

00:17:14 - 00:17:16
所以需要法律比較嚴格的管制。

00:17:16 - 00:17:18
我記得有些北歐國家是藥品。

00:17:18 - 00:17:19
好，那重點來了。

00:17:19 - 00:17:20
因為我很喜歡喝紅牛。

00:17:20 - 00:17:20
為什麼？

00:17:20 - 00:17:22
因為我覺得喝完紅牛的時候我真的有體力。

00:17:22 - 00:17:24
會暫時上身，就是有點像是預知感覺。

00:17:26 - 00:17:28
所以我跟大家講，考上律師跟紅牛有關係。

00:17:28 - 00:17:28
為什麼？

00:17:28 - 00:17:28
來。

00:17:30 - 00:17:31
我考律師那兩天。

00:17:32 - 00:17:33
我星期六日考律師。

00:17:33 - 00:17:35
我星期五晚上，就去買四罐紅牛。

00:17:37 - 00:17:39
兩罐禮拜六，兩罐禮拜天。

00:17:40 - 00:17:40
然後呢？

00:17:42 - 00:17:44
星期六早上起床第一件事情先灌一杯紅牛。

00:17:45 - 00:17:46
先灌，幹那兩天他媽就全力以赴啊。

00:17:48 - 00:17:50
那兩天就是你完全在幹。

00:17:51 - 00:17:53
你再加365天，會很痛苦。

00:17:54 - 00:17:55
所以就這樣全力以赴，所以我第一個到。

00:17:55 - 00:17:59
其中第一件事情是到冰箱打開飲料灌，然後呢？

00:17:59 - 00:17:59
你

00:18:00 - 00:18:02
出門的時候帶另外一杯紅牛，下午喝。

00:18:04 - 00:18:05
好，隔天如法炮製。

00:18:06 - 00:18:08
所以紅牛跟考律師對我其實相關的。

00:18:08 - 00:18:11
就是我需要它來幫我儲存大量的體力這樣子。

00:18:12 - 00:18:21
我跟大家分享，我考律師那時候啊，跟這個有一個感覺，就是跟心靈課程是有關係的。

00:18:21 - 00:18:24
就比較考律師是非常非常痛苦的一個過程。

00:18:24 - 00:18:34
我永遠記得一件事情，第二天啊，我考完的時候晚上七點，你真的知道你從白天，天天還沒有很亮你就出門，到你考完的時候是天黑的。

00:18:34 - 00:18:38
而且你知道，因為10月考試會有點涼意的涼風吹過來。

00:18:38 - 00:18:39
你就很感慨的感覺。

00:18:39 - 00:18:41
所以我寫完一個字的時候往右邊看。

00:18:42 - 00:18:44
然後心想，幹，我還要再365天嗎？

00:18:44 - 00:18:47
就看到那個整個天是暗的，然後涼風吹過來這樣子。

00:18:48 - 00:18:51
但其實在考最後一顆之前，我體力其實已經完全不支了。

00:18:52 - 00:18:55
我體力其實已經是到了一個，就是這個頂點，因為我前一天大失眠。

00:18:57 - 00:18:59
然後，所以我考的時候已經非常非常崩潰，就是

00:19:00 - 00:19:05
我記得在考最後一科的時候，考的是民法民訴。

00:19:06 - 00:19:08
好，重點來了，我在考試院考。

00:19:08 - 00:19:09
考試院什麼爛地方，你知道嗎？

00:19:10 - 00:19:11
你知道什麼爛地方嗎？

00:19:11 - 00:19:11
剛剛我去尿尿。

00:19:12 - 00:19:13
尿尿我要洗手,沒水。

00:19:14 - 00:19:16
幹，這律師考試沒停水是啥小啦。

00:19:18 - 00:19:19
幹嘛殺小啊？

00:19:19 - 00:19:22
就大家沒有一個人考律師是很開心的。

00:19:22 - 00:19:24
大家都愁眉苦臉，你還停水。

00:19:25 - 00:19:27
就沒東西擦嘛。

00:19:28 - 00:19:30
然後就已經很，你的心情已經很差了。

00:19:30 - 00:19:33
然後我就從二樓要走到三樓，我就發現，詼，我走不動。

00:19:34 - 00:19:35
我完全走不動。

00:19:36 - 00:19:37
因為我體力透支了。

00:19:37 - 00:19:41
所以我還請我另外一個朋友,在我沒有洗手的狀況之下,扶我上樓。

00:19:42 - 00:19:44
但他至今不知道我沒有洗手。

00:19:44 - 00:19:45
他就扶我上樓,所以你知道那時候我已經快不行了。

00:19:45 - 00:19:51
但是我覺得我一個運氣好是考卷發下來,我看到題目的時候,我會恢復正常。

00:19:51 - 00:19:53
我會完全恢復正常。

00:19:53 - 00:19:57
所以那一天基本上就是我就屬於這種體力瀕臨極限，但考卷一發下來我就恢復正常，寫完又快沒了。

00:20:00 - 00:20:02
不行，然後再發考卷就正常。

00:20:02 - 00:20:03
但是考完那一剎那，

00:20:03 - 00:20:05
我突然發現怎麼樣你知道嗎？

00:20:05 - 00:20:07
我體力完全恢復。

00:20:08 - 00:20:10
我覺得你知道那個體力，那個值啊。

00:20:10 - 00:20:12
原本到民法民訴的時候這樣子，然後考時候都恢復的時候，

00:20:13 - 00:20:16
然後又快不行這樣子，然後一考完，我就立刻到這邊。

00:20:17 - 00:20:18
我瞬間就是，幹！

00:20:18 - 00:20:23
我現在，我我我現在，我現在精神百倍，幹走唱歌啊，喝個酒啊，走啊。

00:20:24 - 00:20:25
然後，我後來發現一件事情，

00:20:26 - 00:20:29
就那一剎那，我感受到無比的快樂跟興奮。

00:20:30 - 00:20:32
當然最後一科考完，我覺得我考得蠻好的，

00:20:32 - 00:20:34
但其實最後一科是我所有科目裡面考最爛的。

00:20:34 - 00:20:36
但我當下就是有這個無比的自信。

00:20:37 - 00:20:37
好,

00:20:37 - 00:20:38
我後來發現,

00:20:38 - 00:20:41
這個手法其實跟心靈課程是一樣的，大家知道嗎？

00:20:42 - 00:20:45
心靈課程就是，他會一直罵你，一直打你，一直虐待你，

00:20:45 - 00:20:49
然後到你瀕臨快要崩潰的時候，瞬間給你糖吃。

00:20:50 - 00:20:52
那個糖不是真的糖，就是他給你正能量。

00:20:53 - 00:20:56
你瀕臨到這個狀況底下，他給你正能量的時候，

00:20:56 - 00:20:59
腦內的那個腦，那個好像腦內啡會瞬間到達一個頂點，

00:21:00 - 00:21:02
然後那個快樂感會是從所未有的。

00:21:02 - 00:21:05
所以你看所有心靈課程的人，他都會有一種就是，

00:21:05 - 00:21:07
我瞬間覺得我好棒，我擁有很多。

00:21:07 - 00:21:09
我跟你講我考律師的時候就就就那種感覺。

00:21:10 - 00:21:11
所以那天就是，

00:21:11 - 00:21:13
我原本已經快不行了，我覺得我快死了喔。

00:21:13 - 00:21:15
我一考完，幹真的去唱歌唱到半夜。

00:21:16 - 00:21:17
沒有紅牛喔。

00:21:18 - 00:21:19
還喝一大堆酒喔。

00:21:19 - 00:21:20
唱完我還覺得我精神百倍。

00:21:21 - 00:21:23
我覺得這是一個很可怕的事情。

00:21:23 - 00:21:24
好，好，講遠了。

00:21:24 - 00:21:25
好，就是我們先拉回來。

00:21:26 - 00:21:27
好，來，這就是公投門檻。

00:21:28 - 00:21:30
公投門檻就這麼高，來做一個比較。

00:21:30 - 00:21:32
來，這個禮拜六要做什麼事情？

00:21:33 - 00:21:37
現在這個門檻叫做修憲的公投喔。

00:21:38 - 00:21:39
這禮拜六有個很重要的事情是什麼？

00:21:40 - 00:21:43
說重要也不重要啦，就是這禮拜要公投。

00:21:44 - 00:21:47
但是這個公投是公投法的公投。

00:21:48 - 00:21:50
那個修憲的公投是憲法的公投，

00:21:51 - 00:21:52
所以兩個是不太一樣。

00:21:54 - 00:21:58
兩個不太一樣喔，這個是憲法的公投，那個是公投法的公投。

00:21:58 - 00:22:00
來，在座各位全部都

00:22:00 - 00:22:00
可以投，

00:22:00 - 00:22:01
為什麼？

00:22:01 - 00:22:02
因為按照公投法的規定，

00:22:02 - 00:22:03
18歲就可以投票。

00:22:04 - 00:22:05
因為公投法並不是我們的選舉。

00:22:06 - 00:22:07
來，

00:22:07 - 00:22:09
公投法這週有個公投啊，

00:22:09 - 00:22:10
他投什麼？

00:22:11 - 00:22:12
核三延役嘛。

00:22:12 - 00:22:12
錯了，

00:22:13 - 00:22:14
我跟你講根本不是這件事情。

00:22:15 - 00:22:16
我跟大家講，

00:22:16 - 00:22:18
所有的公投都會被取錯號。

00:22:19 - 00:22:23
但是其實他的綽號跟他的本文根本是不一定有絕對的關係。

00:22:24 - 00:22:25
我舉個例子，

00:22:25 - 00:22:25
來，

00:22:26 - 00:22:27
2018年的時候，

00:22:27 - 00:22:29
我們那時候投了很多公投。

00:22:29 - 00:22:31
其中最後一個跟這次比較有關係的

00:22:31 - 00:22:31
第18號

00:22:31 - 00:22:32
第18號公投叫做什麼？

00:22:33 - 00:22:34
以核養綠。

00:22:35 - 00:22:36
但是你知道它的命題是什麼嗎？

00:22:37 - 00:22:38
您是否支持以核養綠？

00:22:39 - 00:22:39
錯。

00:22:40 - 00:22:42
您是否支持刪除？

00:22:42 - 00:22:45
您是否同意刪除電業法第25條？

00:22:46 - 00:22:47
那電業法25條是什麼？

00:22:48 - 00:22:51
2018年那時候規定是2025年應該要非核

00:22:51 - 00:22:53
2025年要非核家園。

00:22:54 - 00:22:55
所以就說什麼,

00:22:55 - 00:22:56
你投的東西叫做,

00:22:57 - 00:22:58
2025年之後,

00:22:58 - 00:23:00
臺灣還要不要是一個非核家園？

00:23:01 - 00:23:02
所以你投支持，

00:23:02 - 00:23:04
那就是要刪掉。

00:23:05 - 00:23:05
你投反對，

00:23:05 - 00:23:06
就是不要刪掉。

00:23:07 - 00:23:07
好,

00:23:08 - 00:23:09
所以就基本上是這樣子。

00:23:10 - 00:23:10
那,

00:23:10 - 00:23:11
所以你看,

00:23:11 - 00:23:14
以核養綠跟我剛才講的東西有沒有關係？

00:23:14 - 00:23:15
完全沒有關係。

00:23:16 - 00:23:17
因為它根本沒有講，

00:23:17 - 00:23:18
它只是說你要不要，

00:23:19 - 00:23:24
因為它的意思是2025年臺灣的核一、核二、核三是不是應該全面退役？

00:23:24 - 00:23:26
這件事情你要還是不要？

00:23:26 - 00:23:27
如果不要的話，

00:23:27 - 00:23:28
那又是什麼？

00:23:28 - 00:23:29
這件事情就全面退役。

00:23:30 - 00:23:30
那如果你要的話就，

00:23:31 - 00:23:33
如果你支持非核家園就是全面退役。

00:23:33 - 00:23:38
然後如果你不支持，那就是他們之後在一定的條件狀況底下是可以重新開的。

00:23:39 - 00:23:39
就這樣。

00:23:40 - 00:23:41
所以跟以核養綠沒有關係。

00:23:41 - 00:23:41
沒錯，

00:23:41 - 00:23:43
跟這次的公投你會發現一件事情。

00:23:43 - 00:23:44
其實這次的公投是，

00:23:45 - 00:23:51
您是否支持主管機關確認核三完全安全無虞的狀況下，重啟核三。

00:23:53 - 00:23:53
所以這個命題是，

00:23:54 - 00:23:55
其實是有問題的，

00:23:55 - 00:23:55
為什麼？

00:23:56 - 00:23:58
它其實不是核三重啟喔。

00:23:59 - 00:23:59
它意思只是

00:24:00 - 00:24:05
主管機關確定核三安全才能重啟，它其實是有這個要件的，所以它隱含了一個反面要件叫做，如果主管機關發現核三不安全，那就不能重啟。

00:24:13 - 00:24:21
所以有時候它還有一個地方叫做你支持這件事情，就意味著你支持，如果核三不安全，它不能重啟。

00:24:22 - 00:24:25
所以這件事情不等於你支持核三絕對重啟。

00:24:26 - 00:24:26
聽懂意思嗎？

00:24:27 - 00:24:30
所以我意思是說這個事情你要投同意或不同意？

00:24:30 - 00:24:34
我沒有，我沒有要求大家要投什麼，但是我要說你要搞清楚命題是什麼。

00:24:35 - 00:24:37
但是我覺得有些現況大家一定要搞清楚喔。

00:24:38 - 00:24:41
來，此時此刻臺灣現在，現在是8月20號。

00:24:43 - 00:24:45
現在臺灣此時此刻核電發電量是多少，大家知道嗎？

00:24:49 - 00:24:50
此時此刻就現在。

00:24:51 - 00:24:52
零。

00:24:53 - 00:24:56
其實臺灣，我們竟然這一個月是非核，一兩個月好像是非核家園的狀態。

00:24:57 - 00:24:59
是，是非核家園的狀態。

00:24:59 - 00:25:00
其實臺灣就是因為

00:25:00 - 00:25:02
核一、核二、核三其實都很久了。

00:25:02 - 00:25:06
所以他們其實時間到應該會有這個法律是有規定，他會要退役的一個狀態。

00:25:07 - 00:25:11
所以其實我們這兩一兩個月，我忘記時間多久了。

00:25:11 - 00:25:12
所以其實臺灣是有進入到非核家園的狀態。

00:25:12 - 00:25:15
我們現在所有的發電量都沒有一個是跟核電有關係的。

00:25:15 - 00:25:16
那我考考大家。

00:25:16 - 00:25:19
大家知道核電量佔臺灣總體發電量幾%?

00:25:19 - 00:25:19
大家知道嗎?

00:25:22 - 00:25:23
大家有人知道答案嗎?

00:25:23 - 00:25:25
幹，如果大家搖頭，你不覺得這是很可怕的事情嗎？

00:25:25 - 00:25:28
幹，你們連基本的專業知識都不知道，然後幹大家可以去投。

00:25:28 - 00:25:29
我不是在怪大家喔。

00:25:29 - 00:25:31
我只是說大部分都不知道喔，這是一個很可怕的一件事情喔。

00:25:33 - 00:25:35
對，幹我支持核能發電，OK，fine也可以，我不支持也可以。

00:25:35 - 00:25:39
但你知道核電量在臺灣發電佔比幾%嗎?

00:25:40 - 00:25:41
其實大部分是不知道,在5%左右。

00:25:43 - 00:25:43
大概5%。

00:25:44 - 00:25:45
5%是多還是少?

00:25:45 - 00:25:47
這個都沒有絕對的答案。

00:25:47 - 00:25:48
但他就是5%。

00:25:49 - 00:25:52
我要跟大家講一件事情，是因為我從第一年上課，就受到公投法的問題。

00:25:52 - 00:25:53
我就會問大家一件事情，我發現從南到北基本上

00:25:55 - 00:25:57
答對的人大概不到1%。

00:25:58 - 00:25:59
比核電發電量趴數還少。

00:26:00 - 00:26:01
所以，

00:26:01 - 00:26:01
所以是說，

00:26:02 - 00:26:03
要搞清楚再去投票，

00:26:03 - 00:26:04
要搞清楚再去投票。

00:26:05 - 00:26:05
這個很重要。

00:26:05 - 00:26:06
好，那我要講它門檻了。

00:26:06 - 00:26:08
這個門檻不太一樣喔，

00:26:08 - 00:26:08
一樣嘛。

00:26:08 - 00:26:10
來，100個人投票。

00:26:10 - 00:26:11
來，它是規定什麼？

00:26:12 - 00:26:16
100個人投票裡面，至少要有26個人出來投同意，

00:26:17 - 00:26:17
他才會過。

00:26:18 - 00:26:18
好，

00:26:20 - 00:26:22
這個是什麼意思你知道嗎？

00:26:23 - 00:26:25
那個門檻叫做，

00:26:25 - 00:26:25
第一，

00:26:25 - 00:26:27
這邊的門檻叫做，

00:26:27 - 00:26:30
它的那個同意，

00:26:31 - 00:26:33
加上投票率，

00:26:34 - 00:26:36
都要過50%。

00:26:37 - 00:26:39
還有這個，它其實基本上就是這個門檻。

00:26:40 - 00:26:40
什麼意思？

00:26:40 - 00:26:41
因為很有可能是什麼？

00:26:42 - 00:26:47
很有可能最後投，最後這個，那個，它投票率過50%了嘛。

00:26:48 - 00:26:48
對不對？

00:26:49 - 00:26:51
可是投票率過50%代表同意票過50%嗎?

00:26:51 - 00:26:52
不一定啊。

00:26:52 - 00:26:53
對不對?

00:26:53 - 00:26:56
好,所以這個是這個樣子,公投法是四分之一。

00:26:56 - 00:26:57
也就是說一定要有什麼?

00:26:58 - 00:27:00
四分之一的人出來投同意才會過。

00:27:00 - 00:27:03
所以它的門檻叫做它的投票率，

00:27:04 - 00:27:08
它的投票率加上這個同意票，

00:27:08 - 00:27:11
它必須要過這個四分之一。

00:27:11 - 00:27:14
所以投票率要過25%啦，且同意票大於不同意票。

00:27:15 - 00:27:16
基本上是這個意思。

00:27:17 - 00:27:19
投票率要過25%且同意票大於不同意票。

00:27:20 - 00:27:23
好，這是目前公投法相關的規定這樣子。

00:27:23 - 00:27:26
大家就是稍微有點概念就好，這十四才會考，二十四不會考。

00:27:26 - 00:27:28
來，二十四不會考你這個幾%。

00:27:29 - 00:27:30
不會，但是14會考。

00:27:31 - 00:27:32
公投法應該沒有考過。

00:27:32 - 00:27:36
但是修，公投，修憲公投考過很多次。

00:27:36 - 00:27:37
好。

00:27:37 - 00:27:41
所以大家就會知道一件事情嘛，來，憲法在我們國家最高。

00:27:42 - 00:27:45
然後開放性、政治性跟固定性。

00:27:45 - 00:27:46
這是我們國家特性。

00:27:46 - 00:27:48
來，不是每一個國家都是這個樣子。

00:27:49 - 00:27:50
這件事不是每個國家都這樣子。

00:27:50 - 00:27:54
每一個國家面對憲法修憲的門檻都不太一樣。

00:27:54 - 00:27:56
我們國家是比較剛性憲法。

00:27:56 - 00:27:59
那你覺得我們國家這個剛性憲法你覺得合不合理？

00:28:00 - 00:28:01
就合不合理。

00:28:01 - 00:28:05
我先講這個答案很簡單，這個答案叫合不合理都有。

00:28:05 - 00:28:06
為什麼？

00:28:06 - 00:28:07
我先講不合理的地方。

00:28:07 - 00:28:09
修憲太困難啊。

00:28:09 - 00:28:10
它真的太困難了。

00:28:11 - 00:28:15
就你這個問題，你這個議題沒有取得國家所有政黨的支持。

00:28:16 - 00:28:17
而且我跟你講啦。

00:28:17 - 00:28:17
來。

00:28:18 - 00:28:19
下修18歲門檻。

00:28:19 - 00:28:21
請問你知道當時誰支持，你知道嗎？

00:28:22 - 00:28:23
所有政黨都支持。

00:28:25 - 00:28:26
所有政黨都支持喔。

00:28:26 - 00:28:28
因為那個是修憲委員會通過的嘛。

00:28:28 - 00:28:29
來，你看前面門檻。

00:28:30 - 00:28:30
看一下。

00:28:31 - 00:28:36
修憲立法委員多少？四分之一提議，四分之三出席，並且四分之三決議嘛。

00:28:36 - 00:28:37
所以門檻也很高啊。

00:28:38 - 00:28:43
所以當時是藍，就是當時是國民黨、民進黨、民眾黨跟時代力量都支持喔。

00:28:45 - 00:28:47
但是最後你知道最後投出來結果是什麼，你知道嗎？

00:28:47 - 00:28:54
他最後投出來結果是支持投票門檻下修18歲。

00:28:55 - 00:28:58
是投票結果跟民進黨支持率高度正相關。

00:28:59 - 00:29:03
但是跟國民黨跟民眾黨是比較不直接。

00:29:03 - 00:29:04
跟國跟民眾黨怎麼樣,那跟國民黨是不直接正相關。

00:29:07 - 00:29:08
所以他到最後還是很奇怪。

00:29:08 - 00:29:12
他還是投出來,他的結果投出來還是很像政黨對決。

00:29:13 - 00:29:15
但其實他不應該是政黨對決。

00:29:15 - 00:29:16
所以這這是。

00:29:16 - 00:29:19
這個是有時候在臺灣政治必然會發生的一件事情。

00:29:20 - 00:29:20
好。

00:29:20 - 00:29:20
那。

00:29:21 - 00:29:23
這個我只要跟大家講修憲真的非常困難。

00:29:23 - 00:29:24
大家合理的地方在哪裡？

00:29:25 - 00:29:28
他合理的地方就是在我們兩岸這個臺海危機的狀況底下。

00:29:28 - 00:29:30
因為修憲門檻很困難啊。

00:29:30 - 00:29:33
所以不管怎麼樣，我們會維持這個暫時體制。

00:29:33 - 00:29:34
至少他鞏固我們。

00:29:35 - 00:29:38
有點像是什麼？有點像進擊的巨人裡面那個牆就很高嘛。

00:29:38 - 00:29:38
對不對？就是。

00:29:39 - 00:29:39
雖然。

00:29:40 - 00:29:42
所以我需要，所以希望臺灣不要有個超大型巨人。

00:29:42 - 00:29:43
好。

00:29:43 - 00:29:45
那如果臺灣有超大型巨人，你要知道一件事情。

00:29:46 - 00:29:46
那個超大型巨人。

00:29:47 - 00:29:48
哦。

00:29:48 - 00:29:49
是內建，好，大家知道這件事情。

00:29:49 - 00:29:49
好。

00:29:50 - 00:29:50
我要講的事情叫做…

00:29:52 - 00:29:52
呃。

00:29:53 - 00:29:58
他的合理之處在於他會鎖住臺灣這個中華民國的狀態，不輕易改變。

00:29:58 - 00:30:00
這是他帶來的合理的地方。

00:30:00 - 00:30:00
不合理之處就是太困難，改變也很困難。

00:30:03 - 00:30:11
所以反過來講，合理的地方就在於，如果是今天你想把臺灣去做變動的人，門檻跟成本會超高。

00:30:12 - 00:30:15
所以想要把臺灣帶往獨立的方向非常困難。

00:30:16 - 00:30:19
同樣的，你要把想臺灣帶往統一的方向也同樣非常非常困難。

00:30:19 - 00:30:21
這反而是它的好處。

00:30:21 - 00:30:22
好，大家可以去思考這個問題。

00:30:22 - 00:30:23
好來，你報告第三頁。

00:30:24 - 00:30:25
來憲法變遷。

00:30:25 - 00:30:28
這個地方就跟考試就開始更息息相關了,為什麼?

00:30:29 - 00:30:31
因為我們要討論一件事情,憲法會怎麼變?

00:30:32 - 00:30:33
憲法會怎麼去做變化?

00:30:33 - 00:30:34
這是我們要學的一件事情。

00:30:34 - 00:30:39
來憲法變化有三種，三種的是三種變化，我們就學這三種事情。

00:30:39 - 00:30:41
第一個叫做憲政慣例，在臺灣比較少。

00:30:42 - 00:30:43
憲政慣例是什麼？

00:30:43 - 00:30:45
來仔細聽，很簡單，你聽我白話文講就好。

00:30:46 - 00:30:47
憲法沒有規定的事情。

00:30:48 - 00:30:55
憲法沒有規定,但是我們透過政治的運作,反覆行使,使得所有人對這個慣例具有法的確信。

00:30:55 - 00:30:56
他就叫做憲政慣例。

00:30:57 - 00:30:57
好比如說什麼？

00:30:57 - 00:31:03
像以前的美國總統,曾經有一段時間,華盛頓當兩屆就走了嘛,對不對？

00:31:03 - 00:31:08
所以當時有一段時間是美國總統有沒有八年的任期是沒有被規範的。

00:31:09 - 00:31:11
欸，大家知道一件事情喔。

00:31:12 - 00:31:14
美國總統跟臺灣總統其實有一個不一樣喔。

00:31:15 - 00:31:16
臺灣的總統是什麼？

00:31:17 - 00:31:18
一任幾年？

00:31:19 - 00:31:19
四年。

00:31:20 - 00:31:21
最多連任幾次?

00:31:22 - 00:31:22
一次。

00:31:22 - 00:31:23
我們規定長這個樣子。

00:31:24 - 00:31:25
所以可不可以再任？

00:31:27 - 00:31:28
馬英九要出來選，蔡英文要出來選，請問可不可以？

00:31:30 - 00:31:31
可以啊。

00:31:32 - 00:31:35
因為我們只規定說總統任期四年,然後連任一次嘛。

00:31:35 - 00:31:36
我們就規定這樣子而已啊。

00:31:37 - 00:31:39
所以蔡英文跟馬英九都連任過一次。

00:31:39 - 00:31:41
就這樣啊,他可不可以再出來選,可以啊。

00:31:43 - 00:31:45
他的門檻叫做連任一次。

00:31:45 - 00:31:51
所以你只要中間有隔一任,下次蔡英文跳出來說,幹,賴清德你做得太爛,我要取代你可不可以,沒有不行。

00:31:51 - 00:31:52
當然是可以啊,反正就沒有不行。

00:31:52 - 00:31:55
但是她取代他之後可不可以出來選總統,可以啊。

00:31:56 - 00:31:57
對不對?

00:31:57 - 00:32:00
馬英九發現怎麼樣，跟國民黨真的沒有人能打。

00:32:00 - 00:32:01
韓國瑜太爛了，

00:32:01 - 00:32:02
我再出來，

00:32:02 - 00:32:02
你也不行啊，

00:32:03 - 00:32:03
但是美國不行。

00:32:04 - 00:32:05
美國規定，

00:32:06 - 00:32:07
一任總統做四年，

00:32:07 - 00:32:08
最多連任一次，

00:32:08 - 00:32:10
且只能當八年。

00:32:11 - 00:32:12
所以才說什麼。

00:32:12 - 00:32:14
美國總統你就只能當八年。

00:32:15 - 00:32:15
所以重點來了，

00:32:15 - 00:32:16
來，

00:32:16 - 00:32:17
川普有沒有當過總統？

00:32:18 - 00:32:19
他當過吧。

00:32:19 - 00:32:20
當過一次被拜登幹掉,

00:32:20 - 00:32:21
再重選又選上了嘛,

00:32:21 - 00:32:21
對不對？

00:32:22 - 00:32:23
他能不能再連任？

00:32:23 - 00:32:23
不行。

00:32:25 - 00:32:26
他不能再連任，

00:32:26 - 00:32:26
他就只能當八年。

00:32:26 - 00:32:28
這是美國總統跟臺灣總統的差異喔。

00:32:28 - 00:32:29
這是他沒有寫在憲法裡面的。

00:32:30 - 00:32:33
但是早期美國憲法並沒有寫那麼清楚的時候，他們是靠憲政慣例運作。

00:32:33 - 00:32:36
所以接下來是憲政慣例有個很重要的前提，就是憲法寫得不夠清楚。

00:32:36 - 00:32:38
因為寫得不夠清楚，

00:32:38 - 00:32:44
所以我們要透過政治的互動，反覆的行使，形成法的確信，

00:32:44 - 00:32:46
然後大家會遵守這個規定，

00:32:46 - 00:32:47
這叫做憲政慣例。

00:32:48 - 00:32:48
好。

00:32:49 - 00:32:50
再來，

00:32:51 - 00:32:52
幫我翻過來，

00:32:52 - 00:32:53
來我們來重新複習一下，

00:32:53 - 00:32:58
這個經典的，非常非常經典的一個大法官解釋。

00:32:58 - 00:32:59
好，幫我翻到第四頁。

00:33:01 - 00:33:02
我先跟大家講，

00:33:02 - 00:33:04
如果大家讀這個講義的時候啊，

00:33:04 - 00:33:04
那個註解啊，

00:33:05 - 00:33:06
其實有時候可以認真看一下。

00:33:07 - 00:33:07
有些註解我，

00:33:07 - 00:33:09
因為我很認真寫這些註解，

00:33:09 - 00:33:11
就是所以大家可以認真看一下這樣子。

00:33:11 - 00:33:12
好。

00:33:13 - 00:33:14
而且我跟大家講，

00:33:14 - 00:33:17
我真的是就想辦法減少這個講義的內容,

00:33:17 - 00:33:19
所以你看第一本跟第二本其實都很薄啊,

00:33:19 - 00:33:21
真的都想辦法就是讓大家薄一點,

00:33:21 - 00:33:23
因為我知道其他老師的講義都很可怕,

00:33:23 - 00:33:24
所以盡量薄一點這樣子。

00:33:25 - 00:33:26
好，我們來看一下憲法的修改。

00:33:26 - 00:33:26
來，

00:33:27 - 00:33:30
憲法的修改，剛剛我們講憲政慣例它是一種方式。

00:33:30 - 00:33:31
可是另外一種叫做什麼？

00:33:32 - 00:33:35
另外一種憲法修改就是實質上的修憲。

00:33:35 - 00:33:37
好，第四頁有講一個很重要的事情叫做什麼？

00:33:38 - 00:33:41
來，我們仔細聽，憲法的修憲其實分成兩種，

00:33:41 - 00:33:43
一個叫做直接的修憲。

00:33:43 - 00:33:46
就是我們直接做憲法的條文的直接修憲。

00:33:46 - 00:33:47
來，臺灣有沒有走這條路？

00:33:48 - 00:33:49
有沒有走這條路徑？

00:33:49 - 00:33:50
沒有。

00:33:50 - 00:33:50
來，來，

00:33:50 - 00:33:51
我來問大家，

00:33:51 - 00:33:52
臺灣現在有幾部憲法？

00:33:53 - 00:33:55
其實應該有兩部。

00:33:55 - 00:33:57
一部叫中華民國憲法本文。

00:33:59 - 00:33:59
一部叫

00:34:00 - 00:34:02
中華民國憲法增修條文。

00:34:02 - 00:34:03
好。

00:34:03 - 00:34:04
我問大家一個大哉問，

00:34:04 - 00:34:05
為什麼要增修條文？

00:34:05 - 00:34:06
憲法規定得不好，

00:34:06 - 00:34:07
幹嘛不改本文就好？

00:34:08 - 00:34:09
我們幹嘛另外立一個憲法？

00:34:09 - 00:34:12
然後在另外立一個憲法裡面的條文的規定都說

00:34:12 - 00:34:13
啊

00:34:13 - 00:34:15
這個東西憲法本文暫時凍結

00:34:15 - 00:34:17
這個憲法本文不予適用。

00:34:18 - 00:34:19
幹嘛這麼麻煩

00:34:19 - 00:34:20
你幹嘛不直接改就好？

00:34:20 - 00:34:21
幹嘛要立一個新的憲法？

00:34:22 - 00:34:22
來，

00:34:22 - 00:34:23
請問大家有沒有知道為什麼？

00:34:25 - 00:34:25
蛤？

00:34:26 - 00:34:26
不是。

00:34:27 - 00:34:28
以前修憲沒那麼困難。

00:34:29 - 00:34:30
以前修憲是國民大會修的。

00:34:31 - 00:34:32
那個門檻沒有那麼高。

00:34:32 - 00:34:33
這是現在的修憲門檻。

00:34:34 - 00:34:39
這個現在修憲門檻是2005年中華民國史上第七次修憲修改的最後產物。

00:34:39 - 00:34:41
在這七次修憲之前是國民大會修的，

00:34:41 - 00:34:42
反而是很好修的。

00:34:43 - 00:34:44
所以這不是，

00:34:44 - 00:34:44
這不是理由。

00:34:45 - 00:34:45
還有沒有人知道？

00:34:48 - 00:34:48
你看，

00:34:48 - 00:34:49
大家主修法律讀這麼久，

00:34:49 - 00:34:51
沒有好好想過這個問題對不對？

00:34:51 - 00:34:52
我跟你講，

00:34:52 - 00:34:55
接下來講的事情就超級爆幹政治。

00:34:56 - 00:34:56
很簡單。

00:34:57 - 00:34:59
因為中華民國，

00:34:59 - 00:35:20
幹我講的

00:35:20 - 00:35:40
都想笑。

00:35:41 - 00:35:42
因為中華，

00:35:42 - 00:35:43
幹！真的太好笑

00:35:43 - 00:35:44
中華民國憲法

00:35:46 - 00:35:47
什麼可以在臺灣使用？

00:35:48 - 00:35:49
中華民國憲法要給誰用的？

00:35:50 - 00:35:51
整個大中國啊。

00:35:52 - 00:35:55
1947年這個憲法是給整個中國使用的啊。

00:35:56 - 00:35:57
可是這個憲法來到臺灣之後發現怎麼樣？

00:35:58 - 00:36:00
它不是給臺灣人用的。

00:36:00 - 00:36:01
如果你以後要用到之後，

00:36:01 - 00:36:02
你要拿來做什麼事情？

00:36:02 - 00:36:02
你要怎麼做？

00:36:03 - 00:36:04
解凍。

00:36:04 - 00:36:06
所以你知道什麼要凍結嗎？

00:36:06 - 00:36:08
因為總有一天，

00:36:09 - 00:36:10
我們要做什麼事情。

00:36:10 - 00:36:12
反攻大陸。

00:36:13 - 00:36:14
反攻大陸成功之後，

00:36:14 - 00:36:17
我們就可以把中華民國憲法條文全部刪掉，

00:36:17 - 00:36:20
那些被凍結的憲法條文都會怎麼樣，

00:36:20 - 00:36:21
解凍。

00:36:23 - 00:36:24
這就是為什麼會有兩部憲法。

00:36:25 - 00:36:25
對不對？

00:36:25 - 00:36:26
聽起來就怎麼樣？

00:36:26 - 00:36:27
幹，笑死。

00:36:28 - 00:36:28
對不對？

00:36:28 - 00:36:29
假設這是一篇文案，

00:36:29 - 00:36:30
下面就有人說，

00:36:30 - 00:36:30
幹，笑死。

00:36:31 - 00:36:31
對不對？

00:36:32 - 00:36:32
但這真實就是。

00:36:33 - 00:36:33
這真的就是這樣，

00:36:33 - 00:36:34
我沒有騙大家，

00:36:34 - 00:36:35
真的就是這個樣子，

00:36:36 - 00:36:37
這就是我們國家的現狀。

00:36:37 - 00:36:38
所以你要知道一件事情，

00:36:38 - 00:36:42
中華民國憲法本文是給整個中國人使用的,

00:36:42 - 00:36:46
但中華民國憲法增修條文是給臺澎金馬暫時使用的。

00:36:47 - 00:36:48
所以你看他回答很好,

00:36:48 - 00:36:49
為什麼要凍結,

00:36:49 - 00:36:50
因為他要暫時嘛,

00:36:51 - 00:36:53
所以我們整個體制其實都是暫時的。

00:36:54 - 00:36:55
這樣可以理解嗎？

00:36:55 - 00:36:56
好。

00:36:56 - 00:36:57
好。

00:36:57 - 00:36:59
這樣子希望大家可以理解。

00:36:59 - 00:37:02
為什麼我們要透過徵修條文的方式,

00:37:03 - 00:37:05
這是因為總有一天我們要反攻大陸,

00:37:06 - 00:37:11
這是可以整個解救我們的兩岸同胞,

00:37:13 - 00:37:16
14億的人民。

00:37:21 - 00:37:23
所以到這邊為止你就可以理解一件事情,

00:37:23 - 00:37:25
為什麼那麼多人吵憲法的議題。

00:37:26 - 00:37:27
因為其實坦白講，

00:37:27 - 00:37:28
以這個角度來講，

00:37:28 - 00:37:36
當我們在講中華民國憲法的時候，

00:37:37 - 00:37:39
它其實是一個不完整的概念。

00:37:40 - 00:37:42
它其實是一個非常不完整的概念。

00:37:42 - 00:37:43
當我們在講，

00:37:43 - 00:37:44
我舉個例子，

00:37:44 - 00:37:46
當我們在講美國憲法的時候，

00:37:47 - 00:37:49
它才算是一個完整的概念。

00:37:50 - 00:37:51
因為我們知道它在講什麼，

00:37:52 - 00:37:53
可是當講中華民國憲法的時候，

00:37:53 - 00:37:54
它是不知道在講什麼。

00:37:54 - 00:37:57
因為它可能有很多個選項，

00:37:58 - 00:37:59
它可能有很多個選項。

00:38:00 - 00:38:04
你可能指的是1947年公佈的那個法律所講的疆界。

00:38:04 - 00:38:12
也有可能是1949年到現在，到此時此刻到現在的這個臺澎金馬的疆界。

00:38:14 - 00:38:15
所以它有各種不同的答案。

00:38:15 - 00:38:23
又或者說有人把中華民國提煉出來，他講的是1911到1949這個過去的一個概念。

00:38:24 - 00:38:29
所以有人認為說1947年這個概念他應該，他雖然現在不存在，但他延續下去。

00:38:29 - 00:38:31
那有人認為說這個東西已經不見了。

00:38:31 - 00:38:34
或有人認為說他應該是到現在的一個體制。

00:38:34 - 00:38:36
所以它其實是一個講不完整的概念。

00:38:36 - 00:38:41
所以這就是為什麼國家，我們國家人民對國家認同差異會這麼大。

00:38:41 - 00:38:44
這都源自於我們的憲法這件事情的言說是不完整的。

00:38:45 - 00:38:48
就像是不會有人跟你講說，這個美國其實分三種。

00:38:49 - 00:38:49
好，對不對？

00:38:49 - 00:38:50
不會啊。

00:38:50 - 00:38:53
不會有人跟你講說，這個美國其實是英國。

00:38:53 - 00:38:54
不會有人這樣講，很奇怪嘛，對不對？

00:38:55 - 00:38:57
美國就是美國，沒有人會討論這件事情，但我們臺灣會有這樣子。

00:38:58 - 00:39:00
所以這會有它的爭議性在。

00:39:00 - 00:39:02
所以正因為有這個爭議性在，

00:39:02 - 00:39:04
當我們在討論這些政治議題的時候，

00:39:04 - 00:39:05
我要跟大家講一件事情。

00:39:05 - 00:39:07
這件事情是嚴肅的。

00:39:07 - 00:39:08
也是也必須被討論的。

00:39:09 - 00:39:10
也是必須要被好好辯論的。

00:39:11 - 00:39:16
因為一個國家的共同體，你要往什麼方向，是所有人一起決定的。

00:39:16 - 00:39:18
你必定參與其中，所以你的想法跟你的argument是很重要的。

00:39:20 - 00:39:23
當我們在日常生活當中一直跟大家講這個概念。

00:39:23 - 00:39:24
它就會是一種力量。

00:39:25 - 00:39:27
所以你的立場是什麼，你必須自己想清楚決定。

00:39:28 - 00:39:30
然後去跟更多人分享跟說服。

00:39:31 - 00:39:32
我覺得這是一個重要的概念。

00:39:32 - 00:39:35
尤其是當這個憲法如此的不完整。

00:39:35 - 00:39:37
它必須有一天得完整。

00:39:37 - 00:39:38
好。

00:39:38 - 00:39:39
好。

00:39:39 - 00:39:44
那我們講到最後,講完這個概念之後,我們就要來看一個非常重要的案例。

00:39:44 - 00:39:44
好。

00:39:44 - 00:39:44
來。

00:39:44 - 00:39:46
前面我已經跟大家前幾堂課有講過這個概念嘛，對不對？

00:39:47 - 00:39:48
修憲這個概念。

00:39:49 - 00:39:49
好。

00:39:49 - 00:39:50
修憲有沒有界限？

00:39:51 - 00:39:52
有沒有？

00:39:53 - 00:39:54
來問大家。

00:39:54 - 00:39:55
來，第一個問題，憲法會不會違憲？

00:39:57 - 00:39:57
會。

00:39:57 - 00:39:58
憲法會違憲。

00:39:59 - 00:40:00
憲法違反

00:40:00 - 00:40:01
那個界限叫做什麼？

00:40:01 - 00:40:03
自由民主憲政秩序。

00:40:03 - 00:40:05
所以修憲會不會有界限？

00:40:05 - 00:40:05
會。

00:40:06 - 00:40:08
自由民主憲政秩序下有個很重要的四個概念叫什麼？

00:40:09 - 00:40:12
民主共和國原則、國民主權、基本權跟權力分立原則。

00:40:13 - 00:40:13
好。

00:40:14 - 00:40:15
那我來跟大家講。

00:40:15 - 00:40:19
這到這個是今天動地的這個號是是所謂的四至499號解釋。

00:40:19 - 00:40:19
好。

00:40:19 - 00:40:21
那我們看一下它發生什麼事情。

00:40:21 - 00:40:22
你幫我看一下本案事實。

00:40:22 - 00:40:23
好。

00:40:23 - 00:40:23
來，第四頁。

00:40:23 - 00:40:23
好。

00:40:24 - 00:40:28
來，1999年的時候，當時呢臺灣要進行的這個第五次修憲。

00:40:29 - 00:40:30
那當時要做一些事情。

00:40:30 - 00:40:30
來。

00:40:30 - 00:40:31
幫我看這邊。

00:40:37 - 00:40:37
來。

00:40:37 - 00:40:38
幫我看這個地方。

00:40:39 - 00:40:40
其實臺灣啊，

00:40:40 - 00:40:42
在一開始啊，

00:40:42 - 00:40:44
不好意思，中華民國，

00:40:44 - 00:40:46
其實我們是奠基在

00:40:46 - 00:40:48
行政、立法跟司法上

00:40:48 - 00:40:50
的一個變形的改革狀態。

00:40:51 - 00:40:55
所以呢，在我們國家，我們會有行政權，這個概念呢。

00:40:55 - 00:40:56
它其實衍生出來。

00:40:57 - 00:40:58
其實會有總統。

00:41:01 - 00:41:02
也有行政院長。

00:41:04 - 00:41:05
行政院。

00:41:06 - 00:41:06
還有什麼？

00:41:07 - 00:41:09
還有什麼權其實跟行政權是比較接近的。

00:41:11 - 00:41:11
考試院。

00:41:14 - 00:41:14
大家可能不太知道。

00:41:14 - 00:41:15
考試院到底是要幹嘛？

00:41:15 - 00:41:17
考試院其實是希望行政權在決定人事的時候是可以獨立的。

00:41:17 - 00:41:23
所以考試考試是放在這邊,那立法呢,其實當初是這樣子的,這個孫中山當時會認為說,立法可以監督司法，且立法去監督司法,也可以透過各種方式諮詢啊,監督行政體系,可立法體系沒有人監督。

00:41:23 - 00:41:24
好。

00:41:28 - 00:41:30
所以他的立法體系就開創了幾件事情。

00:41:31 - 00:41:31
第一。

00:41:32 - 00:41:32
立法院。

00:41:35 - 00:41:35
第二。

00:41:36 - 00:41:39
我們的監察院以前也是人民間接所選舉出來的喔。

00:41:39 - 00:41:43
他是各地方的縣市議會選出我們的監察委員喔。

00:41:43 - 00:41:46
在中國的時候，在1947年當時的中國是這樣子的。

00:41:46 - 00:41:46
好。

00:41:47 - 00:41:48
還有一個院。

00:41:48 - 00:41:49
還有還有一個單位要用什麼？

00:42:07 - 00:42:08
來，國民大會。

00:42:09 - 00:42:09
好。

00:42:10 - 00:42:14
所以呢，你看我們以前單位非常非常多，那現在，對，現在就是國民大會已經不存在嘛，但我們先來思考一件事情。

00:42:17 - 00:42:18
國民大會做什麼？

00:42:19 - 00:42:20
國民大會做什麼？

00:42:21 - 00:42:24
因為你要想喔，立法權，他其實就那些權利嘛。

00:42:25 - 00:42:31
所以你就說立法權這件事情被立法院、監察院跟國民大會切開來嘛。

00:42:32 - 00:42:33
那國民大會做什麼？

00:42:33 - 00:42:35
來，他就做兩件事情，看這邊。

00:42:37 - 00:42:40
第一件事情修憲。

00:42:43 - 00:42:51
第二件事情選總統。

00:42:52 - 00:42:54
好，看到這邊你會發現一件事情。

00:42:54 - 00:42:56
幹，我們大會選總統。

00:42:56 - 00:42:56
沒錯啊。

00:42:57 - 00:42:59
來，中華民國歷史上第一次總統大選是什麼時候，大家知道嗎？

00:43:00 - 00:43:00
知道嗎？

00:43:01 - 00:43:02
1996年。

00:43:03 - 00:43:05
1996年誰當選總統？

00:43:05 - 00:43:06
李登輝。

00:43:06 - 00:43:09
所以臺灣當選總統就是有選總統這件事情是非常非常近的喔。

00:43:10 - 00:43:11
1996年在座可能都還沒出生嘛。

00:43:12 - 00:43:13
對不對？

00:43:13 - 00:43:15
我也才四歲而已。

00:43:15 - 00:43:17
所以它是一個非常新的事情。

00:43:17 - 00:43:20
為什麼？因為以前是國民大會負責選總統。

00:43:21 - 00:43:25
中華民國憲法本文規定總統的任期是多少？

00:43:26 - 00:43:27
六年。

00:43:27 - 00:43:29
是修憲條文讓我們變成四年。

00:43:30 - 00:43:31
為什麼？

00:43:31 - 00:43:33
這個後面都會講以前我們國家老大。

00:43:33 - 00:43:36
其實是比較接近行政院長，總統也算，那個其實有點競爭關係。

00:43:37 - 00:43:39
反正呢，事情是這個樣子的，我們後來修憲就要討論一件事情。

00:43:44 - 00:43:47
當時臺灣在1987年解嚴。

00:43:48 - 00:43:49
解嚴之後

00:43:49 - 00:43:52
在1990年發生野百合學運。

00:43:52 - 00:43:55
野百合學運之後，四至二六一號解釋。

00:43:55 - 00:43:57
我們把所有的老國代趕下臺。

00:43:58 - 00:44:00
從1992年進行中華民國歷史上第一次

00:44:00 - 00:44:01
一次的立法院重新改選,

00:44:02 - 00:44:06
並且在1992年，臺北車站爆發大規模的抗爭運動，

00:44:07 - 00:44:07
抗爭什麼？

00:44:07 - 00:44:09
抗爭我們國家思想罪應該刪除。

00:44:10 - 00:44:14
所以在1992年的時候，它是一個非常關鍵的一年，它發生什麼事情？

00:44:15 - 00:44:19
第一，我們終於有一個全面改選立法院的一次選舉。

00:44:20 - 00:44:22
第二，我們終於進入到言論自由的時代。

00:44:23 - 00:44:24
第三，我出生。

00:44:24 - 00:44:27
所以這是1992年臺灣發生最重要的三件事情，

00:44:28 - 00:44:29
希望大家牢牢記在心。

00:44:29 - 00:44:30
好。

00:44:30 - 00:44:35
好，那更重要的事情，大家如果你覺得很好笑，你可以，你不用，大家不用憋著笑這樣子。

00:44:36 - 00:44:36
好。

00:44:37 - 00:44:39
來，我跟你講，這就是班上人太少，你知道嗎？

00:44:39 - 00:44:44
如果通常多一點，通常那個大家就會比較放聲大笑這樣。

00:44:44 - 00:44:44
好。

00:44:45 - 00:44:49
來，所以這個鏡頭前面的朋友就是想希望還是希望大家來到現場。

00:44:49 - 00:44:49
好。

00:44:50 - 00:44:53
我跟你講，真的是我們那天一堆補習班老師在聚餐，

00:44:53 - 00:44:56
然後因為現在就是因為大家都聞受關係，就很少人來到現場上課。

00:44:57 - 00:44:58
大家愁雲慘澹，你知道嗎？

00:44:59 - 00:45:06
就所有的補習班老師大家就覺得，啊，這個上課這個，就是比較沒有那個，人越多才會有那種好玩的感覺。

00:45:06 - 00:45:10
而且人在臺下，我們會不知不覺地討好臺下的人。

00:45:10 - 00:45:11
這是會的。

00:45:11 - 00:45:14
但如果你沒有人在臺下，我們不知道要討好誰。

00:45:14 - 00:45:16
所以那個上，我跟你講，所以你去看喔，

00:45:17 - 00:45:21
如果我今天，你是看我感受，但我臺下沒有人的時候，我上課會超級沒有力氣。

00:45:22 - 00:45:24
我不知道，因為我不知道我為誰而戰，你知道嗎？

00:45:24 - 00:45:25
我為何而戰？

00:45:26 - 00:45:27
可是你沒有來，我就知道我今天為誰而戰。

00:45:28 - 00:45:29
幹，我就是要教會你們。

00:45:30 - 00:45:32
幹，讓你們覺得上課有趣，讓你們笑出來。

00:45:32 - 00:45:35
好，所以，如果你們今天覺得上課有氣無力，

00:45:35 - 00:45:36
你知道為什麼嗎？

00:45:36 - 00:45:36
因為你不來現場。

00:45:37 - 00:45:38
好，那就是你的問題。

00:45:38 - 00:45:39
好，來。

00:45:40 - 00:45:40
會講到哪？

00:45:40 - 00:45:41
喔，好，OK。

00:45:42 - 00:45:42
這件事情。

00:45:43 - 00:45:46
OK,19,後來我們進行修憲之後,就辯論一件事情。

00:45:47 - 00:45:49
既然臺灣已經走到民主社會了,

00:45:50 - 00:45:51
幹，總統要不要直選？

00:45:52 - 00:45:53
總統要不要直選？

00:45:54 - 00:45:55
當時呢，有一方勢力說什麼？

00:45:56 - 00:45:57
幹，總統當然要直選啊，為什麼？

00:45:58 - 00:46:00
臺灣人自己作主。

00:46:00 - 00:46:01
臺灣人自己作主，

00:46:01 - 00:46:02
我們臺澎金馬，

00:46:02 - 00:46:04
選出自己的總統。

00:46:04 - 00:46:05
天經地義啊。

00:46:06 - 00:46:07
那這時候有人說什麼？

00:46:07 - 00:46:08
啊，不行不行，

00:46:08 - 00:46:08
為什麼？

00:46:09 - 00:46:09
第一，

00:46:10 - 00:46:13
我們臺灣人啊，民主的水準不夠，

00:46:13 - 00:46:15
選總統危險。

00:46:16 - 00:46:18
我先跟你講啊，其實這種話，

00:46:18 - 00:46:21
我覺得這根本是屁話。

00:46:22 - 00:46:25
沒有一件事情在做之前是準備好的啦。

00:46:26 - 00:46:27
你有準備好要談戀愛嗎？

00:46:27 - 00:46:28
沒有嘛。

00:46:28 - 00:46:31
你談到戀愛的時候才發現，幹，好像沒有準備好，但沒關係，就這樣子。

00:46:31 - 00:46:33
你有準備好要考律師嗎？

00:46:33 - 00:46:34
沒有嘛。

00:46:34 - 00:46:38
沒有任何一個人考律師拿起筆寫下第一個字的時候是覺得，幹，我準備好了。

00:46:38 - 00:46:39
沒有。

00:46:39 - 00:46:41
所以自信不夠，就是要努力去做，

00:46:42 - 00:46:44
你才會自信夠，那時候提出這個論點。

00:46:45 - 00:46:46
第二件事情，這很關鍵。

00:46:46 - 00:46:47
直接聽。

00:46:48 - 00:46:49
選總統，

00:46:50 - 00:46:52
就意味著臺獨。

00:46:53 - 00:46:53
哎喲，

00:46:54 - 00:46:56
為什麼？其實不是沒有道理喔。

00:46:57 - 00:46:58
很重要的事情嘛,

00:46:58 - 00:47:16
如果今天台澎金馬

00:47:16 - 00:47:34
自己一人一票選出

00:47:34 - 00:47:43
我們總統

00:47:44 - 00:47:47
其實就是獨，就是一種獨立的象徵啊。

00:47:48 - 00:47:51
來，所以1996年，記不記得當時有飛彈危機。

00:47:51 - 00:47:55
飛彈危機就是當時中國射一大堆飛彈在臺灣的外海。

00:47:55 - 00:47:57
你知道為什麼嗎？因為臺灣總統直選。

00:47:58 - 00:47:59
只是當時的那個總統不小心脫口而出一個國防機密。

00:48:00 - 00:48:00
幹嘛？

00:48:00 - 00:48:01
因為選總統是固定的，

00:48:01 - 00:48:02
每六年一次。

00:48:03 - 00:48:03
可是如果要修憲,

00:48:03 - 00:48:06
修憲就是一個不一定會發生的事情。

00:48:06 - 00:48:07
所以國民大會就覺得,

00:48:08 - 00:48:08
幹,

00:48:08 - 00:48:09
啊這樣搞,

00:48:09 - 00:48:10
那我該幹嘛？

00:48:10 - 00:48:11
我變得好尷尬喔。

00:48:12 - 00:48:13
我就很像公司裡面的什麼，

00:48:13 - 00:48:14
一個冗員一樣啊，

00:48:15 - 00:48:15
對不對？

00:48:15 - 00:48:17
所以國民大會就想證明自己,

00:48:17 - 00:48:18
所以他們就決定做一件事情,

00:48:18 - 00:48:19
是這樣子,

00:48:19 - 00:48:22
他們後來就決定來修憲,

00:48:23 - 00:48:23
然後第一,

00:48:24 - 00:48:26
他們要延長自己的任期。

00:48:26 - 00:48:26
第二，

00:48:27 - 00:48:28
我們國民大會的方式，

00:48:28 - 00:48:30
以前是全民直選，

00:48:31 - 00:48:34
現在改成政黨得票率的比例分配。

00:48:36 - 00:48:36
這個東西有個問題，

00:48:36 - 00:48:37
你知道為什麼嗎？

00:48:37 - 00:48:38
來仔細聽。

00:48:39 - 00:48:39
他們的做法是，

00:48:40 - 00:48:43
以後國民大會的組成，

00:48:44 - 00:48:47
依照立法院政黨比例的得票率

00:48:47 - 00:48:49
複製貼上。

00:48:50 - 00:48:50
什麼意思？

00:48:51 - 00:48:51
我們舉個例子喔。

00:48:52 - 00:48:54
現在立法院政黨比例是多少？

00:48:55 - 00:48:56
國民黨52+2，

00:48:56 - 00:48:58
我先講那個2是因為是兩個無黨籍，

00:48:58 - 00:49:00
但基本上是配合國民黨的。

00:49:01 - 00:49:02
52+2是國民黨，

00:49:02 - 00:49:03
51是民進黨。

00:49:03 - 00:49:04
然後八席民眾黨。

00:49:05 - 00:49:07
所以這個52+2比51比8，

00:49:08 - 00:49:11
這個比例複製貼上到國民大會。

00:49:11 - 00:49:12
來，

00:49:12 - 00:49:13
這個修憲。

00:49:13 - 00:49:14
這是一個最核心的一個問題,

00:49:14 - 00:49:15
大家知道為什麼嗎?

00:49:16 - 00:49:17
民主正當性啊,

00:49:18 - 00:49:18
什麼意思?

00:49:18 - 00:49:22
如果我們今天各個機關做的事情不一樣,

00:49:23 - 00:49:25
我們可以讓他們所有人決定方式是一樣嗎？

00:49:26 - 00:49:27
我們可以說，

00:49:27 - 00:49:28
今天總統是賴清德，

00:49:28 - 00:49:29
所以全部，

00:49:29 - 00:49:32
總統賴清德得票比

00:49:32 - 00:49:33
得票數是幾趴？

00:49:34 - 00:49:35
就全部這樣複製貼上？

00:49:35 - 00:49:36
可以這樣子嗎？

00:49:36 - 00:49:37
不行啊。

00:49:38 - 00:49:40
再加上國民大會原本的修憲是公開透明的。

00:49:40 - 00:49:41
什麼叫公開透明？

00:49:42 - 00:49:42
來，

00:49:42 - 00:49:43
大家可以，

00:49:43 - 00:49:47
大家會不會看到我們這個決定法案的時候立法委員的名字？

00:49:48 - 00:49:49
誰支持什麼，誰反對什麼？

00:49:49 - 00:49:51
這個重不重要？

00:49:51 - 00:49:52
這超級重要的啦！

00:49:52 - 00:49:52
我要看我支持的。

00:49:53 - 00:49:53
我投給那個立法委員。

00:49:54 - 00:49:54
幹！

00:49:54 - 00:49:55
你有沒有支持同性婚姻法案？

00:49:56 - 00:49:57
你為什麼不支持？

00:49:57 - 00:49:57
我要，

00:49:57 - 00:49:58
他是監督的依據嘛，

00:49:59 - 00:49:59
對不對？

00:50:00 - 00:50:00
我們大會原本是這樣規定，後來他們自己調整規定說，投這個

00:50:03 - 00:50:07
決定這一次的修憲的過程當中，我改成什麼，不公開透明。

00:50:08 - 00:50:09
所以誰不爽，你知道嗎？

00:50:12 - 00:50:17
當時這些國民大會啦，其實誰很不爽他們，立法委員不爽他們。

00:50:17 - 00:50:18
就國家冗員嘛。

00:50:19 - 00:50:21
國民大會不能選總統，就滾嘛。

00:50:21 - 00:50:23
我們就把國民大會撤掉嘛。

00:50:23 - 00:50:24
國民大會不撤。

00:50:24 - 00:50:26
所以來第五頁的地方就講嘛，對不對？

00:50:26 - 00:50:28
第一，這次修憲程序有沒有問題？

00:50:29 - 00:50:32
原本應該公開透明，你改成不公開透明，這是第一個問題。

00:50:32 - 00:50:37
第二個，責任政治，你這樣修憲會不會造成民主重大瑕疵的問題？

00:50:37 - 00:50:40
什麼叫重大明顯瑕疵？

00:50:41 - 00:50:42
什麼叫重大明顯瑕疵？

00:50:43 - 00:50:52
你國民大會要選就應該要自己好好選，你怎麼可以通過這種複製貼上的方式來進行選舉？

00:50:52 - 00:50:54
好,所以最後大法官說什麼？

00:50:54 - 00:50:55
來,仔細聽。

00:50:55 - 00:50:58
這就是今天動地的四至四九九號。

00:50:59 - 00:50:59
為什麼這麼重要？

00:51:00 - 00:51:03
你要知道國民大會是做什麼事情的？

00:51:03 - 00:51:03
是修憲嗎。

00:51:03 - 00:51:07
所以他剛剛做的任何東西的產品都是憲法嗎。

00:51:07 - 00:51:10
所以他就要面臨到一個最重要的問題嘛。

00:51:10 - 00:51:13
憲法，它會不會怎麼樣？

00:51:13 - 00:51:13
違憲啊。

00:51:14 - 00:51:20
因為如果憲法不會違憲,那表示說國民大會做任何事情都會是對的,因為憲法不會違憲。

00:51:21 - 00:51:25
和大法官就講一個很重要的東西嘛,自由民主憲政秩序。

00:51:25 - 00:51:25
為什麼？

00:51:26 - 00:51:28
上次上課有跟大家講嘛,因為憲法裡面的核心價值就是自由

00:51:29 - 00:51:31
民主憲政秩序。

00:51:31 - 00:51:36
憲法不管怎麼修，都必須要包含自由民主憲政秩序這個價值。

00:51:36 - 00:51:39
只要不包含，憲法就不是憲法。

00:51:40 - 00:51:44
請問記住這件事情哦，憲法就不是憲法。

00:51:44 - 00:51:47
憲法的存在，一定是符合自由民主憲政秩序的。

00:51:48 - 00:51:49
這樣可以理解嗎？

00:51:49 - 00:51:50
我舉個例子。

00:51:50 - 00:51:51
來。

00:51:52 - 00:51:53
藥品的目的是要幹嘛？

00:51:54 - 00:51:55
有療效。

00:51:56 - 00:51:58
如果藥品沒有療效，那叫什麼？

00:51:59 - 00:52:00
那叫毒。

00:52:00 - 00:52:01
醫療用品，

00:52:01 - 00:52:03
或是，呃，就是維他命。

00:52:04 - 00:52:05
你懂我意思嗎？

00:52:06 - 00:52:07
我們法律就這樣規定啊。

00:52:07 - 00:52:10
你要有療效，你才是藥事法管制的對象嘛。

00:52:10 - 00:52:13
沒有療效，它就不可以是藥事法。

00:52:14 - 00:52:14
所以大家知道一件事情喔，

00:52:15 - 00:52:16
我們其實這個規定都很嚴格喔。

00:52:17 - 00:52:24
就是，好比說我舉個例子，我今天如果要使用一個產品，能不能降低牙菌斑？

00:52:25 - 00:52:27
降低牙菌斑這件事情叫做療效。

00:52:28 - 00:52:31
所以不是什麼東西才可以有療效？

00:52:32 - 00:52:32
醫療用品。

00:52:33 - 00:52:37
所以不是醫療用品就不能強調你有降低牙菌斑的功效。

00:52:37 - 00:52:40
我舉個例子，因為我們以前業配過一件事情，我們業配過一個叫沖牙機的東西。

00:52:40 - 00:52:43
沖牙機就是它裡面會發射水，然後把你牙垢的東西沖掉。

00:52:44 - 00:52:45
但是因為那個東西不是醫療用品，

00:52:46 - 00:52:48
所以它裡面就不能寫降低牙菌斑。

00:52:48 - 00:52:52
因為如果你這樣寫，那就變成是你非醫療用品，這樣寫有療效，

00:52:52 - 00:52:53
你會不會違反藥事法？

00:52:53 - 00:52:54
你會被罰。

00:52:54 - 00:52:58
而且如果今天這個東西有療效，按照藥事法規定，廣告要送審。

00:52:58 - 00:52:59
所以你這樣知道意思嗎？

00:52:59 - 00:53:02
所以你看喔，我們每一個法律都有含一個核心價值嘛，

00:53:02 - 00:53:04
藥事法的核心價值就是這個東西要有療效的。

00:53:04 - 00:53:07
他們如果沒有療效,它就不是我藥事法所要管制的對象。

00:53:08 - 00:53:10
同樣的嘛,憲法就是要自由民主憲政秩序啊,

00:53:10 - 00:53:14
如果憲法裡面沒有自由民主憲政秩序,憲法就不是憲法。

00:53:14 - 00:53:16
那你就去中國就好,去北韓就好。

00:53:16 - 00:53:18
因為那個憲法就不是重點。

00:53:18 - 00:53:21
所以，來，所以大法官就講了這個很重要的概念。

00:53:21 - 00:53:22
好，

00:53:22 - 00:53:25
呃，好，大致上就是這個樣子，我就不多說。

00:53:25 - 00:53:31
大家就會知道就是，第五六七這個我就有放這個四字原文，大家就稍微自己去看。

00:53:31 - 00:53:35
後面我都會稍微用比較白話的方式講解這些概念，這樣子。

00:53:35 - 00:53:36
好,

00:53:36 - 00:53:37
所以我要講的事情是,

00:53:37 - 00:53:40
這就是一個修憲的，來看這邊。

00:53:41 - 00:53:45
我要講的事情是，這是一個非常經典修憲違憲的事情。

00:53:45 - 00:53:47
但是呢，所以大家知道一件事情,

00:53:47 - 00:53:50
修憲不會絕對正確。

00:53:50 - 00:53:52
修憲也有可能會錯。

00:53:52 - 00:53:54
修憲也有可能會違憲。

00:53:55 - 00:53:57
好，因為它裡面最重要的字是什麼？

00:53:57 - 00:53:59
自由民主憲政秩序。

00:54:00 - 00:54:06
來，我們中華民國一共經歷過七次的修憲，每一次的修憲都有不同的改變。

00:54:07 - 00:54:17
那後來我們的國民大會啊，我們後來國民大會在2000年第六次修憲的時候，我們就從常設改成任務型國代，因為他只負責修憲、變更領土跟總統副總統彈劾的問題。

00:54:22 - 00:54:26
那所以大家就覺得如果是這種任務型的話，那乾脆怎麼樣，就不要。

00:54:26 - 00:54:30
所以我們在2005年之後，

00:54:30 - 00:54:35
我們就把國民大會所有的職權，

00:54:35 - 00:54:37
全部回到立法院。

00:54:38 - 00:54:47
所以彈劾總統副總統，或是決定國家的領土，或者是要不要修憲，現在都改從立法院開始發動。

00:54:47 - 00:54:51
當然修憲最後還是用人民來公投，但是都改由立法院發動。

00:54:51 - 00:54:54
所以國民大會就走入歷史，改由立法院來決定。

00:54:54 - 00:55:00
這是我們國家中華民國憲法一個很重要的一段過去的歷史。

00:55:00 - 00:55:05
希望大家去理解為什麼我們國家會變成現在這個樣子。

00:55:05 - 00:55:07
我覺得這是一個很重要理解。

00:55:07 - 00:55:09
因為我們要後面就我就不先講，等下下課。

00:55:10 - 00:55:11
我覺得這是個很重要的事情。

00:55:12 - 00:55:13
所以跟大家分享。

00:55:13 - 00:55:13
我覺得

00:55:15 - 00:55:16
你從剛剛這個東西你就會理解到

00:55:17 - 00:55:19
一個很重要的概念，叫做什麼？

00:55:19 - 00:55:21
叫做你知道你今天為什麼會坐在這邊？

00:55:22 - 00:55:27
一定是過去你人生20幾年的人生發生了很多很多的事情，所以造就你今天在這裡。

00:55:29 - 00:55:30
任何的故事也好。

00:55:30 - 00:55:33
你可能發生一些不開心的事情，所以你決定要念法律。

00:55:33 - 00:55:35
你可能因為成績不錯，所以你念法律。

00:55:35 - 00:55:36
可能因為爸媽關係，所以你才念法律。

00:55:37 - 00:55:40
每一個驅動你念法律的原因都不太一樣。

00:55:40 - 00:55:44
所以造就你今天會坐在這邊認真聽法律的原因都不太一樣。

00:55:44 - 00:55:47
但這因為不太一樣，所以對你來講很重要。

00:55:48 - 00:55:51
因為那個是成為你很重要的元素。

00:55:52 - 00:55:55
如果這個成為你很重要的元素，對你來講很重要的話

00:55:56 - 00:56:00
那身為臺澎金馬這個政治想像的共同體裡面，我們今天怎麼理解

00:56:00 - 00:56:00
變到今天這個樣態

00:56:02 - 00:56:04
那些要素對我們來講也很重要

00:56:04 - 00:56:12
所以我覺得念過法律的每一個人應該都要去理解我們國家的憲法從古到今有什麼愛恨糾葛的關係

00:56:13 - 00:56:15
我們造就我們今天這個樣態

00:56:15 - 00:56:20
你只有回望過去，你才會真正理解為什麼我們現在會變這個樣子

00:56:20 - 00:56:23
我覺得這是一件非常非常非常重要的一件事情

00:56:24 - 00:56:25
最後我

00:56:26 - 00:56:29
就是我講一個東西要作為結尾，就是

00:56:29 - 00:56:34
你可以看到一件事情就是，其實在我們國家裡面啊，有一個很嚴重的一個狀況

00:56:34 - 00:56:38
叫做1987，1987年我們臺灣解嚴了

00:56:39 - 00:56:41
而在1990年爆發野百合運動

00:56:42 - 00:56:45
在1992年我們第一次立法院改選

00:56:46 - 00:56:49
1996年我們第一次總統選舉

00:56:50 - 00:56:52
2000年我們政黨輪替

00:56:53 - 00:56:57
這整個過程是非常和平的

00:56:58 - 00:56:59
什麼叫非常的和平

00:57:00 - 00:57:02
沒有一件事情是爆發革命

00:57:04 - 00:57:05
武裝

00:57:05 - 00:57:06
叛亂

00:57:06 - 00:57:07
通通都沒有

00:57:08 - 00:57:10
我們很順利地解嚴之後

00:57:10 - 00:57:13
因為爆發這一場學運

00:57:13 - 00:57:15
這場學運也沒有任何的流血

00:57:16 - 00:57:21
瞬間當時的總統李登輝說，哦，你們要改選，想要臺灣民主化，好，我也這麼覺得

00:57:22 - 00:57:24
當時的立法院

00:57:24 - 00:57:29
透過釋憲做出了四字第261號解釋，由陳水扁帶領的立法委員申請釋憲

00:57:30 - 00:57:32
大法官說對，老國代全面下臺

00:57:33 - 00:57:34
所以我們馬上進行選舉，修憲

00:57:34 - 00:57:36
總統選舉，再選總統選舉

00:57:37 - 00:57:38
我們政黨輪替

00:57:38 - 00:57:40
這個過程非常的和平

00:57:41 - 00:57:44
這個和平為我們帶來很大的好處

00:57:44 - 00:57:46
因為我們不知不覺，我們就走向民主了

00:57:47 - 00:57:49
可是它帶來最大的代價是什麼？

00:57:49 - 00:57:52
因為不知不覺走到民主

00:57:52 - 00:57:55
所以很多人沒有理解威權跟民主的差異

00:57:56 - 00:58:00
大部分的國家從威權走到民主的時候

00:58:00 - 00:58:00
哦。

00:58:01 - 00:58:04
它是有一個很清晰的斷點。

00:58:05 - 00:58:07
這個斷點叫做革命。

00:58:08 - 00:58:09
叫做流血。

00:58:10 - 00:58:12
有各種的方式斷點斷在這邊。

00:58:13 - 00:58:14
可是我們沒有。

00:58:14 - 00:58:24
而這個斷點它非常重要的是它的清晰地畫下，這一點會告訴大家說過去是威權，現在是民主，所以我們要珍惜。

00:58:25 - 00:58:27
可是臺灣沒有這個斷點，我們太廢死了。

00:58:28 - 00:58:33
而正因為沒有這個斷點，在我們國家產生一個非常嚴重的問題，叫做時差的問題。

00:58:34 - 00:58:35
什麼叫時差？

00:58:35 - 00:58:41
就是我們有很多的人，我們理解到我們國家是自由民主，所以我們要珍惜。

00:58:41 - 00:58:47
可是我們有一大部分的人從威權到民主，他不理解這個是民主。

00:58:48 - 00:58:49
他停留在過去的時差裡面。

00:58:50 - 00:58:57
所以在我們國家裡面有一些問題，好比說好好討論我們國家的憲法應該長什麼樣子。

00:58:57 - 00:58:59
它是一個政治的議題。

00:58:59 - 00:59:00
他不應該是個政黨的議題。

00:59:01 - 00:59:10
當我們在國家在討論轉型正義的過程當中，只要有任何一個國家有一個醒目的斷點，轉型正義它會是國家的問題，它會是社會的問題。

00:59:10 - 00:59:13
可是轉型正義在我們國家卻變成政黨的問題。

00:59:13 - 00:59:15
這是一個很奇怪的一件事情。

00:59:16 - 00:59:21
因為如果今天大家在同一條時間軸上，大家會知道說我們現在面臨的問題是什麼，我們要去解決。

00:59:21 - 00:59:23
可是我們臺灣產生很嚴重的時差。

00:59:24 - 00:59:26
所以有人認為A是問題，有人認為B不是問題。

00:59:27 - 00:59:29
就產生這樣子一個重大的時差。

00:59:30 - 00:59:32
我覺得在我們國家是一個蠻嚴重的問題。

00:59:33 - 00:59:37
所以我相信大家應該最近很常聽到一個詞彙叫做民主富二代。

00:59:37 - 00:59:38
什麼叫做民主富二代？

00:59:39 - 00:59:41
民主富二代，大家知道富二代意思是什麼？

00:59:41 - 00:59:44
因為爸爸媽媽很有錢，所以你就覺得

00:59:44 - 00:59:46
這個就是我理解的環境，所以我花錢長這個樣子，就是富二代。

00:59:48 - 00:59:50
同樣的，民主也會有這樣子的狀況。

00:59:50 - 00:59:56
因為我們不理解過去的歷史，我們不瞭解過去的歷史，我們不知道我們憲法的血淚怎麼走到這個樣子。

00:59:56 - 00:59:59
所以我們不知道民主自由有多可貴，我們不知道民主自由會可逆的。

01:00:00 - 01:00:02
所以我覺得民主自由是可以隨意揮霍的。

01:00:04 - 01:00:07
而這個最大的產品長會長得樣子是什麼？

01:00:07 - 01:00:08
就是官長。

01:00:09 - 01:00:12
好，就變得這個最可悲的樣子就會是這個樣子

01:00:12 - 01:00:17
我覺得，那我覺得，我覺得理解我們過去到現在的歷史，我覺得是一個非常非常重要的一個概念

01:00:17 - 01:00:25
好，所以希望大家在我們進到憲法第一堂課，讓大家知道這部憲法是怎麼樣過來的，跟它有怎麼樣的一個爭議

01:00:25 - 01:00:25
好

01:00:26 - 01:00:28
好，那我們就先下課休息10分鐘

01:00:28 - 01:00:30
我們等一下要從第八頁開始

01:00:30 - 01:00:32
來講憲法的解釋

01:00:32 - 01:00:32
這件事情

01:00:32 - 01:00:35
然後就要開始進到憲法的原理原則了

01:00:35 - 01:00:36
好，我們先下課休息10分鐘

01:00:43 - 01:00:46
好，來，那我們現在來教第八頁的憲法解釋

01:00:46 - 01:00:46
好，就是

01:00:47 - 01:00:52
你看我們這個大單元是在教這個憲法的變遷嘛

01:00:52 - 01:00:55
那第一個變遷就是慣例，憲政慣例嘛

01:00:55 - 01:00:57
那為什麼憲政慣例會是這種變遷

01:00:57 - 01:00:58
因為就是憲法沒有規定清楚

01:00:58 - 01:01:02
但是我們透過反覆行使的關係，而確認法的確性

01:01:02 - 01:01:04
那就這個本身就是個變遷

01:01:04 - 01:01:07
就是你增添法律的，你增添憲法沒有的東西

01:01:07 - 01:01:09
好，那就是一個憲法變遷

01:01:09 - 01:01:10
那第二個就是修憲嘛

01:01:10 - 01:01:13
只是說修憲我們分成修憲法本文跟增修條文

01:01:13 - 01:01:14
那修憲也是一種憲法變遷

01:01:15 - 01:01:16
第三種憲法變遷就是什麼，就憲法的解釋

01:01:18 - 01:01:20
我們沒有增添什麼東西

01:01:20 - 01:01:25
但透過憲法的詮釋，我們可以讓整個憲法往前進跟改變

01:01:25 - 01:01:25
好

01:01:26 - 01:01:27
舉個例子，來我們看到第八頁的地方

01:01:28 - 01:01:30
第一個就是文義解釋

01:01:30 - 01:01:33
文義解釋其實我就不多講，就是按照這個憲法的這個

01:01:33 - 01:01:37
不管是法律或是憲法這個本身的文字去做演繹，這就是文義解釋的部分

01:01:37 - 01:01:38
但我要先講的第二個就是體系解釋

01:01:38 - 01:01:39
什麼是體系解釋

01:01:39 - 01:01:44
來，這是很重要的一件事情喔，我們在解釋一件事情的時候，這就是接下來大家如果走食物工作的時候

01:01:44 - 01:01:47
我會運用各種解釋來玩這個文字遊戲

01:01:47 - 01:01:49
這就是我們法律比別人厲害的地方

01:01:50 - 01:01:54
就別人看到我們在做的事情，他只能噴出四個字說你在玩文字遊戲

01:01:54 - 01:01:55
但其實這個文字

01:02:00 - 01:02:02
是有邏輯的，是有道理的。

01:02:02 - 01:02:03
我舉個例子。

01:02:03 - 01:02:06
請大家幫我看一下民法第

01:02:07 - 01:02:08
第幾條？

01:02:08 - 01:02:09
等我一下，我看一下。

01:02:12 - 01:02:13
應該是九

01:02:15 - 01:02:17
987條，幫我看一下。

01:02:18 - 01:02:20
我要大家看一下民法。

01:02:22 - 01:02:27
反正他講，他那一條就講說婚約由男女雙方當事人定之。

01:02:28 - 01:02:30
好，就看這一條就好。

01:02:31 - 01:02:33
你應該是9878吧，我有點忘記了，還是

01:02:42 - 01:02:44
不是啊，972，靠北，差這麼多。

01:02:44 - 01:02:45
好，972。

01:02:45 - 01:02:47
好，來民法972，民法972說什麼？

01:02:47 - 01:02:51
好，婚約應由男女當事人自行定之，好。

01:02:52 - 01:02:53
來問大家。

01:02:54 - 01:02:58
民法第972條，說婚約應由男女當事人自行定之，定之。

01:02:59 - 01:03:00
請告訴我

01:03:00 - 01:03:04
12345678910111213，這13個字。

01:03:05 - 01:03:07
我要問大家一個問題，請用這13個字告訴我，

01:03:08 - 01:03:11
可不可以容許同性戀結婚？

01:03:12 - 01:03:13
好。

01:03:13 - 01:03:14
你點頭，來，為什麼你覺得可以？

01:03:17 - 01:03:18
非常好。

01:03:18 - 01:03:20
他沒有說一定要一男一女，因為他講男女嘛。

01:03:21 - 01:03:22
所以他只說什麼？

01:03:22 - 01:03:27
他告訴大家說有兩種性別，男跟女，你們可以自行定義之。

01:03:27 - 01:03:32
但這個自行定義是要男女，還是男男還是女女，他其實沒有講。

01:03:33 - 01:03:35
沒有講的意思就是或許可以，對不對？

01:03:35 - 01:03:37
好，可是問題就來了喔。

01:03:37 - 01:03:41
從文義解釋上你就可以得出什麼，其實是可以同性戀可以結婚啊。

01:03:41 - 01:03:43
民法並沒有限制同性婚姻啊。

01:03:43 - 01:03:49
來，這件，我現在討論這個議題就是當初在47、48之前的言詞辯論，其實就在討論這件事情。

01:03:50 - 01:03:55
有一個言詞辯論，大法官開了言詞辯論，有一個標題就在討論說：

01:03:55 - 01:03:56
現況的規定有沒有限制同性婚姻？

01:03:57 - 01:03:57
好。

01:03:57 - 01:03:58
可是問題就來了喔。

01:03:59 - 01:04:00
從你

01:04:00 - 01:04:02
972條以下,

01:04:02 - 01:04:03
所有的規定,

01:04:04 - 01:04:06
都是用什麼體制來打造的?

01:04:07 - 01:04:08
一夫一妻啊。

01:04:09 - 01:04:11
所以就是說對972講的婚約,

01:04:12 - 01:04:14
單看這13個字從文義解釋上,

01:04:15 - 01:04:16
沒有禁止同性婚姻。

01:04:16 - 01:04:18
但是如果你看完完整一個,

01:04:18 - 01:04:19
整個體系,

01:04:20 - 01:04:21
你就會發現什麼？

01:04:21 - 01:04:23
整個體系的男女，

01:04:23 - 01:04:24
講的是叫什麼？

01:04:24 - 01:04:25
一男一女。

01:04:25 - 01:04:26
所以你會發現，

01:04:26 - 01:04:30
當你的視角在13個字跟你的視角是全部的法律的時候，

01:04:30 - 01:04:31
你就會發現得出來的答案不一樣，

01:04:32 - 01:04:33
這就是體系解釋。

01:04:33 - 01:04:36
所以體系解釋就是說我要把整個法律看完，

01:04:37 - 01:04:38
我就會知道說，

01:04:38 - 01:04:43
這整個法律的制度是用什麼體製作為基底來打造的,

01:04:43 - 01:04:46
跟你所想像的那13個字可能不太一樣。

01:04:46 - 01:04:47
OK?

01:04:47 - 01:04:47
好。

01:04:48 - 01:04:49
再來,

01:04:49 - 01:04:50
目的性解釋是什麼？

01:04:51 - 01:04:52
目的性解釋就是，

01:04:53 - 01:04:56
我這個法條或者是憲法的規定，

01:04:56 - 01:04:59
我有預設我要解決某一個問題，

01:05:00 - 01:05:02
所以既然預設要解決某一個問題，

01:05:02 - 01:05:05
我的法條就要往解決問題的那個方向走。

01:05:06 - 01:05:06
好,

01:05:06 - 01:05:07
舉例來講,

01:05:07 - 01:05:09
譬如說這個刑法就有提到兇器,

01:05:09 - 01:05:11
那兇器的目的在解釋什麼?

01:05:11 - 01:05:14
在解釋說這一把東西,

01:05:14 - 01:05:16
這個東西是可以作為兇器的。

01:05:17 - 01:05:19
那其實就沒有一定它是哪一種東西,

01:05:19 - 01:05:21
它就是能作為兇器的,

01:05:21 - 01:05:22
就可能被放進去。

01:05:23 - 01:05:26
並不是預設說槍買來就是殺人的，

01:05:26 - 01:05:28
所以槍才是兇器。

01:05:28 - 01:05:29
不是。

01:05:29 - 01:05:30
刀、

01:05:31 - 01:05:31
硫酸。

01:05:32 - 01:05:33
它都可以拿來殺人,

01:05:33 - 01:05:34
它都可能是兇器,

01:05:34 - 01:05:36
所以它從目的性解釋這件事情。

01:05:36 - 01:05:36
好。

01:05:37 - 01:05:38
歷史解釋,

01:05:38 - 01:05:40
歷史解釋大家可以比較少碰到。

01:05:40 - 01:05:41
歷史解釋就是，

01:05:42 - 01:05:45
我們要回到制定這個法律的時候，

01:05:46 - 01:05:48
它所制定的框架是什麼，

01:05:48 - 01:05:53
我們要尊重製定者的原意來解釋這條法律。

01:05:53 - 01:05:53
為什麼？

01:05:54 - 01:05:54
來，

01:05:54 - 01:05:56
因為我這樣講很抽象，

01:05:56 - 01:05:58
但我舉個例子喔，

01:05:58 - 01:05:59
來，

01:05:59 - 01:05:59
仔細聽。

01:06:00 - 01:06:02
這個歷史解釋，我用弄同性婚姻，這是最好，大家最好懂。

01:06:03 - 01:06:04
這樣，來我先問大家。

01:06:05 - 01:06:08
在4748之前，我們民法有沒有保障同性婚姻？

01:06:09 - 01:06:09
有沒有？沒有嘛，好，那我問大家。

01:06:10 - 01:06:15
民法沒有保障同性婚姻，立法者的想法是什麼？

01:06:16 - 01:06:19
是我故意不保障的，因為我反對同性婚姻。

01:06:19 - 01:06:20
還是我其實沒想到？

01:06:21 - 01:06:23
歷史解釋要探究這件事情。

01:06:23 - 01:06:28
因為有時候法律沒有規範到，那個沒有，是我故意的，還是我其實不知道？

01:06:29 - 01:06:30
這差很多。

01:06:30 - 01:06:32
因為如果我故意的，

01:06:32 - 01:06:33
就代表說什麼，

01:06:33 - 01:06:34
我是有立法的事實，

01:06:34 - 01:06:36
故意忽略這件事情，

01:06:36 - 01:06:39
所以你要把我故意忽略這件事情的

01:06:39 - 01:06:40
那個理由考量進去。

01:06:41 - 01:06:45
可是如果我是沒有想到，就意味著這很有可能是立法疏漏。

01:06:46 - 01:06:46
聽懂我意思嗎？

01:06:47 - 01:06:50
所以你看喔，來問大家，當初立法者沒有打同性婚姻的原因是什麼？

01:06:50 - 01:06:51
當初就沒想到嘛。

01:06:52 - 01:06:52
對不對？

01:06:53 - 01:06:56
這個民法是100年前制定的，當時誰想到？

01:06:57 - 01:07:00
100年前連女人都不能投票，誰想到同性婚姻？

01:07:01 - 01:07:02
所以當初一定是沒想到這件事情。

01:07:03 - 01:07:06
既然沒想到，那這件事情就很serious，我們就要好好探討，為什麼立法者沒有想到。

01:07:07 - 01:07:09
我們討論的方向就會不太一樣。

01:07:09 - 01:07:11
那如果立法者是故意不制定的，那我們討論就是。

01:07:12 - 01:07:14
那他故意不制定的那個理由是什麼，那可能就會限縮。

01:07:16 - 01:07:18
所以歷史，歷史解釋有趣的地方就在這邊，好。

01:07:19 - 01:07:20
好。

01:07:20 - 01:07:21
最後是比較解釋。

01:07:21 - 01:07:22
我先跟大家講,我很討厭。

01:07:24 - 01:07:24
比較解釋。

01:07:26 - 01:07:27
因為我覺得很多比較解釋超級沒有意義。

01:07:28 - 01:07:29
我跟大家分享一下，好。

01:07:30 - 01:07:35
這個我覺得接下來大家一定要注意到一件事情，我們千萬不要當那種只討論驗證、比較解釋的法律人。

01:07:36 - 01:07:37
德國說什麼？

01:07:38 - 01:07:39
幹。

01:07:39 - 01:07:42
德國說什麼跟我們要不要用，這是兩回事。

01:07:43 - 01:07:45
因為每一個國家都不一樣。

01:07:46 - 01:07:51
別人怎樣好或壞，你一定要有一個很重要的前提是，第一，我們這件事情是否適合用別人的制度。

01:07:52 - 01:07:55
或者是我找不到理由，說我們不適合用別人的制度。

01:07:56 - 01:07:57
我舉一個例子。

01:07:58 - 01:07:59
來仔細聽。

01:07:59 - 01:07:59
來。

01:08:00 - 01:08:00
我們之後會教到，但你們現在應該都好多半都會聽到。

01:08:03 - 01:08:09
我們當我們討論到言論自由的時候，我們討論到言論自由限制，事前限制的時候，不是會討論到一個例子叫做明顯而立即的危險。

01:08:10 - 01:08:15
所以我們要說只有符合明顯而立即的危險，才能對言論自由事前限制。

01:08:16 - 01:08:18
這個是我們過往在憲法學最常學到的一個概念。

01:08:18 - 01:08:22
就除非這個言語產生明顯而立即的危險，不然我們不能限制這樣的言語。

01:08:22 - 01:08:25
好，這個概念是什麼時候產生出來的？

01:08:25 - 01:08:27
是從美國憲法判決產生出來的。

01:08:27 - 01:08:34
所以我們把美國憲法判決這個概念一直到臺灣，變成奠基我們臺灣憲法學討論言論自由的重要的概念。

01:08:35 - 01:08:35
可是問題就來了。

01:08:36 - 01:08:42
臺灣討論言論自由的限制跟美國討論言論自由限制，能等量齊觀嗎？

01:08:43 - 01:08:44
我舉幾個事實。

01:08:44 - 01:08:44
第一，

01:08:45 - 01:08:52
臺灣是全世界受到認知作戰跟假訊息攻擊最嚴重的國家。

01:08:52 - 01:08:53
不是美國，是臺灣。

01:08:54 - 01:08:55
第二

01:08:55 - 01:09:03
臺灣是一個很嚴重受到全世界武裝能力非常強大的國家威脅的。

01:09:03 - 01:09:04
美國有嗎?

01:09:05 - 01:09:09
美國第一是全世界軍力最強的國家，沒有比它更強的國家威脅它。

01:09:09 - 01:09:11
所以就說你威脅這件事情來講。

01:09:12 - 01:09:14
就言論攻擊來講。

01:09:14 - 01:09:17
臺灣所承受的東西跟美國壓力是完全不一樣的。

01:09:18 - 01:09:19
所以我要討論的事情叫做

01:09:20 - 01:09:20
有兩種方向，因為不一樣。

01:09:22 - 01:09:23
能不能用，這是第一個要討論的問題。

01:09:25 - 01:09:27
如果可以用,我們才討論到怎麼用。

01:09:27 - 01:09:30
但是我們沒有人討論這件事情說對，他

01:09:30 - 01:09:30
臺灣

01:09:30 - 01:09:33
受到即便這麼大的壓力，臺灣即便受到假訊息攻擊這麼大。

01:09:34 - 01:09:37
但是基於什麼理由，所以我們還是要用美國的理論。

01:09:37 - 01:09:38
這是一種解釋的方法，或者也可能叫做

01:09:41 - 01:09:43
因為受到了不一樣的影響，所以我們的

01:09:44 - 01:09:48
這個路徑，或者說我們這個對言論自由事前限制的概念，可能可以不一樣。

01:09:48 - 01:09:50
我覺得我需要聽到這一層交代。

01:09:50 - 01:09:56
但是我覺得很可惜的是，我很少聽到法學者過往的法學者，現在開始比較多了，會有這樣子的交代。

01:09:57 - 01:09:59
我相信大家應該上課的時候很常會聽到，很多老師說德國怎麼樣怎麼樣。

01:10:00 - 01:10:02
日本怎麼樣，美國怎麼樣。

01:10:02 - 01:10:04
這種比較是非常非常好的，

01:10:04 - 01:10:07
但是我們永遠都一定要回到我們的本土，臺灣，

01:10:07 - 01:10:13
臺灣這個政治實體，我們的過往的歷史，我們的社會，我們的文化，我們的價值。

01:10:13 - 01:10:15
因為跟別的國家不一樣，

01:10:15 - 01:10:21
所以那個不一樣在哪裡，使得那個東西進來的時候要變成什麼樣子。

01:10:22 - 01:10:26
或者是說那個不一樣不重要，所以它可以直接移植過來，

01:10:26 - 01:10:27
我們需要這一層交代。

01:10:27 - 01:10:32
我覺得這個在第九頁我們講的比較解釋這個地方，才會比較有意義。

01:10:32 - 01:10:32
好,

01:10:32 - 01:10:39
所以你現在其實我現在只放這五個解釋,你就會知道說,我們基本上解釋憲法,會有這五種方式,我們可以改變憲法的內涵嘛,

01:10:39 - 01:10:41
對不對?就隨便舉個例子就,

01:10:41 - 01:10:42
婚姻自由,

01:10:42 - 01:10:43
以前是一夫一妻,

01:10:44 - 01:10:45
對不對？那現在變成什麼？

01:10:45 - 01:10:48
變成就是任何性別都可以結婚。

01:10:48 - 01:10:52
它就是一個改變憲法，透過憲法解釋，改變憲法的內涵的部分。

01:10:52 - 01:10:54
好，但是你幫我翻到第10頁。

01:10:54 - 01:11:04
來，我們講一個

01:11:04 - 01:11:20
考試比較常會面臨到一個

01:11:20 - 01:11:41
可以更討論，叫做合憲性解釋。

01:11:41 - 01:11:43
什麼是核線性解釋？

01:11:43 - 01:11:45
來，我先跟大家講核線性解釋，第10頁的地方。

01:11:46 - 01:11:50
核線性解釋本身就預設了一件事情，叫做，

01:11:50 - 01:11:52
因為是核線性解釋，

01:11:52 - 01:11:54
所以核線性解釋，來，幫你幫我刮。

01:11:54 - 01:11:58
核線性解釋其實是有違憲的成分在裡面。

01:11:59 - 01:12:00
什麼意思？

01:12:00 - 01:12:01
加上這個解釋，

01:12:01 - 01:12:03
等於擴權。

01:12:04 - 01:12:07
那這就是擴權性解釋。

01:12:15 - 01:12:16
大概這樣子,

01:12:17 - 01:12:20
所以一樣講這個條文加上這個解釋會等於合憲,

01:12:20 - 01:12:22
否則它就會被宣告為違憲。

01:12:23 - 01:12:24
我舉個例子喔,

01:12:24 - 01:12:24
來,

01:12:25 - 01:12:29
去年的111年憲判字第8號判決,

01:12:30 - 01:12:32
我們講說什麼死刑是不是合憲的?

01:12:32 - 01:12:33
是。

01:12:33 - 01:12:35
死刑合憲嘛,來所以你看哦,

01:12:35 - 01:12:38
死刑是合憲的。

01:12:39 - 01:12:41
但大法官有沒有增添超多東西在裡面？

01:12:41 - 01:12:42
有啊。

01:12:42 - 01:12:44
隨便舉個例子，

01:12:44 - 01:12:46
他說最高法院開庭一定要言詞辯論。

01:12:47 - 01:12:48
這就意味著什麼？

01:12:48 - 01:12:50
如果你今天判一個死刑，

01:12:50 - 01:12:53
他審判的過程當中，最高法院沒有開言詞辯論，

01:12:53 - 01:12:55
因為最高法院原則上是不召開言詞辯論的，

01:12:55 - 01:12:56
因為最高法院是法律審，

01:12:56 - 01:12:57
不開庭的。

01:12:58 - 01:12:58
所以說,

01:12:58 - 01:13:00
如果今天這個案件最後是要判別人死刑,

01:13:00 - 01:13:02
最高法院要開庭,

01:13:02 - 01:13:02
要言詞辯論,

01:13:03 - 01:13:04
否則那個判決就是怎麼樣?

01:13:04 - 01:13:05
違憲。

01:13:06 - 01:13:07
所以就隨便舉這個例子,

01:13:07 - 01:13:09
所以意思是甚麼?

01:13:09 - 01:13:09
你看,

01:13:09 - 01:13:11
條文增添這個解釋等於核限，它就是核線性解釋。

01:13:11 - 01:13:12
不然它就是違憲。

01:13:13 - 01:13:15
所以有法學者認為說,

01:13:15 - 01:13:18
核線性解釋意思不是核限,

01:13:18 - 01:13:21
其實它有違憲的成分在裡面,

01:13:21 - 01:13:22
我覺得講的還算蠻有道理的。

01:13:23 - 01:13:26
也就是說合憲性解釋的前提就是這個法律其實是有問題的。

01:13:26 - 01:13:28
只是這個問題,

01:13:28 - 01:13:29
所以,

01:13:29 - 01:13:29
好,

01:13:29 - 01:13:29
所以,

01:13:29 - 01:13:30
好,

01:13:30 - 01:13:30
來看這邊。

01:13:30 - 01:13:32
所以這件事情表示說什麼？

01:13:33 - 01:13:36
合憲性解釋跟宣告違憲,

01:13:37 - 01:13:38
是一種選項。

01:13:39 - 01:13:41
也就是我今天碰到這件事情的時候，

01:13:41 - 01:13:42
我可以宣告它違憲，

01:13:42 - 01:13:44
我也可以透過合憲性解釋的方式來做這件事情。

01:13:45 - 01:13:46
所以這個時候，

01:13:46 - 01:13:46
來，

01:13:46 - 01:13:47
我為什麼說這個考試就可以考？

01:13:47 - 01:13:49
為什麼我覺得這就值得批評啊？

01:13:49 - 01:13:50
來，

01:13:50 - 01:13:51
表示說什麼？

01:13:51 - 01:13:53
我今天選擇核心性解釋。

01:13:53 - 01:13:54
它可能是

01:13:54 - 01:13:55
它的好處是什麼？

01:13:56 - 01:13:57
我們想一下它的好處。

01:13:57 - 01:13:59
它的好處就是它成本低啊。

01:14:01 - 01:14:04
大官一旦判決下去，就馬上開始執行了。

01:14:05 - 01:14:05
對不對？

01:14:06 - 01:14:07
而且還有比較有效率啊。

01:14:09 - 01:14:10
他馬上就可以開始做啊。

01:14:11 - 01:14:12
好，這是一個很快速的一個方法。

01:14:13 - 01:14:14
但它會帶來什麼樣的代價？

01:14:15 - 01:14:16
他的壞處就是

01:14:29 - 01:14:29
就是法官造法。

01:14:31 - 01:14:32
就法官造法。

01:14:32 - 01:14:37
就是理論上這件事情，你要你真心的解釋。

01:14:38 - 01:14:44
這個解釋理論上，我講的是理論上，它應該是由立法體系嘛。

01:14:44 - 01:14:51
因為不然你看，大法官其實可以選擇違憲，違憲之後要怎麼樣讓它變成合憲，其實是可以交由立法體系來做解決的。

01:14:51 - 01:14:52
但大法官

01:14:53 - 01:14:56
好，我跟大家講，這件事情也真的沒有絕對的對或錯。

01:14:57 - 01:14:59
因為如果這件事情非常之小，

01:14:59 - 01:15:07
小到我們評估說，我馬上去做一點增加的解釋，就可以讓這件事情快速獲得解決，那其實也沒有必要去禁止這件事情。

01:15:10 - 01:15:14
但如果這件事情太大，大到說，大法官覺得幹這件事情我必須得宣告違憲。

01:15:15 - 01:15:19
重新要摧毀這個制度，讓這個制度重新再造。

01:15:19 - 01:15:20
那我就宣告違憲。

01:15:20 - 01:15:23
所以我覺得這件事情是沒有絕對的對或錯的。

01:15:23 - 01:15:23
好。

01:15:24 - 01:15:27
所以沒有，我跟大家講，我覺得學習法律這件很重要的事情是我真的

01:15:27 - 01:15:29
我不知道大家有沒有感覺，就是我的

01:15:30 - 01:15:34
從大一的時候就開始看到各種同學，學到法律名詞之後，到處賣弄。

01:15:36 - 01:15:38
然後這個賣弄會變得超級廉價的，就是

01:15:39 - 01:15:40
好，合憲性解釋。

01:15:40 - 01:15:41
幹法官造法。

01:15:42 - 01:15:44
就合憲性解釋，有一種批評叫法官造法。

01:15:45 - 01:15:45
對。

01:15:45 - 01:15:49
可是不等於合憲性解釋必定等於法官造法。

01:15:50 - 01:15:52
我跟你講大學的我，我也會這樣子。

01:15:52 - 01:15:53
就是幹，這就法官造法。

01:15:53 - 01:15:55
長大之後你理解這麼多事情，就說對。

01:15:56 - 01:15:56
答案是不一定。

01:15:56 - 01:15:59
所以我要回到這件事情，為什麼這件事情值得

01:16:00 - 01:16:00
用核心性解釋

01:16:00 - 01:16:01
所以我們要去辯論的事情不是說核心性解釋法官造法

01:16:05 - 01:16:09
是這件事情為什麼值得用核心性解釋

01:16:10 - 01:16:12
如果他不值得，他就是法官造法

01:16:12 - 01:16:16
若他值得，大家可能就是一個比較有效率的處理方法

01:16:17 - 01:16:19
那就是我們讓事情看得更透徹

01:16:19 - 01:16:26
你就會比較不會輕易地丟出這個評價這樣子

01:16:27 - 01:16:28
好

01:16:29 - 01:16:29
來

01:16:30 - 01:16:33
你幫我翻到第11頁的地方

01:16:33 - 01:16:34
我們開講

01:16:34 - 01:16:34
憲法原理原則的

01:16:34 - 01:16:34
來

01:16:34 - 01:16:37
第一章節民主共和國原則

01:16:38 - 01:16:38
好

01:16:39 - 01:16:40
來，民主共和國原則是什麼？

01:16:40 - 01:16:47
中華民國基於三民主義為民有民享民治的民主共和國

01:16:48 - 01:16:50
那我先跟大家講這個憲法第一條有沒有覺得很奇怪

01:16:52 - 01:16:54
各位法律人我們傳達重要事情什麼

01:16:54 - 01:16:55
我們質疑呀

01:16:55 - 01:16:57
什麼事情都要質疑

01:16:57 - 01:16:58
就一定要質疑你才會想

01:16:59 - 01:17:00
想完你才會理解

01:17:00 - 01:17:01
你告訴我第一條有什麼問題

01:17:03 - 01:17:04
你告訴我

01:17:04 - 01:17:06
第一條什麼第一條超級大有問題

01:17:06 - 01:17:08
你知道問題問題在哪裡

01:17:09 - 01:17:09
你覺得

01:17:11 - 01:17:12
對對對對對

01:17:12 - 01:17:14
但是比較不是說什麼三民主

01:17:14 - 01:17:16
應該是為什麼是三民主義

01:17:18 - 01:17:18
你懂我意思嗎

01:17:18 - 01:17:22
就是中華民國是一個民主

01:17:22 - 01:17:22
你看喔

01:17:22 - 01:17:26
來你告訴我前面四個字中華民國跟最後五個字民主共和國

01:17:26 - 01:17:28
對，中華民國是一個民主共和國沒錯

01:17:29 - 01:17:32
但為什麼是基於三民主義的民主共和國

01:17:33 - 01:17:34
來問大家

01:17:34 - 01:17:37
在我們在一個正常的民主國家裡面

01:17:38 - 01:17:40
什麼主義意味著什麼

01:17:41 - 01:17:42
意識形態

01:17:42 - 01:17:43
什麼是意識形態

01:17:43 - 01:17:48
就是我認為這個社會應該走什麼樣子或者這個議題應該走什麼樣方向

01:17:48 - 01:17:50
我覺得對大家比較好或是對我比較好

01:17:50 - 01:17:51
這就是意識形態

01:17:51 - 01:17:55
所以有些人認為說我是自由主義，我是社會主義什麼都好

01:17:55 - 01:17:58
一個國家要採取什麼主義是誰來決定的

01:18:00 - 01:18:01
人民啊。

01:18:01 - 01:18:09
所以我今天是一個社會主義的候選人，人民支持我就意味著這四年人民認可社會主義在臺灣落實跟實施。

01:18:09 - 01:18:16
我是自由主義，我當選就意味著人民在這個區域裡面認為我可以做一個自由主義的一個候選人，來實施政治意識形態。

01:18:17 - 01:18:19
所以不應該誰決定，你知道嗎？

01:18:19 - 01:18:20
憲法決定啊。

01:18:21 - 01:18:24
這就是憲法具體化的悲哀，就是為什麼要基於三民主義。

01:18:24 - 01:18:26
而且這更悲哀的事情是什麼，你知道嗎？

01:18:27 - 01:18:29
那我，不理三民主義會怎麼樣？

01:18:30 - 01:18:31
你不會怎麼樣啊。

01:18:32 - 01:18:36
所以這個中華民國基於三民主義為民有民治民享的民主共和國，這句話是什麼？

01:18:37 - 01:18:38
聽君一席話，如聽一席話。

01:18:39 - 01:18:42
他真正最重要的事情是民主共和國這五個字。

01:18:43 - 01:18:45
那至於是不是一定要三民主義，沒人在乎，根本不重要。

01:18:47 - 01:18:50
我問大家現在哪一個政黨他說我是實施三民主義的？

01:18:51 - 01:18:52
那聽起來超，聽起來很笨。

01:18:53 - 01:18:54
就聽起來有點笨。

01:18:54 - 01:18:55
對不對，就聽起來有點蠢。

01:18:56 - 01:18:59
就是不會有一個政黨說我一定是實施什麼主義。

01:18:59 - 01:19:00
臺灣比較沒有這樣子討論。

01:19:01 - 01:19:03
因為通常討論什麼主義都會是，我跟大家講，這是臺灣一個很重要的一個民主的議題。

01:19:05 - 01:19:07
我剛剛講民主負二代這個代價就會是。

01:19:08 - 01:19:11
大部分國家討論的議題就是主義。

01:19:11 - 01:19:15
大部分國家就辯論我們國家要採什麼，此時此刻應該要採什麼主義。

01:19:16 - 01:19:17
我們國家走這個方向會對大家比較好。

01:19:18 - 01:19:22
可是臺灣政治的分野比較不是用主義去區分的，是用國族主義去區分的。

01:19:23 - 01:19:26
臺灣是不是一個國家，還是我們臺灣是中國的一部分。

01:19:26 - 01:19:29
比較是用這個，或是臺灣是中華民國，我們是用這個去區分。

01:19:29 - 01:19:30
那是因為我們是一個不正常的國家。

01:19:31 - 01:19:33
大部分正常國家這就不是爭議嘛。

01:19:33 - 01:19:36
不會有人在美國裡面說，我覺得美國不是一個國家。

01:19:37 - 01:19:38
幹，這個候選人你出來講。

01:19:39 - 01:19:41
你講這種話可以拿到多少票？一定不會有票。

01:19:41 - 01:19:42
可臺灣比較特別。

01:19:43 - 01:19:44
所以變成是我們比較少討論這件事情。

01:19:45 - 01:19:47
而且我覺得很可惜的事情是，你看喔，意識形態這四個字。

01:19:48 - 01:19:50
在我們臺灣彷彿是一個髒話。

01:19:51 - 01:19:53
你看政治都在意識形態。

01:19:54 - 01:19:55
你知道這句話對我來講聽起來就要說什麼，你知道嗎？

01:19:55 - 01:19:57
你看法律人都在背法律，幹不然咧。

01:19:58 - 01:19:59
法律人不背法律要幹嘛？

01:20:00 - 01:20:01
政治人物不應該是想他要幹嘛，

01:20:01 - 01:20:03
政治人物就是告訴大家說我的意識形態是什麼，

01:20:03 - 01:20:04
所以我是這樣來做事的，

01:20:04 - 01:20:06
你支不支持我用這樣的方式來做事？

01:20:06 - 01:20:08
你不支持就不投給我，你支持就投給我，

01:20:08 - 01:20:09
這就是政治。

01:20:09 - 01:20:12
那臺灣人很喜歡什麼？政治人物都不要意識形態，

01:20:12 - 01:20:14
政治人物都要中立。

01:20:14 - 01:20:17
聽起來就是我們要求一堆智障去當立法委員，你知道嗎？

01:20:17 - 01:20:23
立法委員就應該要清楚的告訴我們，政治人物就應該清楚告訴我說，我認為什麼是對，什麼是錯的，

01:20:24 - 01:20:26
讓我知道，我可以挑選。

01:20:27 - 01:20:34
臺灣人好喜歡，這個墮落我們不要，我們不要決定，我們不要參與，我們不要跟別人起爭議。

01:20:35 - 01:20:36
這其實是非常悲哀的一件事情。

01:20:36 - 01:20:41
所以我要先跟大家講，就是你學過憲法就一定要知道，意識形態不是髒話。

01:20:41 - 01:20:47
意識形態就是作為我們對這個國家、對這個社會、對這個世界的價值觀是什麼，

01:20:48 - 01:20:49
那就是意識形態。

01:20:50 - 01:20:52
即便你今天跟我講說，我是中立的，

01:20:52 - 01:20:54
這也是一種意識形態。

01:20:54 - 01:20:57
你說這個議題我不理解，我不瞭解，我沒有辦法下判斷。

01:20:57 - 01:20:59
這也是一種意識形態。

01:20:59 - 01:21:01
好，這都是。

01:21:01 - 01:21:02
好，

01:21:02 - 01:21:05
可重點來了，那什麼是共和國原則？

01:21:06 - 01:21:08
什麼是共和國？來，這種，這個，這個概念。

01:21:09 - 01:21:10
一是超愛考。

01:21:10 - 01:21:12
來，就是國家的元首如何產生，

01:21:13 - 01:21:14
這就是共和國。

01:21:14 - 01:21:19
什麼意思？國家的元首怎麼產生，就是共和國原則的核心概念。

01:21:19 - 01:21:20
來，我要做一個比較。

01:21:20 - 01:21:24
共和國跟民主國有沒有必然之間的關係？

01:21:25 - 01:21:26
來，我們思考一件事情喔。

01:21:27 - 01:21:27
來，我跟大家講，

01:21:28 - 01:21:31
是共和國，通常都是民主國。

01:21:32 - 01:21:37
但是是共和，是共和國，通常都是民主國，對。

01:21:37 - 01:21:40
但是民主國不一定都是共和國。

01:21:40 - 01:21:41
這樣可以理解嗎？

01:21:41 - 01:21:43
來我舉個例子喔，臺灣是不是民主共和國？

01:21:45 - 01:21:46
好，大家點頭點太快了。

01:21:47 - 01:21:48
臺灣有沒有民主？

01:21:48 - 01:21:48
有。

01:21:49 - 01:21:49
臺灣有沒有共和？

01:21:50 - 01:21:50
有。

01:21:50 - 01:21:51
臺灣是不是國？

01:21:52 - 01:21:53
欸，你看我們。

01:21:54 - 01:21:57
好悲哀喔，人家討論的事情是，我們國家夠不夠民主共和，

01:21:57 - 01:21:58
我們是，我們是不是國？

01:21:59 - 01:22:00
不然我們...

01:22:00 - 01:22:01
民主我們很共和，但我們不是國。

01:22:02 - 01:22:06
我跟大家講一件事情，我最近有幫一本書寫序喔。

01:22:06 - 01:22:10
然後那本書在講美國的憲法,那本書叫二次建國。

01:22:11 - 01:22:16
有興趣,我覺得我推薦在座各位去看,因為我覺得讀那本書要有點基本實力看比較好。

01:22:16 - 01:22:18
那本書《二次建國》在講一件事情。

01:22:18 - 01:22:19
其實我覺得概念非常非常好。

01:22:19 - 01:22:21
美國1776年建國,那為什麼作者說要二次建國？

01:22:23 - 01:22:31
因為他認為真正的建國是這個國家怎麼樣把自由民主平等參政落實到生活當中。

01:22:31 - 01:22:32
當中。

01:22:32 - 01:22:32
這才是真正的建國。

01:22:32 - 01:22:34
所以他說美國1776年建立了美國。

01:22:34 - 01:22:38
但是美國那時候黑人不是人，女人不能投票。

01:22:38 - 01:22:39
他認為這不是真正的國家。

01:22:39 - 01:22:45
所以他在介紹說美國怎麼樣逐步地透過憲法判決，一一開始把自由民主落實到憲法。

01:22:46 - 01:22:48
所以他把這整個過程叫做二次建國。

01:22:49 - 01:22:50
那你知道我的序怎麼寫？

01:22:50 - 01:23:00
我的序就是跟大家講說我們國家透過有什麼樣子的憲法判決解釋，怎麼樣逐步地也讓我們的自由民主平等落實在我們生活當中。

01:23:00 - 01:23:00
當中。

01:23:00 - 01:23:02
所以臺灣其實也有二次建國。

01:23:02 - 01:23:03
但跟美國差在哪裡？

01:23:04 - 01:23:05
我們沒有第一次。

01:23:05 - 01:23:07
人家有第一次、第二次，我們有了第二次，但我們沒有第一次。

01:23:08 - 01:23:09
就跟剛剛那句話很像嘛。

01:23:10 - 01:23:12
人家是有國再變成民主共和，我們有了民主共和，但我們沒有國。

01:23:15 - 01:23:17
我覺得這是我們國家跟別人有一個很大的差異在這邊。

01:23:18 - 01:23:19
所以要回到這件事情。

01:23:19 - 01:23:20
那什麼是共和？

01:23:21 - 01:23:24
共和就是這個國家元首怎麼樣產生。

01:23:24 - 01:23:26
如果透過選舉的方式產生，那就是共和。

01:23:27 - 01:23:31
所以你看哦，透過選舉的方式產生，那就是共和。

01:23:31 - 01:23:34
那通常透過選舉的方式產生的國家元首，通常都會是什麼？

01:23:36 - 01:23:37
都會是民主國家嘛。

01:23:37 - 01:23:39
像臺灣，臺灣就是透過選舉產生總統。

01:23:40 - 01:23:43
所以這是我們是共和國，然後也是民主的方式。

01:23:43 - 01:23:46
可反過來，下面講的民主國就會有個差異，來。

01:23:47 - 01:23:48
我問大家。

01:23:48 - 01:23:49
日本是不是一個民主國？

01:23:50 - 01:23:51
是啊。

01:23:52 - 01:23:53
但日本是共和國嗎？

01:23:54 - 01:23:55
他們的元首是誰？

01:23:55 - 01:23:56
天皇。

01:23:57 - 01:23:58
英國的元首是誰？

01:23:58 - 01:23:59
國王。

01:24:00 - 01:24:04
英國民不民主？英國是全世界第一個民主國家，所以英國不是共和國，但是民主國，所以我們又稱這種國家叫什麼？君主立憲國。

01:24:09 - 01:24:15
所以再講，再講是邏輯，是共和國通常都是民主國，但是是民主國不一定是共和國。

01:24:16 - 01:24:16
OK，好。

01:24:17 - 01:24:22
那我來問大家一件事情，中華人民共和國是不是一個民主共和國？

01:24:23 - 01:24:24
中華人民共和國。

01:24:27 - 01:24:29
哎，這個問題是不需要思考的。

01:24:30 - 01:24:33
為什麼？第一，中國民不民主，中國不民主吧，對不對？

01:24:34 - 01:24:35
那中國是不是共和？

01:24:36 - 01:24:39
我跟大家講，這其實是有一點點可以討論的範圍，為什麼？

01:24:40 - 01:24:42
來,在習近平宣告

01:24:42 - 01:24:44
他任期制是無限之前,

01:24:44 - 01:24:46
中國的制度是這樣子,

01:24:46 - 01:24:48
每五年會選一次

01:24:48 - 01:24:50
他們國家的總書記。

01:24:51 - 01:24:55
透過人民代表大會選舉選出來之後,得連任一次。

01:24:56 - 01:24:57
胡錦濤當十年,連任一次。

01:24:58 - 01:25:00
江澤民當十年,連任一次。

01:25:00 - 01:25:05
所以那個狀況底下,其實他有一個假的共和的外觀。

01:25:07 - 01:25:11
所以中華人民共和國可能免免強強算是一個假的共和，大家不是民主國家。

01:25:12 - 01:25:16
所以他是一個少數，好像外觀是共和，但不是民主的。

01:25:16 - 01:25:19
當然習近平上來的時候就解決這件事情，為什麼？

01:25:19 - 01:25:21
因為習近平就變成無限任期制了。

01:25:21 - 01:25:21
所以

01:25:22 - 01:25:27
所以中國的國家領導者並不是透過民選所產生的。

01:25:27 - 01:25:31
所以中國不是一個共和國，更不是一個民主國。

01:25:31 - 01:25:34
所以你看哦，中國沒有民主共和，臺灣沒有國。

01:25:35 - 01:25:35
所以我們兩個

01:25:35 - 01:25:39
所以我們如果兩岸統一加起來聽起來很可怕。

01:25:39 - 01:25:41
為什麼?因為兩岸統一被消滅的。

01:25:41 - 01:25:46
肯定就是臺灣被消滅國這件事情,然後自由在中國自由民主也不存在。

01:25:47 - 01:25:50
所以如果兩岸統一就變成是我們沒有國更沒有自由民主。

01:25:51 - 01:25:53
就是也沒有民主共和,聽起來超

01:25:53 - 01:25:54
超可怕的。

01:25:55 - 01:25:59
我先跟大家講，就是我覺得日常生活當中我們一定要跟大家講自由民主到底多重要這件事情。

01:26:00 - 01:26:05
我覺得要跟大家講一件事情，就是玩玩這件事情。

01:26:05 - 01:26:07
玩這件事情是很重要的。

01:26:07 - 01:26:09
你要跟別人溝通這件事情。

01:26:09 - 01:26:13
你知道在臺灣娛樂這件事情是非常非常自由民主，因為誰敢去跟娛樂的人對抗，就會下場很慘嘛。

01:26:17 - 01:26:21
所以臺灣基本上所有的娛樂都是自由民主框架下保住保障的。

01:26:21 - 01:26:22
但中國沒有啊。

01:26:24 - 01:26:26
你知道中國什麼東西被打得非常兇,大家知道嗎?

01:26:27 - 01:26:29
BL的小說跟漫畫。

01:26:31 - 01:26:32
這不可思議,你知道嗎?

01:26:33 - 01:26:35
對不對,臺灣你去博客來打BL,哇,對不對,超多。

01:26:37 - 01:26:39
有人會覺得臺灣要打BL的漫畫要禁嗎?

01:26:39 - 01:26:41
沒有,就這個很創作啊。

01:26:41 - 01:26:46
對,賴清德去年在書展的時候還假掰的,他買一大堆書,其中一個買BL的。

01:26:46 - 01:26:48
我就不相信他真的有看過。

01:26:49 - 01:26:52
雖然老藝人嘛,我覺得我覺得我預設他應該不會想看。

01:26:52 - 01:26:54
我先講我這個什麼預設。

01:26:54 - 01:26:57
我預設,反正我也不是賴粉,我就覺得他應該不會打開來看這樣,好。

01:26:59 - 01:27:02
中國會把寫BL的人抓起來。

01:27:03 - 01:27:05
這是真實的,大家去完全去查。

01:27:06 - 01:27:08
所以這是非常非常可怕的。

01:27:08 - 01:27:11
更不用講各種的，像中國也會打黃啊。

01:27:11 - 01:27:13
就是有些色情遊戲啊。

01:27:14 - 01:27:16
因為色情遊戲沒有理由不存在嘛。

01:27:16 - 01:27:19
色情遊戲的問題是我們能不能阻絕18歲以下的人。

01:27:20 - 01:27:23
可是中國在有些狀況底下，他會開始打壓得很兇。

01:27:24 - 01:27:25
所以這是一個非常可怕的。

01:27:25 - 01:27:30
其實我，我覺得有一，我其實有時候你知道有一件事情最殘忍。

01:27:30 - 01:27:35
其實中國在201，就在習近平上臺前，有非常多的同性戀組織。

01:27:40 - 01:27:42
其實中國還是有的喔。

01:27:42 - 01:27:44
他們在那些組織還是努力地在中國倡議。

01:27:45 - 01:27:50
但是我記得最近一次是今年吧，有一個同性戀組織，他們就發文說他們解散。

01:27:50 - 01:27:51
撐不下去啊。

01:27:52 - 01:27:55
因為中國的言論只會越來越緊縮，打壓越來越兇。

01:27:55 - 01:27:59
連同性戀討論一些議題的空間都沒有，我覺得那是非常非常可悲跟可怕的一件事情。

01:27:59 - 01:27:59
好。

01:27:59 - 01:27:59
所以我

01:28:00 - 01:28:00
我常常在想一件事情，就是如果一個國家沒有自由民主，我一定失業，因為我完全是在透過消費自由民主工作的。

01:28:07 - 01:28:10
這個消費不是在講，我在講自由民主嘛，這是我上課的內容，如果今天國家被統一，變成威權的國家，幹那我憲法要怎麼上？

01:28:16 - 01:28:17
我沒有一堂課可以上了，我們沒有，我全部每一堂課都在講民主整個演進人權的歷史，就是憲法構成這一刻。

01:28:24 - 01:28:26
我課上不了，我跟你講接下來哪一課，接下來哪一課上不了，你知道嗎？

01:28:29 - 01:28:30
刑事訴訟法。

01:28:31 - 01:28:34
刑事訴訟法就是憲法的佐證啦，因為刑事訴訟法就在抓壞人的。

01:28:36 - 01:28:41
一個國家抓壞人程序制定這麼複雜跟嚴謹，就意味著這個國家很尊重人權嘛。

01:28:42 - 01:28:47
對不對？所以如果今天我們國家變威權國家，憲法是第一堂不用上，第二個就是刑事訴訟法就不用上。

01:28:49 - 01:28:51
接下來刑法可能也開始不用上，因為變得隨意。

01:28:52 - 01:28:54
我們學那麼多過程要件幹嘛？

01:28:55 - 01:28:59
反正都是法官隨便說的，萬一檢察官隨便說的算了，檢察官跟法官上面人說的算了。

01:28:59 - 01:28:59
好。

01:29:00 - 01:29:05
大概勉強，勉強想想這民法可能大概還可以勉強的生存下去。

01:29:05 - 01:29:07
因為畢竟中國很多民法也是王澤鑑去弄的。

01:29:08 - 01:29:09
好。

01:29:09 - 01:29:11
所以是也勉強強，因為

01:29:12 - 01:29:14
但是我跟你講，就算是這樣原財可能也上不下去。

01:29:15 - 01:29:18
因為原財上課有時候也很喜歡小講一些政治，對不對？所以這

01:29:19 - 01:29:21
這很痛苦啊,我覺得這真的是一個非常非常

01:29:22 - 01:29:24
痛苦的一件事情。

01:29:24 - 01:29:27
所以我之前有跟別人討論過說,萬一這個國家被統一怎麼辦?

01:29:27 - 01:29:28
我一個朋友給我一個答案,這個答案

01:29:30 - 01:29:32
我覺得,我當然覺得他講幹話,可是我覺得這個幹話裡面

01:29:35 - 01:29:36
有一絲的認真，他說他會自殺。

01:29:38 - 01:29:41
他說他沒有辦法在一個不是民主的地方活下去。

01:29:43 - 01:29:44
然後我想去自殺，但後來想一想

01:29:46 - 01:29:47
好像

01:29:47 - 01:29:48
好像

01:29:48 - 01:29:50
好像也不是沒有那麼有道理的,就是因為這真的會很很

01:29:52 - 01:29:54
會很會很憋,會很痛苦哦,好。

01:29:56 - 01:29:59
來,你幫我看一下共和國下面有幾個內涵這樣子,好,來。

01:30:00 - 01:30:02
11頁11頁那邊共和國下的內涵,第一個禁止世襲,有限論起,虛負責任。

01:30:06 - 01:30:06
什麼意思?

01:30:06 - 01:30:11
來禁止世襲就是，對吧，就這個國家的國家最高元首是不能世襲的。

01:30:11 - 01:30:15
再一定是有限任期，這個最重要，一定是有限任期的，遲早都得下臺。

01:30:16 - 01:30:17
第三個虛負責任，什麼叫虛負責任？

01:30:19 - 01:30:19
來問大家。

01:30:20 - 01:30:25
所以虛負責任這件事情是很抽象的。

01:30:26 - 01:30:26
為什麼？

01:30:27 - 01:30:30
賴清德做得好不好，會有人在後面打他屁股嗎？

01:30:32 - 01:30:33
有也沒有。

01:30:33 - 01:30:35
就是沒有真的一個人會打他屁股。

01:30:35 - 01:30:39
但是賴清德如果他睡醒來我在滑Threads。

01:30:40 - 01:30:42
他一定就會覺得每天一大堆人打他屁股。

01:30:43 - 01:30:49
所以賴清德如果今天心血來潮下載了Threads，然後他在Threads上面打賴清德搜尋。

01:30:49 - 01:30:51
他可能滑三分鐘，他就會開始高血壓。

01:30:52 - 01:30:54
那那就是責任，你知道嗎？

01:30:54 - 01:30:58
因為這個國家可以到處罵他，對不對？到處大家都在罵他，那沒辦法嘛，我作為總統。

01:30:59 - 01:31:00
你就要負責任。

01:31:00 - 01:31:05
可是習近平如果今天打開推特，然後打習近平上去，也是一堆人在罵他，因為臺灣都在罵他。

01:31:05 - 01:31:12
但是習近平如果在在這個中國的這個通訊軟體上面打習近平，不會有人罵他。

01:31:12 - 01:31:14
所以這就是有沒有責任的差別。

01:31:15 - 01:31:17
所以其實責任就是大家可以罵總統。

01:31:17 - 01:31:19
但你就是說大家罵總統罵不怕。

01:31:20 - 01:31:20
沒有，我覺得會怕。

01:31:21 - 01:31:23
我認真講會怕。

01:31:24 - 01:31:24
好。

01:31:24 - 01:31:25
他不是說我自己有跟苗博雅聊過啊。

01:31:25 - 01:31:27
我說乾媽這麼多人在罵你,你覺得怎麼樣?

01:31:28 - 01:31:29
我就有說就不要看啊。

01:31:30 - 01:31:31
要看啊。

01:31:31 - 01:31:33
所以意思是什麼?就真的大家會被影響。

01:31:33 - 01:31:35
被罵真的會影響,我不相信有某一個公眾人物跟你講說。

01:31:39 - 01:31:42
喔，我覺得大家罵我沒什麼，我沒差，沒在沒在在乎。

01:31:42 - 01:31:44
我跟你講講這個講帥話的啦。

01:31:44 - 01:31:46
內心在那邊偷偷哭這樣子。

01:31:46 - 01:31:48
每一個公眾人物我都聊過。

01:31:48 - 01:31:50
沒有一個是不怕被罵的。

01:31:51 - 01:31:54
像有一陣有一陣子我打開，對上一堆人在罵我啊。

01:31:54 - 01:31:56
對，我就一直滑一滑，幹罵我罵我罵我。

01:31:56 - 01:31:59
幹，難過了吧，把把把對刪掉，這又成歷史。

01:32:00 - 01:32:00
講一下，

01:32:00 - 01:32:01
一定會影響。

01:32:01 - 01:32:05
所以你看，言論自由一直講就是會造就別人責任嘛。

01:32:05 - 01:32:07
那我就說我會不會受影響，會啊。

01:32:07 - 01:32:09
我就想說那我以後發言謹慎一點嘛。

01:32:09 - 01:32:11
就是這真的會這樣子影響。

01:32:11 - 01:32:13
所以政治人物一定會受影響。

01:32:13 - 01:32:16
所以我跟大家講，如果你真的不喜歡一個政治人物，你就去瘋狂地罵他。

01:32:16 - 01:32:18
他真的會受影響。

01:32:18 - 01:32:19
他真的會受影響。

01:32:20 - 01:32:25
除非他是一個不需要理會你言論的政治人物。

01:32:25 - 01:32:28
我舉個例子，好比說他是很地方型的議員。

01:32:29 - 01:32:31
你在網路上罵他可能就不影響,

01:32:31 - 01:32:34
但是像苗博雅這種，他可能就會受影響,

01:32:34 - 01:32:35
大家聽懂我意思嗎？

01:32:36 - 01:32:40
就好我舉個例子，你今天是個嘉義縣某個地方型的議員,

01:32:40 - 01:32:43
我會當選是因為我跟這些人很熟，跟這些人喝酒。

01:32:43 - 01:32:45
我跟這些人吃飯,

01:32:45 - 01:32:48
所以這時候線上大家罵我的人可能他影響就沒那麼大,

01:32:48 - 01:32:52
但是萬一有一天他不小心在某個演講場合講了某句話,

01:32:52 - 01:32:54
然後突然被怎麼樣,

01:32:54 - 01:32:56
被別人錄影上去，然後發現哇，這個人講的這個好糟喔。

01:32:57 - 01:32:57
他

01:32:57 - 01:32:59
然後這時候就有人跟他說

01:32:59 - 01:33:22
欸，網路上

01:33:22 - 01:33:40
都在罵你

01:33:40 - 01:33:43
然後他說他第一次打開到網路上發現都在罵他的時候

01:33:43 - 01:33:44
幹，他心裡也一定超難過的

01:33:45 - 01:33:46
好,

01:33:46 - 01:33:50
所以沒有，大部分人都是玻璃心，從玻璃才長，開始變成比較強健，都是這樣子。

01:33:50 - 01:33:51
好，很重要的事情。

01:33:52 - 01:33:53
好，你幫我看第二個民主國原則。

01:33:53 - 01:33:56
我跟你講，這個我剛剛拉這麼久共和國原則。

01:33:56 - 01:33:58
是因為共和國原則很愛考

01:33:58 - 01:33:58
一是很愛考

01:33:58 - 01:34:00
以前，現在比較少考了

01:34:01 - 01:34:01
大家也會說什麼

01:34:01 - 01:34:04
12月25號是什麼節日？

01:34:05 - 01:34:06
對，聖誕節，

01:34:07 - 01:34:09
有人也會說它是什麼？行憲紀念日，

01:34:09 - 01:34:10
對不對？

01:34:10 - 01:34:14
但是千萬不要跟別人說12月25號要過行憲紀念日，

01:34:14 - 01:34:15
會沒有人喜歡你。

01:34:16 - 01:34:18
大家都是去過聖誕節,

01:34:18 - 01:34:21
但是你也不要說因為要過聖誕節,所以我們去新北耶誕城,

01:34:21 - 01:34:23
這樣可能也不會有人喜歡你,

01:34:23 - 01:34:24
所以這很重要一件事情。

01:34:24 - 01:34:27
12月25號我們中華民國憲法公佈了。

01:34:27 - 01:34:35
然後呢，對，是要準備公佈，然後，應該說1942年12月25號我們中華民國憲法本文誕生。

01:34:35 - 01:34:44
然後在19，這個，應該是1948年的1月1號公佈，然後1948年的12月25號正式的施行。

01:34:44 - 01:34:44
好。

01:34:45 - 01:34:51
那我要跟大家講的事情是，呃，應該是1946年，我有點記錯了，應該是194，好，反正，

01:34:51 - 01:34:53
應該是1947年啦。

01:34:54 - 01:34:57
應該是1947年12月25號正式施行,

01:34:57 - 01:34:59
所以在194，對啦,

01:34:59 - 01:34:59
1948年。

01:35:00 - 01:35:01
好，所以我們在1948年,

01:35:02 - 01:35:08
來仔細聽，我們選出了我們中華民國的第一屆的立法委員,

01:35:12 - 01:35:15
然後國大跟這個監察委員。

01:35:16 - 01:35:16
好,

01:35:17 - 01:35:21
可是問題就來了啊，這都非常尷尬嘛。

01:35:21 - 01:35:24
因為1948年是在哪邊選出來的？

01:35:25 - 01:35:28
在整個大中國選的啊。

01:35:29 - 01:35:32
可是1949年，我們國家怎麼樣？

01:35:32 - 01:35:35
我們從大中國

01:35:35 - 01:35:40
變成現在的什麼？

01:35:40 - 01:35:42
臺澎金馬。

01:35:44 - 01:35:45
所以問題就來了，

01:35:45 - 01:35:47
它面臨到一個很大的困境，

01:35:47 - 01:35:49
當這個國家從1948年

01:35:49 - 01:35:52
選出了這一個大中國的

01:35:52 - 01:35:53
立法委員跟國大代表

01:35:53 - 01:35:55
跟監察委員，

01:35:55 - 01:35:56
到1949年

01:35:56 - 01:35:58
我們變成臺澎金馬。

01:35:58 - 01:36:00
所以就面臨到一個很...

01:36:00 - 01:36:01
嚴重的問題。

01:36:01 - 01:36:02
叫做中華，

01:36:02 - 01:36:02
來，

01:36:02 - 01:36:03
這就變成...

01:36:03 - 01:36:06
就是會討論到剛才上節課討論到的問題啦。

01:36:06 - 01:36:09
中華民國到底是一個什麼樣的概念嘛。

01:36:09 - 01:36:11
因為如果中華民國等於，

01:36:11 - 01:36:11
來，

01:36:12 - 01:36:15
如果中華民國等於臺澎金馬，

01:36:16 - 01:36:18
這是一個非常嚴重的問題喔。

01:36:19 - 01:36:22
如果中華民國等於臺澎金馬，

01:36:22 - 01:36:22
就等於，

01:36:22 - 01:36:24
就等於中華民國不是大中國，

01:36:24 - 01:36:26
就等於我們放棄中國的領土。

01:36:26 - 01:36:27
好。

01:36:27 - 01:36:28
你現在就很尷尬，

01:36:29 - 01:36:30
來，這個尷尬的地方在於什麼？

01:36:31 - 01:36:33
我們在1951年的時候，

01:36:33 - 01:36:34
來，

01:36:34 - 01:36:36
因為我們中華民國憲法本文說立法委員任期是三年,

01:36:37 - 01:36:39
所以1948年選出立法委員在1951年怎麼樣?

01:36:39 - 01:36:40
要重新改選。

01:36:40 - 01:36:41
來,

01:36:41 - 01:36:41
能不能改選？

01:36:42 - 01:36:44
能不能改選？

01:36:45 - 01:36:46
不能改選啊。

01:36:46 - 01:36:46
為什麼？

01:36:47 - 01:36:49
你一改選就代表說什麼？

01:36:49 - 01:36:49
欸。

01:36:49 - 01:36:51
我們整個立法院是大中國選出來的。

01:36:52 - 01:36:54
現在立法院改選是從哪邊選出來？

01:36:54 - 01:36:54
臺澎金馬。

01:36:55 - 01:36:56
你只要一改選就等於說什麼？

01:36:56 - 01:36:59
你一改選就告訴大家說中華民國等於臺澎金馬。

01:36:59 - 01:37:01
中華民國一等於臺澎金馬

01:37:01 - 01:37:02
你就是實質上

01:37:02 - 01:37:04
當時的問題不是臺獨問題

01:37:04 - 01:37:06
當時的問題就在於你放棄整個中國啊。

01:37:06 - 01:37:08
你背信我們這些中國國民黨的

01:37:08 - 01:37:12
這些你從中國敗逃到臺灣來的這些老兵,

01:37:12 - 01:37:13
等於是被

01:37:13 - 01:37:14
就是背棄他們。

01:37:15 - 01:37:16
所以不行。

01:37:16 - 01:37:17
所以當時做一件事情,

01:37:17 - 01:37:21
就當時呢就跑到這個行政院跟大家講說,

01:37:21 - 01:37:21
啊,

01:37:22 - 01:37:23
我跟大家講,

01:37:24 - 01:37:27
我們反正我們三年五年,

01:37:28 - 01:37:29
三年準備,

01:37:30 - 01:37:30
五年反攻,

01:37:31 - 01:37:32
我們總有一天一定會怎麼樣?

01:37:32 - 01:37:32
反攻大陸。

01:37:33 - 01:37:35
所以現在大家任期到了,

01:37:35 - 01:37:35
沒關係怎麼樣?

01:37:35 - 01:37:36
我們就

01:37:36 - 01:37:37
我們延長一個任期。

01:37:38 - 01:37:39
因為我答應大家，

01:37:39 - 01:37:40
下一個任期之內，

01:37:40 - 01:37:42
我們一定會帶領大家怎麼樣？

01:37:42 - 01:37:43
反攻大陸。

01:37:43 - 01:37:44
好,

01:37:44 - 01:37:45
大家覺得OK。

01:37:45 - 01:37:46
好,

01:37:46 - 01:37:49
所以就從1951年等到1954年。

01:37:51 - 01:37:52
哇,

01:37:52 - 01:37:52
反攻了嗎?

01:37:53 - 01:37:53
還沒。

01:37:54 - 01:37:55
尷尬了,

01:37:55 - 01:37:56
為什麼尷尬了?

01:37:56 - 01:37:57
因為1957年，

01:37:58 - 01:37:59
監察委員也要改選。

01:38:00 - 01:38:02
因為監察委員，這邊是三年嘛，

01:38:02 - 01:38:03
他這邊是六年嘛，

01:38:03 - 01:38:05
所以監察委員要改選啊。

01:38:05 - 01:38:07
監察委員改選更尷尬。

01:38:07 - 01:38:10
因為監察委員在中華民國憲法本文的規定,

01:38:10 - 01:38:16
是中國各省縣的縣市議會間接選舉出來的,

01:38:16 - 01:38:20
人民會選出我們的縣市議會的議員，然後議員再選出監察委員。

01:38:21 - 01:38:27
所以立法委員跟監察委員在現實上是沒有辦法重新改選的。

01:38:28 - 01:38:30
那如果沒有辦法重新改選那怎麼辦？

01:38:32 - 01:38:36
如果這時候說好，不選了，我們重新制定一部憲法，問題就解決了。

01:38:37 - 01:38:42
但是當時的政治立場是我們要對抗萬惡的中國共產黨，

01:38:43 - 01:38:44
打敗他們要反攻大陸。

01:38:45 - 01:38:46
所以這時候說什麼？

01:38:47 - 01:38:47
好,

01:38:48 - 01:38:51
既然我們已經延長一次了,我們現在要延長第二次有點尷尬,

01:38:51 - 01:38:52
不然我們去問大法官好不好?

01:38:53 - 01:38:55
好,所以你幫我看第12頁的4至31號。

01:38:56 - 01:38:56
來,

01:38:57 - 01:38:59
4至31號你幫我看一下，這個，

01:39:40 - 01:39:41
你幫我看下面就好。

01:39:41 - 01:39:43
你幫我看那個第二個框框裡面。

01:39:44 - 01:39:44
真點，

01:39:45 - 01:39:45
來，

01:39:46 - 01:39:52
這個議題，這個國家從重大變故，第一屆立法委員監委是否得繼續行使職權？

01:39:52 - 01:39:53
來，你看喔，

01:39:53 - 01:39:57
憲法第65條規定立法委員任期為三年，第93條規定監察委員任期為六年，

01:39:57 - 01:39:59
該項這個任期本

01:40:00 - 01:40:02
憲法說我們國家有立法院有監察院。

01:40:02 - 01:40:05
你就必須要讓國家每一天都有立法院跟監察院。

01:40:06 - 01:40:07
所以大法官意思是說，

01:40:07 - 01:40:08
欸，

01:40:08 - 01:40:08
各位，

01:40:09 - 01:40:09
如果現在，

01:40:10 - 01:40:11
我們要完全照

01:40:11 - 01:40:12
他意思說

01:40:12 - 01:40:15
如果我們現在要按照憲法的規定走

01:40:15 - 01:40:17
反而沒有辦法讓憲法落實啊。

01:40:18 - 01:40:19
憲法說三年要改選

01:40:19 - 01:40:20
六年要改選

01:40:20 - 01:40:20
好啊

01:40:20 - 01:40:21
現在就不能改選嘛。

01:40:22 - 01:40:23
所以如果現在要讓他們立刻下臺

01:40:24 - 01:40:25
我們就會沒有監察院

01:40:25 - 01:40:26
我們就會沒有立法院,

01:40:26 - 01:40:28
憲法反而不能彰顯它的功能。

01:40:29 - 01:40:31
所以為了讓憲法繼續彰顯它的功能,

01:40:31 - 01:40:34
請讓他們無限期地繼續待下去。

01:40:35 - 01:40:35
來,

01:40:35 - 01:40:36
所以重點來了，

01:40:36 - 01:40:36
來。

01:40:37 - 01:40:39
國高中上歷史課不就學到萬年國會。

01:40:40 - 01:40:41
對吧？

01:40:41 - 01:40:42
請記住，

01:40:42 - 01:40:42
來,

01:40:43 - 01:40:44
四字31號,

01:40:48 - 01:40:50
就是萬年國會的來源。

01:40:51 - 01:40:51
記住這件事情喔,

01:40:51 - 01:40:53
我們學到這個萬年國會,

01:40:54 - 01:40:58
這一切的事情就是四叉貓所奠基下來的。

01:41:00 - 01:41:00
好,

01:41:01 - 01:41:01
好。

01:41:02 - 01:41:03
那我問大家,

01:41:03 - 01:41:05
立法院委員跟監察委員一直當一直當,

01:41:05 - 01:41:06
你覺得好不好？

01:41:08 - 01:41:09
你覺得好不好？

01:41:10 - 01:41:11
來問大家，

01:41:11 - 01:41:12
我們問大家一件事情：

01:41:12 - 01:41:14
哪一個立法委員現在當超久？

01:41:14 - 01:41:15
你看你看他不順眼？

01:41:16 - 01:41:17
講出來沒關係。

01:41:18 - 01:41:19
有沒有哪個立法委員就幹，

01:41:19 - 01:41:20
當太久。

01:41:21 - 01:41:21
滾好不好？

01:41:21 - 01:41:22
下臺好不好？

01:41:22 - 01:41:23
有沒有，有沒有這樣的人你覺得？

01:41:23 - 01:41:24
有沒有？

01:41:25 - 01:41:25
有沒有這樣的人？

01:41:26 - 01:41:27
講一個嘛。

01:41:27 - 01:41:27
沒關係嘛。

01:41:28 - 01:41:29
反正鏡頭看不到你們，

01:41:30 - 01:41:31
我責任我擔啊。

01:41:33 - 01:41:34
我舉個例子喔。

01:41:35 - 01:41:36
有一個立法委員，

01:41:36 - 01:41:37
他當

01:41:37 - 01:41:38
他擔任立法委員

01:41:38 - 01:41:40
擔任到現在

01:41:40 - 01:41:42
當33年。

01:41:43 - 01:41:44
我就覺得

01:41:44 - 01:41:46
幹這個立法委員當這麼久,

01:41:46 - 01:41:47
應該要交棒了吧。

01:41:48 - 01:41:49
那個人叫什麼？

01:41:50 - 01:41:53
柯建銘。

01:41:55 - 01:41:55
當那麼久,

01:41:56 - 01:41:56
欸,

01:41:56 - 01:41:58
你知道為什麼我記得他當幾年嗎？

01:41:59 - 01:41:59
因為他...

01:42:00 - 01:42:03
中華民國歷史上第一次改選就當選立法委員。

01:42:04 - 01:42:05
就是1992年。

01:42:05 - 01:42:08
我1992年出生的時候，我幾歲他就當幾年立法委員。

01:42:09 - 01:42:09
懂意思嗎？

01:42:10 - 01:42:11
你會覺得幹他當太久。

01:42:12 - 01:42:13
他當太久了，你會不會看他不爽？

01:42:14 - 01:42:15
會啊，一定會啊。

01:42:15 - 01:42:17
這一定會是一件事情。

01:42:17 - 01:42:21
我們會需要新陳代謝，我們需要新的立法委員，代表新的聲音嘛。

01:42:21 - 01:42:21
好啊。

01:42:22 - 01:42:23
我就跟你講，來。

01:42:23 - 01:42:26
中華民國歷史上第一屆立法委員什麼時候當選的？

01:42:26 - 01:42:27
1948年。

01:42:28 - 01:42:29
他當到什麼時候？

01:42:29 - 01:42:32
當到1954年的時候，大法官說什麼？

01:42:32 - 01:42:33
你可以繼續當。

01:42:33 - 01:42:36
他就一直當，繼續當，不停當。

01:42:37 - 01:42:38
一路當到什麼時候？

01:42:39 - 01:42:41
當到1990年的時候，誰不爽了？

01:42:41 - 01:42:43
幹，臺灣人民不爽啦，為什麼？

01:42:43 - 01:42:44
幹，都解嚴了，解嚴了要走自由民主嘛。

01:42:46 - 01:42:49
結果走到自由，你說國家要自由民主。

01:42:49 - 01:42:50
這群立法委員來了。

01:42:51 - 01:42:52
我們來看一下。

01:42:52 - 01:42:52
1948年。

01:42:53 - 01:42:56
我們來算一下，到1990年的時候，你覺得這多久了？

01:42:59 - 01:43:00
42年。

01:43:00 - 01:43:00
了。

01:43:02 - 01:43:03
意思是說什麼？

01:43:03 - 01:43:05
你還要看柯建銘九年。

01:43:05 - 01:43:06
要嗎？

01:43:07 - 01:43:09
還要再看柯建銘九年嗎？

01:43:09 - 01:43:10
就大概大概意思這樣，這是舉例，這是舉例。

01:43:12 - 01:43:13
我是沒有很想，我先講我是沒有很想。

01:43:17 - 01:43:17
還要再看他九年，會不會太久？

01:43:18 - 01:43:19
而且好，而且重點來了。

01:43:20 - 01:43:22
幹不是一個柯建銘喔。

01:43:23 - 01:43:24
100個柯建銘喔。

01:43:26 - 01:43:27
而且有些柯建銘，已經80歲了，90歲了。

01:43:31 - 01:43:34
柯建銘話本來就講得不是很清楚嘛，對不對？

01:43:34 - 01:43:36
90歲的柯建銘話講得更不清楚，他還當立法委員。

01:43:37 - 01:43:39
當42年，你能忍受嗎？

01:43:40 - 01:43:42
當時是這樣子,我們的立法院啊,只有一部分。

01:43:46 - 01:43:47
來,這個話,這個圖不對。

01:43:48 - 01:43:50
我們當時立法院啊,1948年選出來的,一直沒有改選。

01:43:54 - 01:43:55
但是我們一小部分,這個叫歷史上有五次的,叫做增額補選。

01:44:00 - 01:44:00
是

01:44:00 - 01:44:02
為什麼要增額補選

01:44:02 - 01:44:03
事情是這個樣子的

01:44:03 - 01:44:05
這個增額補選意思是說

01:44:05 - 01:44:09
啊，這個我們雖然現在還沒有反攻大陸

01:44:09 - 01:44:09
但是反攻大陸之後就要選舉了

01:44:09 - 01:44:10
但現在我們在哪裡

01:44:10 - 01:44:12
我們現在在臺澎金馬

01:44:12 - 01:44:12
所以臺澎金馬可以選舉

01:44:12 - 01:44:15
臺澎金馬我們可以選出一些立法委員

01:44:16 - 01:44:17
加入立法院

01:44:19 - 01:44:20
你懂我意思嗎

01:44:20 - 01:44:22
意思就是說為什麼其他地方不改選

01:44:22 - 01:44:23
因為其他地方都中國的嘛

01:44:24 - 01:44:27
以後反攻大陸就全部改選，但我們先在臺澎金馬進行增額補選

01:44:28 - 01:44:32
所以當時有部分的黨外人士其實透過增額補選進到立法院的

01:44:33 - 01:44:34
好

01:44:34 - 01:44:35
那也就是說什麼

01:44:35 - 01:44:36
好，113個立法委員

01:44:37 - 01:44:39
有113個科技在那邊

01:44:39 - 01:44:41
幹，竟然用超級可怕的話

01:44:41 - 01:44:43
剛想到想到覺得很可怕

01:44:43 - 01:44:49
好,那假設就113個立法委員,再加上好我隨便舉個例子,20個會改選

01:44:50 - 01:44:53
所以20個立法委員改選,就每年就每三年就改選20個

01:44:53 - 01:44:55
113科技名還是在那邊

01:44:56 - 01:44:57
所以誰受不了

01:44:57 - 01:44:58
臺灣人民受不了啊

01:44:58 - 01:45:00
對不對,113個科技名在那邊

01:45:00 - 01:45:00
真的大家受不了

01:45:00 - 01:45:02
對,而且以前還是225個,但其實以前更多啊

01:45:02 - 01:45:06
因為中華民國憲法本文其實我們應該是700多個立法委員

01:45:06 - 01:45:08
當時也不是通通來到臺灣

01:45:08 - 01:45:10
後來大家受不了啦,1990野百合運動嘛

01:45:10 - 01:45:13
野百合運動就這些受不了這些老國代啦,為什麼

01:45:14 - 01:45:15
太老了吧

01:45:16 - 01:45:19
很多很多那老國代,我們大家有沒有看到高中歷史課本照片

01:45:20 - 01:45:20
幹他

01:45:21 - 01:45:25
有些立法委員他好好站著投票,我覺得他腦袋有問題了

01:45:26 - 01:45:28
更何況幹這個躺在床上上面來投票的,你腦袋一定有問題

01:45:30 - 01:45:35
我們國家的人民的權利義務怎麼可以交給一個躺在床上神智不清的人投票

01:45:35 - 01:45:37
我不管他什麼政黨

01:45:37 - 01:45:38
他那一定肯定是有問題的吧

01:45:39 - 01:45:40
對不對

01:45:40 - 01:45:42
所以後來大家怎麼樣,抗議嘛

01:45:42 - 01:45:43
後來李登輝接受

01:45:44 - 01:45:46
說好,那我們做民主改革

01:45:46 - 01:45:48
而那時候最關鍵的一件事情就是什麼

01:45:49 - 01:45:50
要把這個打掉嘛

01:45:51 - 01:45:52
這個是萬惡的來源嘛

01:45:53 - 01:45:53
那誰摧毀它

01:45:54 - 01:45:56
大法官解釋誰最有正當性摧毀，大法官解釋

01:45:57 - 01:45:58
大法官自己啊

01:45:59 - 01:45:59
當時

01:46:00 - 01:46:01
很重要的人物啊。

01:46:02 - 01:46:02
他叫什麼？

01:46:03 - 01:46:04
陳水扁啊。

01:46:05 - 01:46:05
好。

01:46:06 - 01:46:08
來問陳水扁，有任何問題嗎？

01:46:10 - 01:46:12
請私訊他的IG，他都會回你，好。

01:46:13 - 01:46:14
我這是真實的。

01:46:14 - 01:46:16
我很多憲法問題，我們去跟他討論。

01:46:16 - 01:46:16
好。

01:46:18 - 01:46:21
但是我先跟大家講，因為最近他老婆好像有病危的問題，所以先不要打擾他。

01:46:21 - 01:46:23
就吳淑珍病危的問題。

01:46:24 - 01:46:24
來我就問他。

01:46:24 - 01:46:26
我後來就真的問他一件事情，我私訊他。

01:46:27 - 01:46:27
我說。

01:46:28 - 01:46:32
因為後來他針對這件事情，他寫了一個釋憲申請書。

01:46:32 - 01:46:33
然後。

01:46:33 - 01:46:37
給大法官，大法官後來就做了一號解釋，叫做

01:46:37 - 01:46:40
四字第261號解釋，來這號解釋。

01:46:40 - 01:46:45
我會認為如果要排史上最重要的一件事，我會認為他是前三名。

01:46:45 - 01:46:47
來我們看261號解釋說什麼。

01:46:47 - 01:46:48
來快第13頁。

01:46:48 - 01:46:51
261號解釋你幫我看，出體字的地方。

01:46:52 - 01:47:00
來第13頁的地方，為因應當前歧視第一屆未定期改選之中央民意代表，除事實上已不能行使職權或經不經常不行使職權。

01:47:00 - 01:47:00
我跟你講。

01:47:01 - 01:47:03
來，大家知道事實上不能行使職權是什麼意思，你知道嗎？

01:47:04 - 01:47:05
他死了，對，沒錯。

01:47:06 - 01:47:08
幹，立法委員他媽當44年。

01:47:09 - 01:47:09
哎。

01:47:10 - 01:47:11
你想想看，你如果40歲當。

01:47:12 - 01:47:13
你當到80歲，還有可能會死吧。

01:47:14 - 01:47:15
所以很多立法委員就死了，所以其實那時候還有一個很大的危機就是。

01:47:17 - 01:47:20
萬年國會再不改選，哎，接下來會死光欸。

01:47:21 - 01:47:22
就所有人都。

01:47:22 - 01:47:23
113個柯建銘，假設好了，類似柯建銘。

01:47:24 - 01:47:25
年紀大了，他90歲。

01:47:25 - 01:47:26
100歲總是會死吧，那我們沒有立法院怎麼辦？

01:47:29 - 01:47:29
所以他一直是說。

01:47:30 - 01:47:30
好。

01:47:30 - 01:47:34
來，事實上不以不能行使職權或經常不行使職權。

01:47:34 - 01:47:35
查明解釋之外，其餘的。

01:47:36 - 01:47:40
中華民國80年12月31號前，終止行使職權。

01:47:41 - 01:47:41
所以後來就怎麼樣？

01:47:42 - 01:47:44
我們就進行了中華民國歷史上。

01:47:45 - 01:47:47
第二次的立法院選舉。

01:47:48 - 01:47:49
所以你有發現，來看這邊。

01:47:50 - 01:47:51
1948年。

01:47:51 - 01:47:54
是我們第一屆立法委員選舉。

01:47:54 - 01:47:55
第二屆變什麼？

01:47:57 - 01:47:57
其實我。

01:47:57 - 01:47:59
我就跟大家我有點忘記是1992年1月選。

01:48:00 - 01:48:04
還是1991年的年底選的，我已經忘記了，但應該是1992的音樂的時候選。

01:48:04 - 01:48:05
所以你看。

01:48:05 - 01:48:13
你會發現這樣，這樣大家可以理解我們國高中所一直，因為大家都知道萬年國會，但你知道現在，你現在知道萬年國會怎麼來的吧。

01:48:13 - 01:48:15
就是大法官解釋來的。

01:48:15 - 01:48:16
誰摧毀的？

01:48:16 - 01:48:25
關鍵人物是野百合學運，加上總統的態度，加上立法委員的選舉，再加上大法官的解釋。

01:48:25 - 01:48:32
這一群臺灣人合力地推倒四字第三十一號解釋，不然不會讓臺灣走向民主化。

01:48:33 - 01:48:35
好，來，所以你看我們這單元在教什麼？

01:48:35 - 01:48:36
民主國原則。

01:48:37 - 01:48:38
所以民主怎麼來的？

01:48:38 - 01:48:39
就是這樣來的。

01:48:39 - 01:48:42
臺灣的民主怎麼來的，就是這樣子來的。

01:48:42 - 01:48:44
好，所以你幫我看一下。

01:48:45 - 01:48:46
第13頁下面。

01:48:47 - 01:48:48
如何影響後世？

01:48:48 - 01:48:50
這個地方，四字261號解釋

01:48:50 - 01:48:53
終結了延續40年的萬年國會，

01:48:53 - 01:48:55
促成中央民意代表全面改選，

01:48:55 - 01:48:57
正式開啟臺灣真正的國會民主

01:48:57 - 01:48:58
跟代議制度。

01:48:58 - 01:49:05
而且這案確認了一件事情，民意代表必須要定期改選，最基本最根本的憲法原則。

01:49:06 - 01:49:07
定期改選。

01:49:08 - 01:49:09
所以你幫我翻到後面。

01:49:10 - 01:49:11
來。

01:49:11 - 01:49:11
所以。

01:49:11 - 01:49:14
所以民主國非常重要的概念叫什麼？

01:49:14 - 01:49:16
一定要定期改選。

01:49:16 - 01:49:17
一定要定期改選。

01:49:17 - 01:49:20
定期改選絕對是最重要的一個原則。

01:49:21 - 01:49:22
這個政治人物不管好或壞，

01:49:23 - 01:49:25
每四年我們就有決定他一次的機會。

01:49:25 - 01:49:28
更何況我們國家還有賦予罷免的制度。

01:49:28 - 01:49:30
所以大家可以決定這個人去留的。

01:49:30 - 01:49:32
好，來第14頁，多黨制度。

01:49:33 - 01:49:34
來。

01:49:34 - 01:49:34
來。

01:49:34 - 01:49:34
我先問大家。

01:49:35 - 01:49:36
什麼是一黨獨大？

01:49:37 - 01:49:37
什麼？

01:49:37 - 01:49:38
什麼是一黨獨大？

01:49:40 - 01:49:41
我先跟大家說，這是非常重要的一件事情。

01:49:41 - 01:49:45
我發現這幾年一黨獨大這個詞完全被濫用。

01:49:46 - 01:49:46
我。

01:49:46 - 01:49:47
我先問大家，來，臺灣是不是多黨制度？

01:49:48 - 01:49:48
是。

01:49:48 - 01:49:49
來，這答案很簡單，大家很好。

01:49:49 - 01:49:49
大家都點頭說是，雖然臺灣是兩大黨。

01:49:49 - 01:49:51
但我們確實是多黨制度，為什麼？

01:49:51 - 01:49:52
因為任何政黨都還是有機會可以當選。

01:50:00 - 01:50:01
點啊,

01:50:01 - 01:50:01
這就是多黨制度。

01:50:02 - 01:50:02
來,

01:50:02 - 01:50:03
什麼是一黨獨大？

01:50:03 - 01:50:05
一黨獨大的意思就是，

01:50:05 - 01:50:11
有某一個政黨大到其他的政黨不具有可競爭性。

01:50:12 - 01:50:13
這叫一黨獨大。

01:50:13 - 01:50:14
不是說，

01:50:14 - 01:50:14
喔，

01:50:15 - 01:50:17
某一個政黨選上了總統,

01:50:18 - 01:50:20
某一個政黨立法院是多數,

01:50:20 - 01:50:20
這就要一黨獨大,

01:50:20 - 01:50:21
No,

01:50:21 - 01:50:22
完全不是,

01:50:22 - 01:50:24
完全不是喔。

01:50:25 - 01:50:27
你不能把所有的勝利都歸...

01:50:27 - 01:50:28
你知道...你知道這就像什麼你知道嗎？

01:50:28 - 01:50:30
有人贏球你就說他作弊。

01:50:31 - 01:50:32
就有點像這樣感覺。

01:50:32 - 01:50:34
就是有人會贏球有人會輸球,

01:50:34 - 01:50:34
但是

01:50:35 - 01:50:37
好，我想要舉一個什麼樣的例子。

01:50:38 - 01:50:41
好，我好像想不到什麼好的例子。

01:50:42 - 01:50:42
好。

01:50:43 - 01:50:45
那還是回到這個最原始的概念,

01:50:45 - 01:50:48
就是一黨獨大意思就是別的政黨不具有可競爭性,

01:50:48 - 01:50:50
這才是一黨獨大。

01:50:50 - 01:50:52
來，大家知道哪一個政黨是一黨獨大嗎？

01:50:55 - 01:50:56
我們隨便舉一個,

01:50:56 - 01:50:56
我們講世界，

01:50:56 - 01:50:57
因為臺灣沒有，

01:50:57 - 01:50:58
那我們講世界各國。

01:50:58 - 01:51:11
中國共產黨

01:51:11 - 01:51:22
算不算是

01:51:22 - 01:51:40
「一黨獨大」？

01:51:40 - 01:51:41
算不算？

01:51:41 - 01:51:42
我跟你講，

01:51:42 - 01:51:42
不是。

01:51:43 - 01:51:44
我現在，我現在講喔，

01:51:44 - 01:51:46
一黨獨大的前提是有民主選舉，

01:51:47 - 01:51:50
但是它太大，它強到其他政黨不具有可競爭性。

01:51:51 - 01:51:55
可中國共產黨完全剝奪其他政黨有競爭的可能性啊。

01:51:56 - 01:51:57
意思是甚麼？

01:51:57 - 01:51:57
來，

01:51:57 - 01:51:58
意思是，

01:51:58 - 01:52:00
我覺得一黨獨大比較像是說，

01:52:00 - 01:52:00
幾年已經開始不是了

01:52:00 - 01:52:00
那日本自民黨他的競爭來自於派系競爭

01:52:00 - 01:52:00
就是日本自民黨永遠都獲勝，但裡面的派系互相競爭

01:52:00 - 01:52:00
好，所以市場這個樣子

01:52:00 - 01:52:01
臺灣是多黨的制度，臺灣的政黨基本上以到現在來講競爭

01:52:01 - 01:52:01
我覺得開始趨於比較公平的一個狀態

01:52:01 - 01:52:02
任何政黨在臺灣都有機會在每個位置上都有機會獲得勝利

01:52:02 - 01:52:02
一定有強的政黨,一定有比較弱的政黨

01:52:02 - 01:52:02
但是你不能說因為有強的政黨就是一黨獨大

01:52:02 - 01:52:03
我覺得這對我們國家的歷史跟民主不瞭解

01:52:03 - 01:52:03
然後亂挪用專有的術語，這我覺得是不對的事情

01:52:03 - 01:52:03
好，你幫我看第14個

01:52:03 - 01:52:03
多數原則跟少數保障

01:52:03 - 01:52:03
來，這個很重要

01:52:04 - 01:52:04
為什麼

01:52:04 - 01:52:04
來，我們現在探討的標題是民主國嘛

01:52:04 - 01:52:04
所以第一個就是我們要有民主代議制定期改選

01:52:04 - 01:52:04
第二就是要多黨的制度，要可競爭性

01:52:04 - 01:52:05
第三個就是我們要少數的保障跟多數的原則

01:52:05 - 01:52:05
多數原則大家可以理解

01:52:05 - 01:52:05
大多數人就決定某一件事

01:52:05 - 01:52:05
可是為什麼要少數的保障

01:52:05 - 01:52:05
為什麼要少數的保障

01:52:05 - 01:52:06
因為多數可能會錯

01:52:06 - 01:52:06
我舉個例子

01:52:06 - 01:52:06
臺灣多數人要臺灣多數人支持同性婚姻嗎

01:52:06 - 01:52:06
不支持啊

01:52:06 - 01:52:06
我覺得錯到不行啊

01:52:07 - 01:52:07
臺灣的同性婚姻是誰弄出來的

01:52:07 - 01:52:07
是少數的立法委員

01:52:07 - 01:52:07
大法官解釋啊

01:52:07 - 01:52:08
所以一個國家要多數的原則來決定大部分的事情

01:52:08 - 01:52:08
但同時也要少數的保障來畫一個底線

01:52:08 - 01:52:08
來我舉個例子

01:52:08 - 01:52:08
他說我先發起個公投

01:52:08 - 01:52:09
說郭臺銘的家產分給2300萬人好不好？

01:52:09 - 01:52:09
幹，好啊，為什麼不要？

01:52:09 - 01:52:09
第一，郭臺銘錢那麼多。

01:52:09 - 01:52:09
第二，我很討厭郭臺銘啊。

01:52:09 - 01:52:09
所以分他的家產我很開心啊。

01:52:10 - 01:52:10
對不對

01:52:10 - 01:52:10
這很明顯,我跟你講,因為我這個例子很喜歡拿來舉

01:52:10 - 01:52:10
我沒有看過有人反對的

01:52:10 - 01:52:10
可是這樣做對嗎

01:52:10 - 01:52:10
不對嘛,為什麼

01:52:10 - 01:52:11
他雖然符合多數原則，但他不符合少數的保障啊

01:52:11 - 01:52:11
為什麼？因為這是郭臺銘憲法第15條給他的財產權，不能隨意剝奪

01:52:11 - 01:52:11
好

01:52:11 - 01:52:11
好，最後就是言論自由

01:52:11 - 01:52:12
言論自由才能讓

01:54:00 - 01:54:01
前面的事情變成可能，

01:54:01 - 01:54:02
唯有言論自由，

01:54:02 - 01:54:04
我們才有真正的選舉，

01:54:04 - 01:54:05
我們才有政黨競爭制度，

01:54:05 - 01:54:08
我們才有多數原則跟少數保障，

01:54:08 - 01:54:10
前提都是要有言論自由的保障。

01:54:10 - 01:54:17
那在臺灣我想就不多說，我們言論自由算是世界各國比起來已經算是很自由的一個國家，只是我們在後面的言論自由的時候會講更清楚。

01:54:19 - 01:54:19
好。

01:54:20 - 01:54:20
好。

01:54:21 - 01:54:22
來，那我們翻到第13頁。

01:54:22 - 01:54:27
所以前面我們講完了民主國，講完了共和國，我們現在要講法治國。

01:54:28 - 01:54:30
好，為什麼要講法治國？

01:54:30 - 01:54:32
我們先講這個基本概念，我們就先下課休息。

01:54:33 - 01:54:33
好。

01:54:33 - 01:54:35
來，為什麼要講法治國？

01:54:35 - 01:54:37
法治國一個很重要的概念就是什麼?

01:54:38 - 01:54:43
治這個字,這個,這個字,為什麼?依法而治,好,可是要搭照一件事情哦。

01:54:45 - 01:54:47
法治的意義不是,來,放快這邊。

01:54:50 - 01:54:52
法治的意義

01:54:53 - 01:54:58
不是由法,是這個法有道理,所以治理這個國家。

01:54:59 - 01:55:01
所以我們要看的是不是有沒有法律。

01:55:01 - 01:55:04
是這個法律符不符合法的精神。

01:55:05 - 01:55:06
這個才是最重要的一件事情喔。

01:55:08 - 01:55:14
喔，所以法治國我們在學的事情就是這些法有沒有符合法治的精神。

01:55:15 - 01:55:21
有符合法治的精神，我們才認可這個法，一旦認可這個法，這個法治這個國才是合理的。

01:55:22 - 01:55:27
所以我們並不會因為說喔，多數的人產出這些文字是法，所以法必然有道理。

01:55:27 - 01:55:28
沒有這件事情。

01:55:28 - 01:55:30
好，所以我們等一下要回頭來上這個地方。

01:55:30 - 01:55:32
好，那我們先下課休息。

01:55:37 - 01:55:37
好。

01:55:37 - 01:55:39
那我們回到法治國原則喔。

01:55:39 - 01:55:42
那我們剛才講的法治國的很重點,其實並不是法這件事情。

01:55:42 - 01:55:43
大家找一件事情嘛。

01:55:44 - 01:55:45
法重要的事情不是隻有文字。

01:55:46 - 01:55:48
而是它背後的那些法理跟內涵。

01:55:48 - 01:55:50
讓他變成法。

01:55:50 - 01:55:51
大家想一件事情喔。

01:55:52 - 01:55:57
你要想一件事情，我們今天大家會認可法律，是因為我們認為法律是合理的。

01:55:57 - 01:55:58
我們預設這件事情。

01:55:58 - 01:55:59
所以大家承諾法律，所以大家接受法律。

01:56:00 - 01:56:01
法律，是大家會遵守的法律，

01:56:01 - 01:56:04
可是如果法律本身沒有道理，大家就很有可能不去遵守它。

01:56:04 - 01:56:05
那，

01:56:05 - 01:56:10
所以法治國原則就是要避免我們遵守的法律可能是沒有道理的，

01:56:10 - 01:56:13
所以我們要想法辦法讓規則是合理的。

01:56:13 - 01:56:14
好,

01:56:14 - 01:56:17
那我們就先講很重要的第一個概念,叫做法律保留原則,

01:56:17 - 01:56:19
大家幫我翻16頁的地方。

01:56:19 - 01:56:19
好,

01:56:20 - 01:56:21
我要講法律保留原則這件事情啊,

01:56:21 - 01:56:22
大家一定都聽過,

01:56:23 - 01:56:23
一定有聽過,

01:56:24 - 01:56:26
但是我要講故事，這個故事講完大家會比較有感受。

01:56:26 - 01:56:29
你幫我翻到第16頁，第16頁下面那個地方。

01:56:29 - 01:56:30
來，

01:56:30 - 01:56:33
這是源自1990年代的這個當時的故事喔。

01:56:34 - 01:56:39
當時臺灣的兵役體制，就是所謂對役男的管控啊，是非常非常嚴格的。

01:56:40 - 01:56:40
好。

01:56:41 - 01:56:43
來問大家，什麼時候是役男，大家知道嗎？

01:56:44 - 01:56:46
大家知道嗎？

01:56:46 - 01:56:48
其實不是滿18歲「就」是役男喔。

01:56:49 - 01:56:52
是「你」滿18歲的隔年的1月1號開始是役男。

01:56:53 - 01:56:57
所以誰會是最快當役男的人,就是12月31號出生的人。

01:56:57 - 01:56:58
他「」就隔天就變役男了。

01:56:58 - 01:56:59
好,

01:56:59 - 01:57:00
所以這就是役男。

01:57:00 - 01:57:02
那我問大家，役男能不能出國？

01:57:03 - 01:57:05
現在役男能不能出國？可以啊。

01:57:06 - 01:57:09
你只要其實很簡單，你只要上網印個單子就可以出國了，

01:57:09 - 01:57:10
非常的簡單。

01:57:11 - 01:57:11
但是，

01:57:12 - 01:57:12
以前，

01:57:13 - 01:57:15
來，大家看一下，根據役男出境處理辦法，

01:57:16 - 01:57:19
尚未徵兵的役男，原則上是不得自由出境的，

01:57:19 - 01:57:22
只有少數特殊情形，國際比賽、出差旅遊才能申請出國。

01:57:23 - 01:57:24
所以表示說什麼？

01:57:24 - 01:57:27
如果你以前是役男，你不能出去去日本玩。

01:57:27 - 01:57:28
你不能，

01:57:28 - 01:57:31
OK，你要當完兵之後你才能自由的出國。

01:57:31 - 01:57:31
好。

01:57:32 - 01:57:34
我先問大家，你覺得這個規定合不合理？

01:57:34 - 01:57:36
這個規定合不合宜？

01:57:36 - 01:57:37
其實有點不合理，為什麼？

01:57:38 - 01:57:42
因為它預設所有出國的役男都是為了逃兵。

01:57:43 - 01:57:44
對吧？

01:57:44 - 01:57:47
可是這個預設太誇張了吧,

01:57:47 - 01:57:51
誰誰今天，今天就是，這時候一定有逃兵的人,

01:57:51 - 01:57:52
但他就是少數。

01:57:53 - 01:57:54
就是少數。

01:57:54 - 01:57:55
而且你要想一件事情喔,

01:57:56 - 01:58:00
他逃兵預設一件事情叫做，我19歲之後，

01:58:00 - 01:58:01
我出國，

01:58:01 - 01:58:02
我就有能力再也回不到，

01:58:02 - 01:58:04
不用回來臺灣。

01:58:05 - 01:58:06
鳳毛麟角吧。

01:58:06 - 01:58:07
19歲有錢嗎?

01:58:07 - 01:58:08
喔,

01:58:08 - 01:58:08
好。

01:58:09 - 01:58:09
所以呢,

01:58:10 - 01:58:10
當時呢,

01:58:11 - 01:58:11
這案子中的這個主角,

01:58:12 - 01:58:13
他就是個還沒有服役的大學生。

01:58:14 - 01:58:14
然後,

01:58:14 - 01:58:15
他又想出國留學,

01:58:15 - 01:58:16
所以申請這個出境許可。

01:58:17 - 01:58:18
但被內政部拒絕,

01:58:18 - 01:58:19
然後就非常不爽,

01:58:20 - 01:58:21
他就決定來申請救濟,

01:58:21 - 01:58:23
來挑戰大法官解釋。

01:58:23 - 01:58:24
然後先跟大家講,

01:58:25 - 01:58:26
這個人非常有名，

01:58:26 - 01:58:26
他是

01:58:28 - 01:58:30
報導者有報導過一篇關於他的文章，

01:58:30 - 01:58:31
他就是專門做這事的，

01:58:31 - 01:58:33
他也是一個很愛挑戰極限的人。

01:58:34 - 01:58:34
他好像是姓彭，

01:58:35 - 01:58:35
我有點忘記了，

01:58:35 - 01:58:36
然後在疫情期間的時候，

01:58:36 - 01:58:39
他也覺得當時疫情期間有些規定不合理，

01:58:39 - 01:58:40
他也有挑戰。

01:58:40 - 01:58:42
但是好像沒有結果

01:58:42 - 01:58:44
但是他就是一個很愛挑戰這個問題的人。

01:58:45 - 01:58:45
好

01:58:46 - 01:58:46
但是我跟大家講

01:58:46 - 01:58:47
他其實

01:58:47 - 01:58:49
他佔了一個非常大的一個優勢就是，

01:58:51 - 01:58:52
合不合理是一回事。

01:58:53 - 01:58:53
你幫我看一下，

01:58:54 - 01:58:56
今天禁止一男出境的東西叫什麼？

01:58:56 - 01:58:57
你再幫我看一次。

01:58:58 - 01:58:58
他叫什麼？

01:59:00 - 01:59:00
辦法

01:59:01 - 01:59:01
什麼是辦法？

01:59:03 - 01:59:04
對

01:59:04 - 01:59:04
就是其他

01:59:04 - 01:59:05
就是所謂的，

01:59:05 - 01:59:06
沒有。

01:59:06 - 01:59:06
這時候不用回答其他，

01:59:06 - 01:59:08
這時候就回答說這是行政命令就好。

01:59:08 - 01:59:08
對。

01:59:09 - 01:59:09
大家知道一件事情，

01:59:10 - 01:59:10
什麼會是法律？

01:59:11 - 01:59:13
法律的條文後面一定叫，

01:59:13 - 01:59:13
一定是什麼？

01:59:14 - 01:59:14
法。

01:59:15 - 01:59:15
律,

01:59:15 - 01:59:16
通則,

01:59:16 - 01:59:16
條例。

01:59:17 - 01:59:19
通常只有法跟條例啊,

01:59:19 - 01:59:19
現在,

01:59:19 - 01:59:20
好比如說什麼？

01:59:20 - 01:59:22
刑法跟貪汙治罪條例。

01:59:23 - 01:59:23
對，

01:59:24 - 01:59:26
所以法跟條例才是法律。

01:59:27 - 01:59:27
剩下都會是，

01:59:28 - 01:59:28
對,

01:59:28 - 01:59:28
其他,

01:59:29 - 01:59:30
就是行政命令。

01:59:30 - 01:59:31
所以問題來了,

01:59:31 - 01:59:35
《役男出境處理辦法》是限制役男不準出境的規定。

01:59:36 - 01:59:38
所以就是一紙行政命令,

01:59:38 - 01:59:41
禁止一男的遷徙自由。

01:59:41 - 01:59:42
好,

01:59:42 - 01:59:42
我先問大家,

01:59:43 - 01:59:45
行政命令限制一男的出境,

01:59:46 - 01:59:47
這個遷徙自由合不合理？

01:59:48 - 01:59:50
答案是沒有不合理，

01:59:50 - 01:59:54
你要看這個命令有沒有法律的授權。

01:59:55 - 01:59:56
當時這個出境辦法，

01:59:57 - 01:59:58
完全沒有法律授權。

01:59:58 - 02:00:00
他就是行政機關自

02:00:00 - 02:00:01
己訂定出來的命令。

02:00:02 - 02:00:02
OK,

02:00:02 - 02:00:04
所以他就要挑戰這件事情,

02:00:04 - 02:00:05
所以你看本案的爭點嘛,

02:00:05 - 02:00:08
就是這個出境辦法,對,是行政機關定的命令,

02:00:09 - 02:00:09
他並不是法律嘛,

02:00:10 - 02:00:10
能不能這樣做？

02:00:10 - 02:00:11
對不對？

02:00:11 - 02:00:11
好。

02:00:12 - 02:00:13
那這是一個必要的規定嗎？

02:00:13 - 02:00:15
用命令來限制基本權利是不是有問題的？

02:00:15 - 02:00:16
然後最後大法官說什麼？

02:00:17 - 02:00:21
大法官說，限制一男這個出境管理辦法是命令，

02:00:21 - 02:00:29
這個命令在沒有法律授權狀況底下，不能限制一男憲法第10條的遷徙自由。

02:00:29 - 02:00:30
就這樣,

02:00:30 - 02:00:37
所以大法官在這號解釋就充分的論述了所謂的法律保留原則的概念。

02:00:37 - 02:00:37
那

02:00:42 - 02:00:42
好,

02:00:43 - 02:00:46
那法律保留原則有一個非常重要的這個階層的理論,

02:00:46 - 02:00:47
什麼意思?

02:00:47 - 02:00:52
就是我們把法律保留原則去區分成各種不同的樣貌,

02:00:52 - 02:00:55
在講義裡面有寫的,就是會有憲法的保留,

02:00:55 - 02:00:58
或是法律的絕對保留,

02:00:58 - 02:01:02
或者是法律的相對保留

02:01:02 - 02:01:05
或者是不需要法律保留的法律保留。

02:01:05 - 02:01:06
好,

02:01:06 - 02:01:07
好，什麼意思？

02:01:07 - 02:01:08
來,

02:01:08 - 02:01:10
接下來我們會有一個很重要的邏輯,

02:01:11 - 02:01:11
仔細聽,

02:01:12 - 02:01:15
我們接下來有一個很重要的邏輯，會貫徹我們接下來所學的事情。

02:01:15 - 02:01:17
還記不記得我們在憲法訴訟的時候，我講一個很重要的邏輯，

02:01:17 - 02:01:20
所有的憲法訴訟都是基於什麼狀況下申請的？

02:01:21 - 02:01:22
不爽不得已嘛。

02:01:22 - 02:01:22
對不對？

02:01:23 - 02:01:25
所以我們就要學一件事情，到底不爽跟不得已是什麼？

02:01:26 - 02:01:27
我們要學這件事情。

02:01:27 - 02:01:28
接下來也是一樣，

02:01:28 - 02:01:31
我們會有一個很重要的概念貫穿我們接下來每一堂課。

02:01:32 - 02:01:35
人民權利被限制的嚴重程度。

02:01:35 - 02:01:40
很簡單的邏輯，當今天這個規定要限制人民越嚴重的時候，

02:01:40 - 02:01:44
法，我們的法的體系就要越嚴謹。

02:01:44 - 02:01:49
當今天限制人民的權利比較小的時候，法的體系就可以沒那麼嚴謹。

02:01:50 - 02:01:53
你就記住這個原則，它會貫穿接下來所有的一切事情喔。

02:01:53 - 02:01:55
這是一個很簡單的事情，大家應該很可以理解嘛，

02:01:56 - 02:01:56
對不對？

02:01:57 - 02:01:59
罰你600塊跟判你六年要不要不一樣？

02:02:00 - 02:02:01
對，就是這麼簡單，

02:02:01 - 02:02:02
你就記住這件事情。

02:02:02 - 02:02:03
同樣我們拉過來,

02:02:03 - 02:02:03
來,

02:02:04 - 02:02:05
憲法保留什麼事情？

02:02:06 - 02:02:07
憲法第八條,

02:02:07 - 02:02:08
我們舉例吧,

02:02:08 - 02:02:09
憲法第八條說,

02:02:10 - 02:02:12
我們今天行政機關只能拘禁人民多久？

02:02:15 - 02:02:15
來，

02:02:15 - 02:02:17
我們今天如果今天是犯罪嫌疑人，

02:02:18 - 02:02:20
我們的警察機關能拘禁他多久？

02:02:21 - 02:02:21
非常好

02:02:21 - 02:02:22
24小時

02:02:22 - 02:02:23
這就是憲法保留

02:02:23 - 02:02:23
為什麼？

02:02:24 - 02:02:24
來

02:02:24 - 02:02:24
法律可不可以改？

02:02:24 - 02:02:25
改成48？

02:02:26 - 02:02:27
法律可不可以改成48？

02:02:27 - 02:02:28
不行。

02:02:28 - 02:02:30
因為這是憲法規定，就是24小時。

02:02:31 - 02:02:32
這就是憲法保留。

02:02:33 - 02:02:33
好,

02:02:33 - 02:02:34
法律絕對保留的意思就是,

02:02:35 - 02:02:38
這件事情它是人民的重大權利。

02:02:39 - 02:02:40
既然是重大權利就意味著什麼?

02:02:41 - 02:02:43
如果今天限制人民的權利，

02:02:43 - 02:02:44
這限制這個權利，

02:02:45 - 02:02:46
一定要是法律，

02:02:47 - 02:02:48
這邊講很重要，

02:02:48 - 02:02:49
一定要是法律。

02:02:50 - 02:02:50
好,

02:02:50 - 02:02:51
一定要是法律,

02:02:51 - 02:02:52
來,

02:02:52 - 02:02:53
我問大家,

02:02:53 - 02:02:55
法律跟行政命令的差別在哪裡?

02:02:56 - 02:02:56
我們想得很直接，

02:02:57 - 02:02:59
你不要回答我很困難的這個概念，

02:02:59 - 02:02:59
來，

02:02:59 - 02:03:39
你告訴我，

02:03:39 - 02:03:41
法律跟行政命令的差別在哪裡？

02:03:44 - 02:03:45
你說機關不一樣，

02:03:45 - 02:03:46
這在廢話，

02:03:46 - 02:03:48
你告訴我最直觀的它差別在哪裡？

02:03:50 - 02:03:51
什麼？

02:03:52 - 02:03:53
對對對對。

02:03:53 - 02:03:54
我要講個最

02:03:54 - 02:03:55
對對對啦

02:03:55 - 02:03:55
幹

02:03:56 - 02:03:56
靠北

02:03:57 - 02:03:57
幹

02:03:57 - 02:03:58
這很直觀，

02:03:58 - 02:03:58
好，

02:03:59 - 02:04:00
沒錯，

02:04:00 - 02:04:00
OK，

02:04:00 - 02:04:02
可是行政命令就不一樣。

02:04:02 - 02:04:05
行政命令就基本上在一定的條件狀況之下就會制定出來了。

02:04:06 - 02:04:07
所以很重要的事情是流程不一樣，

02:04:07 - 02:04:08
成本不一樣，

02:04:09 - 02:04:10
所以問題就來了，

02:04:10 - 02:04:13
既然成本不一樣，代價不一樣，

02:04:13 - 02:04:18
所以越重要的權利，當然是要透過比較嚴謹的法律

02:04:18 - 02:04:21
比較難去制定的法律來限制啊。

02:04:21 - 02:04:24
比較簡單的就是法律相對保留原則，

02:04:24 - 02:04:31
就是比較簡單的行政命令就只能限制人民比較沒那麼重要的權利。

02:04:31 - 02:04:32
這樣大家可以理解嗎？

02:04:33 - 02:04:33
好,

02:04:33 - 02:04:35
所以回到本案,

02:04:35 - 02:04:36
來問大家,

02:04:37 - 02:04:41
本案是憲法第10條的居住遷徙,

02:04:46 - 02:04:48
來，遷徙你覺得算不算是一個重大的權利？

02:04:50 - 02:04:50
好,

02:04:51 - 02:04:53
來，本案解釋大法官就講說了，

02:04:53 - 02:04:56
法律相對保留啊，意味著這種權利啊，

02:04:57 - 02:04:59
它其實可以透過法律來限制，

02:04:59 - 02:05:03
也可以透過法律授權給行政命令。

02:05:04 - 02:05:05
授權。

02:05:08 - 02:05:08
那我問大家，

02:05:08 - 02:05:11
你覺得役男被限制出境這件事情，

02:05:12 - 02:05:14
本質上有沒有其道理之處？

02:05:15 - 02:05:16
其實是有的嘛。

02:05:16 - 02:05:19
對不對，就是我們還是怕大家逃兵這件事情。

02:05:19 - 02:05:22
只是你只用一紙行政命令不合理。

02:05:23 - 02:05:26
只是你原則上讓大家都不能出去也不合理。

02:05:26 - 02:05:28
所以最後大法官說遷徙自由這件事情，

02:05:29 - 02:05:31
在本案的遷徙自由。

02:05:31 - 02:05:36
應該要法律授權去給行政機關制定行政命令在限制會比較合理,

02:05:37 - 02:05:38
所以這就是什麼？

02:05:38 - 02:05:43
我們大法官就丟出了一個非常重要的關鍵叫做階層化法律保留原則,

02:05:44 - 02:05:44
好，所以你看喔,

02:05:44 - 02:05:46
越重要的基本權利要越往上

02:05:46 - 02:05:47
越不重要就越往下,

02:05:48 - 02:05:50
所以學一個高中大家都知道的事情,

02:05:50 - 02:05:53
技術性跟細節性的事情，行政命令來制定可不可以？

02:05:54 - 02:05:55
當然可以。

02:05:55 - 02:05:57
行政命令不是不能罰大家,

02:05:57 - 02:06:00
行政命令如果要處罰人，一定要

02:06:00 - 02:06:01
法律授權。

02:06:01 - 02:06:03
我先跟大家講，因為很多事情啊，

02:06:04 - 02:06:09
其實行政機關的專業程度是遠超過立法機關的。

02:06:09 - 02:06:15
所以立法機關有時候要打造一個框架，讓專業的行政機關來做處理，其實會比較好。

02:06:15 - 02:06:16
來,

02:06:16 - 02:06:20
這就是一個非常經典的釋字第443號解釋,

02:06:20 - 02:06:22
這個是五顆星,也是五顆星的釋字,

02:06:23 - 02:06:26
就是以後講到法律保留原則,一定要記清楚這件事情。

02:06:26 - 02:06:27
好,

02:06:27 - 02:06:28
好，我隨便，我隨便考大家來。

02:06:30 - 02:06:32
法律，啊，不好意思。

02:06:32 - 02:06:35
剝奪人民生命的權利，

02:06:35 - 02:06:35
請問是哪一個？

02:06:36 - 02:06:40
憲法、法律、法、憲法、法律絕對、法律相對還是不需？

02:06:43 - 02:06:44
哪一個？

02:06:44 - 02:06:45
憲法嗎？

02:06:45 - 02:06:46
錯，為什麼？

02:06:46 - 02:06:52
因為憲法根本不可能去允許大家剝奪人民的權，那個生命權啊。

02:06:52 - 02:06:55
憲法只會保障人民的權利。

02:06:56 - 02:06:58
所以你要想一件事情，憲法保障人民的權利，

02:06:58 - 02:06:59
它是反過來的喔，什麼意思？

02:07:00 - 02:07:05
憲法在第八條說只能拘禁24小時，所以你不能超過24小時，

02:07:05 - 02:07:07
這是憲法難得講得很明確的。

02:07:08 - 02:07:11
但我跟大家講，這個其實在實務上也不完全是真的那麼嚴謹。

02:07:12 - 02:07:14
它那個起，那個重點是起算的時間點。

02:07:15 - 02:07:16
我舉個例子[redacted]，幹我今天半夜抓到你，

02:07:17 - 02:07:19
它起算也不是抓到你那一剎那開始起算，

02:07:19 - 02:07:21
它是從隔天早上開始起算。

02:07:21 - 02:07:24
因為如果你真的要抓超級嚴謹的24小時，幹我覺得司法的人員會

02:07:25 - 02:07:26
會想不想自殺，你知道嗎？累死。

02:07:27 - 02:07:28
好。

02:07:28 - 02:07:34
來，我要講的事情叫做憲，生命權其實是法律絕對，為什麼？

02:07:35 - 02:07:38
因為如果按照這樣講，刑法271不能判死刑呢。

02:07:40 - 02:07:41
死刑要寫在憲法裡面呢。

02:07:42 - 02:07:42
懂意思嗎？

02:07:43 - 02:07:47
所以271說什麼？殺人則處死刑、無期徒刑、十年以上有期徒刑，所以是什麼？

02:07:47 - 02:07:48
那法律絕對啊。

02:07:48 - 02:07:49
對不對？

02:07:49 - 02:07:51
好，來，時效制度是哪一個？

02:07:53 - 02:07:54
時效。

02:07:54 - 02:07:55
來，時效重不重要？

02:07:56 - 02:07:58
幹，時效爆幹重要啊，對不對？

02:07:58 - 02:07:59
所以時效一定是什麼？

02:08:00 - 02:08:01
法律絕對。

02:08:01 - 02:08:02
它不可以,

02:08:02 - 02:08:05
時效不可以輕易的變動,

02:08:05 - 02:08:07
所以一定是法律絕對。

02:08:08 - 02:08:11
相對的事情是我們允許彈性的調整。

02:08:12 - 02:08:13
欠錢幾年可以不用還？

02:08:14 - 02:08:15
15年嘛,

02:08:15 - 02:08:16
民法125條規定,

02:08:17 - 02:08:19
他可以輕易的規定說，明天變三年好了，

02:08:20 - 02:08:20
不行啊，

02:08:21 - 02:08:21
對不對？

02:08:21 - 02:08:22
所以它一定是絕對

02:08:22 - 02:08:24
這個概念要記住喔

02:08:24 - 02:08:24
好。

02:08:25 - 02:08:25
好,

02:08:26 - 02:08:26
來,

02:08:26 - 02:08:28
講完法律保留,

02:08:28 - 02:08:33
我們來講一個相對比較難一點點的概念,叫做授權明確性。

02:08:33 - 02:08:35
好,什麼是授權明確性?

02:08:46 - 02:08:47
好,來你想一件事情喔,

02:08:48 - 02:08:48
法,

02:08:48 - 02:08:48
再講下去,

02:08:49 - 02:08:52
法律保留的意思在於，我們要判斷今天

02:08:54 - 02:08:54
我做個統整，

02:08:55 - 02:08:56
法律保留的意思是說，

02:08:56 - 02:08:58
我們今天要判斷某一個規範

02:08:58 - 02:09:00
要限制人民某一個權利的時候，

02:09:01 - 02:09:04
我們要去對齊叫做這個權利重要性在哪，

02:09:05 - 02:09:06
這個規範它就要在哪，

02:09:06 - 02:09:07
這樣大家可以理解嗎？

02:09:08 - 02:09:11
這個權利越重要性越高，法規範的位階就要越高。

02:09:12 - 02:09:14
這個基本權利越低，法規範就可以越低，

02:09:15 - 02:09:19
所以它是權利跟位階要相稱。

02:09:20 - 02:09:22
但是授權明確性的意思是，

02:09:22 - 02:09:24
它有一個很重要的前提，

02:09:24 - 02:09:25
來仔細聽，它有一個很重要的前提。

02:09:26 - 02:09:29
它前提是已經有一個法律,

02:09:30 - 02:09:31
它授權了,

02:09:36 - 02:09:39
它已經授權給行政機關制定行政命令。

02:09:40 - 02:09:40
好,

02:09:41 - 02:09:43
所以授權明確性是,

02:09:43 - 02:09:48
我們看這個法律，它有沒有寫的授權清不清楚。

02:09:49 - 02:09:50
聽懂意思嗎？

02:09:51 - 02:09:54
這個法律，它前提是它已經授權給行政命令了，

02:09:55 - 02:09:58
但是它的授權這件事情有沒有寫清楚？

02:09:58 - 02:10:00
這是我們要去討論的一件事。

02:10:00 - 02:10:00
事情。

02:10:00 - 02:10:01
來，我們看一下案例。

02:10:02 - 02:10:02
來。

02:10:04 - 02:10:04
這個...

02:10:07 - 02:10:07
好。

02:10:09 - 02:10:15
我們要看這個案例就比較麻煩一點，對你可能比較不好意思，因為沒有講義。

02:10:16 - 02:10:17
跟我講，讓你一起看。

02:10:17 - 02:10:18
就是你要去看。

02:10:18 - 02:10:20
所以這個真的是寫得很複雜。

02:10:20 - 02:10:25
好，我們看第19頁的地方，你幫我看這個法條。

02:10:25 - 02:10:26
好。

02:10:26 - 02:10:27
他上面寫什麼了？

02:10:27 - 02:10:28
靠腰。

02:10:28 - 02:10:28
好。

02:10:28 - 02:10:29
來，第19頁說什麼？

02:10:30 - 02:10:32
全民健康保險法第66條第一項，我們看一下喔。

02:10:33 - 02:10:34
他寫什麼？

02:10:34 - 02:10:35
他說醫師服務機構

02:10:35 - 02:10:38
得申請保險人同意特約

02:10:38 - 02:10:40
為保險醫師服務機構，

02:10:40 - 02:10:42
得申請特約為一保險醫師

02:10:42 - 02:10:45
服務機構之一式服務處理。

02:10:45 - 02:10:48
幹，超靠北，超緊，老口對不對？

02:10:48 - 02:10:55
及其他有關事項辦法由主管機關定，特約資格程序審查基準、不特約條件、違約之規定。

02:10:56 - 02:10:59
違約之處理跟其他有關事項辦法由主管機關定之。

02:10:59 - 02:10:59
好。

02:10:59 - 02:11:00
到這邊先停一下。

02:11:00 - 02:11:01
這是一個法律對不對？

02:11:02 - 02:11:03
但他做什麼事情？

02:11:03 - 02:11:10
他說這些這些這些很靠北的、很麻煩的東西，我授權給主管機關針對什麼什麼什麼什麼制定相關的辦法。

02:11:10 - 02:11:12
來問大家，這授權清不清楚？

02:11:12 - 02:11:13
其實很清楚啊。

02:11:13 - 02:11:15
他一直把什麼東西說，來。

02:11:16 - 02:11:21
因為這個東西很複雜，我法律把這些這些這些東西通通給行政機關，交給你。

02:11:22 - 02:11:24
好，那你好好去制定行政命令。

02:11:24 - 02:11:27
這就是一個很典型授權明確的規定。

02:11:27 - 02:11:27
好。

02:11:28 - 02:11:29
可是呢？

02:11:32 - 02:11:33
不是每一個都可以解釋得非常非常清楚。

02:11:33 - 02:11:34
你幫我翻到第20頁的地方。

02:11:34 - 02:11:37
你看建築法第15條第二項規定。

02:11:37 - 02:11:38
那條後來被宣告為現行哦。

02:11:39 - 02:11:42
來幫我看一下，營造業者管理規則由內政部定之。

02:11:42 - 02:11:43
來這個你要發現。

02:11:44 - 02:11:47
他兩個都是說什麼？

02:11:47 - 02:11:48
交給行政機關。

02:11:48 - 02:11:48
制定。

02:11:48 - 02:11:50
這兩個法律授權的明確程度有沒有差別？

02:11:51 - 02:11:52
有喔。

02:11:53 - 02:11:54
是有差別的喔。

02:11:54 - 02:11:56
所以這會回到一件很重要的事情。

02:11:56 - 02:11:57
這個很重要的事情叫做什麼？

02:11:57 - 02:11:58
來，你幫我看這邊。

02:11:59 - 02:12:00
我們還是要判斷你一件事情。

02:12:00 - 02:12:00
一件事情。

02:12:00 - 02:12:06
因為最終這個命令啊，它還是會影響到人民權力的大小。

02:12:07 - 02:12:08
它還是會影響到人民權力的大小。

02:12:09 - 02:12:09
為什麼？

02:12:09 - 02:12:16
你要想，剛剛是一個大的敘事框架，叫人民權力的大小，由法規範來決定它限制的，這個。

02:12:17 - 02:12:20
人民權力的大小影響到法規範的位階的程度。

02:12:20 - 02:12:25
但我們現在要討論的事情是，這一個命令，它同時也會影響到人民的權力大小。

02:12:25 - 02:12:29
只是這，這件事情來幫我包含一下，我現在右邊黑板的事情。

02:12:30 - 02:12:32
是已經鎖定在這個狀況底下。

02:12:32 - 02:12:35
所以就是說，這個地方會有這樣子的限制大小。

02:12:35 - 02:12:38
那我們現在討論的事情是在這個地方再討論它限制的大小。

02:12:39 - 02:12:40
好，討論得非常的細緻。

02:12:40 - 02:12:41
那為什麼要討論這件事情？

02:12:42 - 02:12:45
因為行政命令比較不可控。

02:12:46 - 02:12:56
每一個行政機關都會因為他的裡麵人不太一樣，積極程度不一樣，能力不太一樣，所以他會做出不同的事情。

02:12:56 - 02:13:01
所以我們要看的事情叫做，為了避免這個差異太大的狀況。

02:13:01 - 02:13:09
我們要看的是，今天對權力的重要性程度，要來決定你法律授權的明確程度。

02:13:10 - 02:13:11
什麼意思？

02:13:12 - 02:13:13
講得更白話一點叫做。

02:13:13 - 02:13:22
如果今天我們法律授權給行政機關去制定一個命令，對人民超級無敵爆幹小的權利進行限制的時候。

02:13:22 - 02:13:23
那個授權隨便寫寫就好了。

02:13:25 - 02:13:30
就比如說，假如我今天說，我今天要授權給行政機關去制定一些超級無聊的事情，我就寫。

02:13:30 - 02:13:31
由你制定。

02:13:31 - 02:13:32
可是你剛剛看看。

02:13:32 - 02:13:35
剛剛那個全民健康保險法第六條規定。

02:13:36 - 02:13:38
你看什麼特約啊，什麼什麼東西。

02:13:38 - 02:13:42
這些東西會對醫生的影響權力非常非常的大。

02:13:43 - 02:13:46
所以這個時候授權就要講得非常的清楚。

02:13:47 - 02:13:49
不然你就會違反授權明確性。

02:13:49 - 02:13:50
所以講個結論。

02:13:51 - 02:13:52
授權明確性在判斷什麼？

02:13:53 - 02:13:56
法律授權有沒有寫清楚？

02:13:57 - 02:13:58
所以法律會違反授權明確性。

02:13:59 - 02:14:00
行政命令。

02:14:00 - 02:14:00
你不會違反授權明確性喔。

02:14:00 - 02:14:00
是法律會違反授權明確性喔。

02:14:05 - 02:14:08
好，你幫我看到這邊，我們會做一個很簡單的同等。

02:14:09 - 02:14:15
我們今天一個法規犯罪，人民權力侵害的大小會決定法位階的程度。

02:14:16 - 02:14:22
同樣的，如果今天法律已經決定它要把它限制的東西交給行政機關去做的時候。

02:14:22 - 02:14:29
我們也會去看它今天交給行政機關之後對人民權力侵害的大小，要決定你的授權程度。

02:14:30 - 02:14:32
大家知道這整件事情目的還是要做什麼事情，大家知道嗎？

02:14:33 - 02:14:34
保障人民嘛。

02:14:34 - 02:14:35
因為你看喔。

02:14:35 - 02:14:38
因為如果那邊不把關，

02:14:38 - 02:14:41
就有可能造成一個狀況，

02:14:41 - 02:14:44
就是這件事情對人民權力

02:14:44 - 02:14:46
稍微低一點點，

02:14:46 - 02:14:47
落到這邊。

02:14:47 - 02:14:53
然後法律就怎麼樣？法律就說什麼？喔！那我就丟給行政機關去做。

02:14:53 - 02:14:56
但是呢，這個丟給行政機關

02:14:56 - 02:14:59
去做的時候，我們又不要求

02:14:59 - 02:15:01
法律授權的明確程度

02:15:01 - 02:15:03
要寫清楚的時候。

02:15:04 - 02:15:06
就有可能造成一個很可怕的結果。

02:15:07 - 02:15:10
叫做我們預設了一件事情叫做法律。

02:15:19 - 02:15:21
授權行政機關。

02:15:21 - 02:15:27
但是如果你的授權寫得太過於寬鬆就等於怎麼樣沒有授權。

02:15:28 - 02:15:31
我講更直接一點，聽君一席話如聽一席話。

02:15:31 - 02:15:34
對啊，因為授權的目的就是不能聽君一席話。

02:15:34 - 02:15:36
就是這個東西我給你，我要講得很清楚。

02:15:36 - 02:15:39
但是如果說你要給我什麼，那我什麼都給你。

02:15:39 - 02:15:40
那就是聽君一席話嘛。

02:15:40 - 02:15:42
那在做聽君一席話的狀況底下，就有可能會造成。

02:15:42 - 02:15:45
到最後到最後我們就不需要法律保留原則啦，因為

02:15:46 - 02:15:49
法律可以完全把什麼東西都交給行政命令，

02:15:49 - 02:15:51
行政命令就會對什麼事情都可以進行限制的時候，

02:15:51 - 02:15:53
它到頭來又會違反法律保留的原則。

02:15:53 - 02:15:55
所以我們要處理的事情就是這件事情。

02:15:55 - 02:15:57
你要做把關。

02:15:57 - 02:16:00
所以你會發現當我們討論這樣事情的時候，你會發現事情開始變得嚴謹起來。

02:16:00 - 02:16:00
在不清楚的狀況底下，對人民的權利產生侵害，好。

02:16:03 - 02:16:06
好，那你幫我看20頁的地方。

02:16:07 - 02:16:11
我們講個故事，大家就會比較，可能會清楚這個概念，那你直接聽我講就好，就是。

02:16:13 - 02:16:16
來，我們討論一件事情，就是當今天這個結尾

02:16:16 - 02:16:17
好

02:16:17 - 02:16:23
我問大家，如果一個人將自己的機車停在禁止停車的路段

02:16:23 - 02:16:25
好，我們現在知道前提，他違停

02:16:26 - 02:16:28
你覺得違停可以罰幾次

02:16:29 - 02:16:35
那你警察機關，你現在走到這邊，幹，違停，罰他，然後把它釘在這個上面這樣，好。

02:16:36 - 02:16:38
那過兩個小時之後來還是違停，你覺得可不可以再罰第二次？

02:16:39 - 02:16:40
那你覺得可以的舉手。

02:16:41 - 02:16:42
你覺得不可以的舉手。

02:16:43 - 02:16:44
好，你覺得為什麼不可以？

02:16:46 - 02:16:46
太短

02:16:46 - 02:16:48
所以四個小時可不可以

02:16:50 - 02:16:51
半天以上

02:16:51 - 02:16:53
好，那，那如果這變成12個小時

02:16:53 - 02:16:57
好，那這樣講，為什麼你會提出時間間隔太短，你覺得這個理由是什麼

02:17:01 - 02:17:04
哦，你其實你前面提出的這個時間間隔太短是非常好的論點

02:17:04 - 02:17:06
但是你說警察刷業績

02:17:07 - 02:17:07
欸

02:17:08 - 02:17:08
也對啦

02:17:08 - 02:17:09
也對，那個警察

02:17:10 - 02:17:12
幹我警察我在旁邊等

02:17:12 - 02:17:16
這一排我又坐在旁邊等，等兩個小時之後再再再再出來喔

02:17:17 - 02:17:18
弄，再弄喔，對不對

02:17:19 - 02:17:20
幹蠻靠北的，對不對

02:17:20 - 02:17:22
確實啊，這也是確實，好

02:17:23 - 02:17:24
還有沒有其他理由？

02:17:25 - 02:17:27
你覺得為什麼？好，剛剛大家都是覺得只能罰一次嘛，對不對？

02:17:29 - 02:17:31
好，那你覺得不能罰第二次的原因是什麼？

02:17:34 - 02:17:36
就他一定沒有把車移走，

02:17:37 - 02:17:40
就他可能去忙一件事情，就必然超過兩個小時。

02:17:40 - 02:17:44
好，我們把它講法律術語，術語一點就是，他違停是一個行為

02:17:45 - 02:17:45
對不對

02:17:46 - 02:17:49
可是這個案例他很麻煩的就是，違停是一個行為

02:17:49 - 02:17:54
可是他產生違法的狀態，是一個持續性的狀態

02:17:54 - 02:17:57
所以他會有一個很麻煩的事情是，你講得很好，他可能忙某件事情

02:17:57 - 02:17:59
所以他兩個小時回來，他可能

02:17:59 - 02:18:00
.

02:18:00 - 02:18:00
就開走了。

02:18:01 - 02:18:04
可是有人違停在那邊好幾天怎麼辦？

02:18:05 - 02:18:07
我舉個例子，誰就這樣過你知道嗎？

02:18:07 - 02:18:07
我。

02:18:08 - 02:18:10
幹，可是這超靠北的。

02:18:10 - 02:18:12
好，這個故事講完，我講完這個案例我們就下課。

02:18:12 - 02:18:13
這事情是這樣子，

02:18:13 - 02:18:15
有一次呢，我就騎車來保成上課。

02:18:16 - 02:18:18
我就把車子停在附近的一個地方

02:18:19 - 02:18:20
停停車格

02:18:20 - 02:18:23
然後呢,因為停車格很滿,所以我就移動了一下機車

02:18:23 - 02:18:26
我停在,幹,聲音越想越不爽,操。

02:18:27 - 02:18:31
我停在某個停車格,在這邊的,這邊。

02:18:31 - 02:18:33
然後我跟你講，幹你老師，

02:18:33 - 02:18:34
那天暴雨，

02:18:35 - 02:18:37
超級大暴雨，所以我就決定不騎車回家了，

02:18:38 - 02:18:39
生命危險，

02:18:39 - 02:18:41
所以，然後隔天下暴雨，再隔天也下暴雨。

02:18:41 - 02:18:43
他下暴雨下一個禮拜。

02:18:43 - 02:18:47
所以我就決定，好沒差，我就我就我就搭大眾交通工具。

02:18:47 - 02:18:48
因為我不喜歡下暴雨騎車。

02:18:49 - 02:18:50
然後我就發現一件事情，

02:18:51 - 02:18:54
那個機車啊，被移到這邊來。

02:18:55 - 02:18:56
那就垃圾

02:18:57 - 02:18:58
他把我的車子移到這邊

02:18:58 - 02:19:15
所以我就

02:19:15 - 02:19:40
違停了好幾天

02:19:40 - 02:19:43
所以我上面就被，反正就是被貼紅單。

02:19:44 - 02:19:45
他被罰，我記得超貴的。

02:19:45 - 02:19:54
然後,然後因為我這個機車是,他那個地址是那個牌照是寫在我新竹的家,所以幹我媽打電話過來罵我。

02:19:54 - 02:19:55
好。

02:19:55 - 02:19:56
幹我超級不爽的。

02:19:57 - 02:19:58
對,可是你知道這個問題就來了喔。

02:19:58 - 02:20:00
我只有違停一個

02:20:00 - 02:20:01
我把它處罰的標的是你這個行為,

02:20:02 - 02:20:05
還是因為你這個行為造成的狀態。

02:20:05 - 02:20:06
對,

02:20:06 - 02:20:08
狀態責任必然會有一個行為,

02:20:08 - 02:20:12
但是到底是這個行為不對還是狀態比較不對,

02:20:12 - 02:20:14
跟狀態的長短,

02:20:14 - 02:20:19
因為有些行為是，有些狀態是你這個行為一發生，這個狀態就結束了。

02:20:20 - 02:20:21
就像殺人嘛,

02:20:21 - 02:20:22
殺人不會有狀態,

02:20:23 - 02:20:24
算就一殺，他死了就死了。

02:20:24 - 02:20:26
那是行為造成的,

02:20:26 - 02:20:28
他汙染才會有狀態責任。

02:20:29 - 02:20:35
所以我們討論的事情是這個狀態持續性,會不會因為你違停的長度,長久對國家帶來成本是不一樣,

02:20:35 - 02:20:36
其實會。

02:20:36 - 02:20:37
所以其實你講得很好。

02:20:37 - 02:20:38
我覺得你講得非常好,

02:20:38 - 02:20:39
你覺得半天太合理了,

02:20:39 - 02:20:44
對,就是它的重點在於,這個處罰的標的是狀態的話,其實是合理的,

02:20:44 - 02:20:46
但是兩個小時,會不會太短?

02:20:46 - 02:20:47
欸,

02:20:47 - 02:20:49
保成上課三個小時，我就被罰兩次欸。

02:20:49 - 02:20:50
假設啦。

02:20:50 - 02:20:51
那合理嗎？

02:20:52 - 02:20:54
就好像從我的角度來講就不合理了，

02:20:54 - 02:20:55
對不對？

02:20:55 - 02:20:59
好，所以它是值得去辯論這個持續性的狀態這件事情。

02:21:40 - 02:21:42
但是呢，這就有一個很大的重點，

02:21:43 - 02:21:48
因為這件事情，它是，來，最後看，它是行政命令去處罰的。

02:21:48 - 02:21:53
但這個東西，它最後就是處罰人民的。

02:22:00 - 02:22:00
法律明確性原則。

02:22:01 - 02:22:01
我認真講法律明確性原則。

02:22:01 - 02:22:05
然後會把真正的受期待不真正的受期待，下次應該會把這本講義全部講完。

02:22:07 - 02:22:10
下次下一堂課應該就把這本講義交完。

02:22:11 - 02:22:13
然後就是因為講義很少，所以講義，然後我們就開始會進到基本權的內容。

02:22:16 - 02:22:17
OK。

02:22:17 - 02:22:18
好，那我們今天上到這邊。